CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	1. X 2014 GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	24-3/14-1
VEZA:	
EPA:	562 XXV
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-1962/6
Podgorica, 10. septembar 2014. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 31. jula 2014. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O STRANCIMA,** koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su RAŠKO KONJEVIĆ, ministar unutrašnjih poslova i ABID CRNOVRŠANIN, pomoćnik ministra.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s.r.

PREDLOG

ZAKON O STRANCIMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona
Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori.

Poštovanje propisa
Član 2

Stranac je dužan da za vrijeme kretanja, boravka i rada u Crnoj Gori poštuje propise koji važe u Crnoj Gori i odluke državnih organa.

Stranac je državljanin druge države ili lice bez državljanstva.

Lice bez državljanstva je stranac koga nijedna država u skladu sa svojim zakonodavstvom ne smatra svojim državljaninom.

Pravo na zaštitu ličnih podataka
Član 3

Stranac ima pravo na zaštitu podataka o ličnosti koji se o njemu obrađuju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Izuzeci
Član 4

Ovaj zakon ne primjenjuje se na stranca koji po međunarodnom pravu uživa privilegije i imunitete, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Na lica bez državljanstva primjenjuju se odredbe potvrđenih i objavljenih međunarodnih ugovora i opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava, ako je to za njih povoljnije.

Primjena pravila upravnog postupka
Član 5

U postupku odlučivanja o pravima i obavezama stranca primjenjuje se zakon kojim se uređuje upravni postupak, ukoliko ovim zakonom nije drukčije propisano.

Upotreba rodno osjetljivog jezika
Član 6

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje izraza
Član 7

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) **strana putna isprava** je pasoš, porodični pasoš, zajednički pasoš, diplomatski pasoš, službeni pasoš, pomorska knjižica, brodarska knjižica i druga putna isprava priznata u skladu sa međunarodnim ugovorima, na osnovu koje se može utvrditi identitet njenog imaoca, koja je izdata u skladu sa propisima o izdavanju putnih isprava druge države;
2) **država porijekla** je država koja je strancu izdala stranu putnu ispravu sa kojom je stranac ušao u Crnu Goru;
3) **prevoznik** je privredno društvo ili preduzetnik koji je registrovan za obavljanje djelatnosti prevoza putnika na kopnu, moru, jezerima, rijekama i u vazduhu;
4) **poslodavac** je domaće ili strano pravno lice, odnosno dio stranog društva sa sjedištem ili fizičko lice sa prebivalištem u Crnoj Gori kod kojeg stranac radi;
5) **strano privredno društvo** je pravno lice ili preduzetnik koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost i ima sjedište van Crne Gore;
6) **davalac smještaja** je privredno društvo, pravno lice, preduzetnik i fizičko lice koje obavlja turističku i ugostiteljsku djelatnost, odnosno pruža turističke i ugostiteljske usluge, u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam, kao i drugo privredno društvo, preduzetnik i lice koje za naknadu prima lica na smještaj, odnosno organizuje smještaj za svoje zaposlene ili članove, uključujući i smještaj u objektu zatvorenog tipa.

II. ULAZAK I IZLAZAK STRANCA

Kontrola na graničnom prelazu
Član 8

Stranac je dužan da se prilikom ulaska u Crnu Goru i izlaska iz Crne Gore podvrgne graničnoj provjeri, u skladu sa zakonom kojim se uređuje granična kontrola.

Ulazak u Crnu Goru podrazumijeva prelazak državne granice, odnosno graničnog prelaza na kojem se obavljaju granične provjere.

Zabrana ulaska
Član 9

Strancu se neće dozvoliti ulazak u Crnu Goru, ako:
1) upotrijebi tuđu, nevažeću, odnosno lažnu putnu ili drugu ispravu;
2) ne ispunjava uslove iz člana 11 ovog zakona;
3) to zahtijevaju razlozi nacionalne bezbjednosti, javnog poretka ili javnog zdravlja;
4) je u tranzitu preko teritorije Crne Gore, a ne ispunjava uslove za ulazak u treću državu;
5) je na snazi zaštitna mjera udaljenja, mjera bezbjednosti protjerivanje stranca iz zemlje, zaštitna mjera protjerivanje stranca sa teritorije Crne Gore ili mu je otkazan boravak;
6) nema dovoljno sredstava za izdržavanje za vrijeme boravka u Crnoj Gori i za povratak u državu iz koje je došao ili za putovanje u treću državu.

Zabranu ulaska iz stava 1 ovog člana, strancu usmeno saopštava organ uprave nadležan za policijske poslove (u daljem tekstu: policija).

O zabrani ulaska stranca u Crnu Goru policija vodi evidenciju.

Zabrana izlaska
Član 10

Strancu se neće dozvoliti izlazak iz Crne Gore, ako:

1) upotrijebi tuđu, nevažeću, odnosno lažnu putnu ili drugu ispravu;
2) postoji osnovana sumnja da namjerava da izbjegne krivično, odnosno prekršajno gonjenje, izdržavanje kazne, izvršenje pravosnažne sudske odluke, odnosno naredbe suda ili izvršne odluke drugog nadležnog organa;
3) ne ispunjava uslove za ulazak u državu u koju namjerava da putuje;
4) to zahtijevaju razlozi nacionalne bezbjednosti i javnog poretka.

O zabrani izlaska iz stava 1 ovog člana, policija donosi rješenje, a zabranu izlaska unosi u stranu putnu ispravu.

Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana, može se izjaviti žalba organu državne uprave nadležnom za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo), u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Strancu će se dozvoliti izlazak iz Crne Gore kad prestanu razlozi iz stava 1 ovog člana.

Način unošenja zabrane iz stava 2 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Ulazak, kretanje i boravak
Član 11

Stranac može ulaziti, kretati se i boraviti u Crnoj Gori sa važećom stranom putnom ispravom u koju je unesena viza ili važećom stranom putnom ispravom uz koju ima dozvolu za privremeni boravak, dozvolu za privremeni boravak i rad, odnosno dozvolu za stalni boravak, ako ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drukčije propisano.

Stranac koga je Crna Gora obavezna da prihvati na osnovu međunarodnog ugovora, kad to zahtijevaju humanitarni razlozi, razlozi zaštite javnog poretka ili javnog zdravlja, može ulaziti u Crnu Goru bez važeće strane putne isprave.

Državljani određenih država mogu da ulaze u Crnu Goru i sa važećom ličnom kartom koju je izdao nadležni organ druge države, odnosno drugom ispravom na osnovu koje se može utvrditi njihov identitet i državljanstvo, u skladu sa međunarodnim ugovorom ili propisom o viznom režimu iz člana 16 stav 2 ovog zakona.

Zadržavanje stranca u tranzitnom prostoru aerodroma i sidrištu luke ili pristaništu, u smislu ovog zakona, ne smatra se ulaskom u Crnu Goru.

Ograničenje ili zabrana kretanja
Član 12

Strancu će se ograničiti ili zabraniti kretanje na određenom području u Crnoj Gori ako to zahtijevaju razlozi nacionalne bezbjednosti, javnog poretka ili javnog zdravlja, u skladu sa zakonom.

Ulazak stranca sa više državljanstava
Član 13

Stranac koji ima više državljanstava smatra se državljaninom države koja mu je izdala stranu putnu ispravu sa kojom je ušao u Crnu Goru.

Stranac iz stava 1 ovog člana, dužan je da za vrijeme boravka u Crnoj Gori koristi stranu putnu ispravu sa kojom je ušao u Crnu Goru.

Ulazak i izlazak na osnovu zajedničke putne isprave
Član 14

Stranac koji je upisan u stranu putnu ispravu drugog lica može ulaziti i izlaziti iz Crne Gore samo sa licem u čiju je stranu putnu ispravu upisan.

Stranci koji imaju zajednički pasoš ili drugu zajedničku stranu putnu ispravu mogu ulaziti i izlaziti iz Crne Gore samo zajedno.

Stranci koji su upisani u putnu ispravu iz stava 2 ovog člana, moraju imati i drugu ispravu sa fotografijom, na osnovu koje se može utvrditi njihov identitet. Vođa grupe mora imati sopstveni pasoš.

Obaveze prevoznika
Član 15

Prevoznik može dovesti stranca na granični prelaz ili na teritoriju Crne Gore ako stranac ispunjava uslove iz člana 11 ovog zakona.

Ako strancu nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, prevoznik koji ga je dovezao dužan je da ga o svom trošku odveze sa graničnog prelaza ili iz Crne Gore, a ukoliko to nije moguće, prevoznik je dužan da o svom trošku pronađe drugi način prevoza ili ako drugi način prevoza nije moguć, dužan je da preuzme troškove koji nastanu prilikom boravka i povratka stranca.

Odredba stava 2 ovog člana, odnosi se i na prevoznika koji je dovezao stranca koji je u tranzitu preko teritorije Crne Gore, ako je odbio da preveze stranca u državu u koju stranac namjerava da putuje ili je strancu zabranjen ulazak u tu državu.

Organizator turističkih ili poslovnih putovanja snosi troškove prinudnog udaljenja iz Crne Gore stranca kome pruža svoje usluge, uključujući i troškove boravka u prihvatilištu za strance, ako je stranac prinudno udaljen u skladu sa ovim zakonom, a te troškove ne može sam da naknadi.

Obavezu iz stava 4 ovog člana, ima i fizičko ili pravno lice na čiji poziv je strancu izdata viza ili odobren ulazak u Crnu Goru, ako te troškove ne može da naknadi organizator turističkih ili poslovnih putovanja, odnosno stranac.

III. VIZE

Vize i vizni režim
Član 16

Viza je odobrenje koje strancu omogućava ulazak, boravak i tranzit preko teritorije Crne Gore.

Vizni režim, na predlog organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove, propisuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Ulazak bez vize
Član 17

Državljani određenih država mogu da ulaze u Crnu Goru bez vize, u skladu sa međunarodnim ugovorom ili propisom o viznom režimu iz člana 16 stav 2 ovog zakona.

Vrste viza
Član 18

Viza, u smislu ovog zakona, je aerodromsko-tranzitna viza (viza A), tranzitna viza (viza B), viza za kratki boravak (viza C) i viza za duži boravak (viza D).

Aerodromsko-tranzitna viza (viza A)
Član 19

Aerodromsko-tranzitna viza (viza A) izdaje se strancu za jedan ili više prelazaka kroz međunarodni tranzitni prostor aerodroma za vrijeme prekida putovanja ili transfera između dvije faze međunarodnog leta, bez ulaska na teritoriju Crne Gore.

Strancu koji za vrijeme međupristajanja na aerodromu u Crnoj Gori ne napušta avion ili međunarodni tranzitni prostor aerodroma nije potrebna viza.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, Vlada može odrediti da je državljanima određenih država potrebna aerodromsko-tranzitna viza, ako to zahtijevaju razlozi nacionalne bezbjednosti i javnog poretka.

Aerodromsko-tranzitna viza izdaje se sa rokom važenja do tri mjeseca.

Tranzitna viza (viza B)
Član 20

Tranzitna viza (viza B) izdaje se strancu za jedno ili više putovanja preko teritorije Crne Gore.

Viza iz stava 1 ovog člana, izdaje se sa rokom važenja do šest mjeseci.

Na osnovu tranzitne vize (viza B) stranac može da boravi u Crnoj Gori najduže pet dana.

Tranzitna viza (viza B) može se izdati strancu koji ima ulaznu vizu države u koju putuje ili preko čije teritorije nastavlja putovanje, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Tranzitna viza (viza B) može se izdati i unijeti u zajednički pasoš grupi putnika koja je formirana prije nego što je donesena odluka o putovanju, a koji zajedno prelaze preko teritorije Crne Gore.

Viza iz stava 5 ovog člana, može se izdati grupi od najmanje pet, a najviše 50 lica, pri čemu je lice koje vodi grupu obavezno da posjeduje sopstveni pasoš i, kad je to potrebno, vizu.

Viza za kratki boravak (viza C)
Član 21

Viza za kratki boravak (viza C) izdaje se za turistička ili druga putovanja, za jedan ili više ulazaka u Crnu Goru i za neprekidni boravak, odnosno ukupno trajanje uzastopnih boravaka koji ne može biti duži od 90 dana u vremenskom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska.

Viza za kratki boravak (viza C) za više ulazaka izdaje se sa rokom važenja do jedne godine.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, viza za kratki boravak (viza C) za više ulazaka može se izdati i sa dužim rokom važenja, ali ne dužim od tri godine, o čemu odlučuje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.

Viza za kratki boravak (viza C) može se izdati grupi putnika koja je formirana prije nego što je donesena odluka o putovanju, ukoliko članovi te grupe zajedno ulaze na teritoriju Crne Gore, borave u njoj i napuštaju teritoriju kao grupa. Rok važenja ove vize ne može biti duži od 30 dana.

Viza iz stava 4 ovog člana unosi se u zajednički pasoš i može se izdati grupi od najmanje pet, a najviše 50 lica, pri čemu je lice koje vodi grupu obavezno da posjeduje sopstveni pasoš i, kad je to potrebno, vizu.

Bliže uslove za izdavanje vize iz st. 2 i 3 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.

Viza za duži boravak (viza D)
Član 22

Viza za duži boravak (viza D) izdaje se strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori duže od 90 dana, radi obavljanja poslovnih aktivnosti ili rada, ali ne duže od 180 dana u vremenskom periodu od jedne godine, računajući od dana prvog ulaska.

Viza za duži boravak (viza D) izdaje se za jedan ili više ulazaka u Crnu Goru.

Bliže uslove za izdavanje vize iz stava 1 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva.

Ograničenja u vezi roka važenja
Član 23

Prilikom izdavanja vize vrijeme važenja strane putne isprave u koju se unosi viza mora biti najmanje tri mjeseca duže od roka važenja vize.

Izuzetno, ako to zahtijevaju humanitarni razlozi, nacionalni interes ili međunarodne obaveze Crne Gore, u stranu putnu ispravu može se unijeti viza koja važi najduže do isteka vremena važenja strane putne isprave kad je obezbijeđen povratak stranca u državu iz koje je došao ili u treću državu.

Nadležnost za izdavanje vize
Član 24

Stranac je dužan da pribavi vizu prije ulaska u Crnu Goru.

Vizu izdaje diplomatsko-konzularno predstavništvo Crne Gore, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Zahtjev za izdavanje vize stranac podnosi lično, na propisanom obrascu.

Prije izdavanja vize iz čl. 19, 20 i 21 ovog zakona, kao i vize za duži boravak (Viza D) radi obavljanja poslovnih aktivnosti iz člana 22 ovog zakona, diplomatsko-konzularno predstavništvo Crne Gore dužno je da pribavi saglasnost policije.

Izuzetno od stava 4 ovog člana, tranzitna viza (viza B) i viza za kratki boravak (viza C) za jedan ulazak, može se izdati nosiocu diplomatskog ili službenog pasoša ili strancu koji dolazi na poziv državnog organa Crne Gore, bez prethodne saglasnosti

policije, uz obavezu diplomatsko-konzularnog predstavništva Crne Gore da, bez odlaganja, obavijesti policiju i organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.

Prije izdavanja vize za duži boravak (Viza D) radi rada iz člana 22 ovog zakona, diplomatsko-konzularno predstavništvo Crne Gore dužno je da pribavi saglasnost Ministarstva.

Izuzetno, ako to zahtijevaju humanitarni, lični ili profesionalni razlozi, policija na graničnom prelazu može izdati:

1) vizu za kratki boravak (viza C) za jedan ulazak i boravak do 15 dana;
2) tranzitnu vizu (viza B) za jedan tranzit preko teritorije Crne Gore do pet dana;
3) tranzitnu vizu (viza B) pomorcu ili grupi pomoraca.

Način izdavanja vize
Član 25

Viza se izdaje unošenjem obrasca vize u važeću stranu putnu ispravu.

Izuzetno, kad to zahtijevaju humanitarni razlozi, nacionalni interes ili međunarodne obaveze Crne Gore, viza se može unijeti na obrascu za unošenje vize, ako u stranoj putnoj ispravi nema mjesta za unošenje vize ili ako strana putna isprava nije važeća.

Bliži način izdavanja vize, obrazac zahtjeva za izdavanje vize, obrazac vize, obrazac za unošenje vize, kao i način unošenja vize u stranu putnu ispravu, propisuje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.

Zastupanje
Član 26

U državama u kojima Crna Gora nema diplomatsko-konzularno predstavništvo, diplomatsko-konzularno predstavništvo druge države može zastupati Crnu Goru u postupku izdavanja viza, u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Produženje roka važenja vize za kratki boravak (viza C)
Član 27

Rok važenja vize za kratki boravak (viza C) ne može se produžavati, osim ako to zahtijevaju humanitarni i profesionalni razlozi, razlozi lične prirode ili viša sila.

Produženje roka važenja vize iz stava 1 ovog člana, strancu se može odobriti ukoliko priloži odgovarajuću medicinsku, službenu i drugu dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje razloga za produženje vize.

Zahtjev za produženje roka važenja vize iz stava 1 ovog člana, podnosi se policiji u mjestu boravka stranca, prije isteka roka važenja vize, na propisanom obrascu.

O zahtjevu iz stava 3 ovog člana odlučuje policija, o čemu obavještava podnosioca zahtjeva.

Do donošenja odluke po zahtjevu iz stava 3 ovog člana, stranac može boraviti u Crnoj Gori.

Policija je dužna da organu državne uprave nadležnom za vanjske poslove dostavi obavještenje o produženju roka važenja vize, koje sadrži: ime i prezime stranca, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, vrstu i broj strane putne isprave, broj ranije izdate vize, razloge za produženje roka važenja vize, broj, mjesto i datum produženja važenja roka važenja vize.

Obrazac zahtjeva iz stava 3 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.

Razlozi zbog kojih se viza neće izdati
Član 28

Viza se neće izdati strancu, ako:

1) postoje razlozi iz člana 9 ovog zakona;
2) se lično ne odazove na poziv diplomatsko-konzularnog predstavništva Crne Gore;
3) ne priloži potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje svrhu i uslove za izdavanje vize u skladu sa ovim zakonom;
4) ne priloži dokaz o zdravstvenom i putnom osiguranju;
5) je boravio u Crnoj Gori 90 dana, a nije proteklo 180 dana od dana prvog ulaska.

Strancu se usmeno saopštavaju razlozi zbog kojih mu viza nije izdata.

Izuzetno, u slučajevima iz stava 1 ovog člana, strancu se može izdati viza, odnosno odobriti ulazak u Crnu Goru ako to nalažu humanitarni razlozi, interesi Crne Gore ili međunarodno prihvaćene obaveze. U ovim slučajevima strancu se može odrediti ulazak samo na određenom graničnom prelazu.

Skraćivanje roka važenja vize
Član 29

Prilikom vršenja graničnih provjera na ulasku u Crnu Goru, policija na graničnom prelazu može skratiti rok važenja vize, ako:

1) utvrdi da stranac nema dovoljno sredstava za izdržavanje;
2) je rok važenja vize duži od vremena važenja strane putne isprave;
3) bi stranac prekoračio rok od 90 dana boravka u vremenskom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska.

Način skraćivanja roka važenja vize, kao i bliže uslove u pogledu visine potrebnih sredstava za izdržavanje tokom boravka u Crnoj Gori propisuje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.

Unošenje ispravke u vizu
Član 30

Policija može prilikom vršenja kontrole prelaska državne granice ispravljati podatke koji su greškom uneseni u vizu izdatu u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Crne Gore.

Bliži način ispravljanja podataka iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Poništavanje vize
Član 31

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Crne Gore, odnosno policija poništiće izdatu vizu ako naknadno utvrdi da postoji neki od razloga iz člana 9 ovog zakona.

Poništavanje izdate vize unosi se u stranu putnu ispravu.

Bliži način poništavanja izdatih viza propisuje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.

IV. BORAVAK STRANCA

Član 32

Boravak stranca u Crnoj Gori, u smislu ovog zakona, je:

1) boravak do 90 dana;
2) privremeni boravak;
3) stalni boravak.

1. Boravak do 90 dana

Pravo na boravak do 90 dana
Član 33

Stranac može boraviti u Crnoj Gori do 90 dana na osnovu vize za kratki boravak (viza C) ili bez vize, u skladu sa propisom o viznom režimu iz člana 16 stav 2 ovog zakona.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, stranac može boraviti u Crnoj Gori najduže 90 dana u vremenskom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska, ako ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Stranac koji je boravio u Crnoj Gori 90 dana, u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana, može ponovo ući i boraviti u Crnoj Gori nakon isteka vremenskog perioda od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska.

Razlozi za otkaz
Član 34

Boravak do 90 dana može se otkazati strancu, ako:

1) ne ispunjava uslove za ulazak i boravak u Crnoj Gori propisane ovim zakonom;
2) to zahtijevaju razlozi nacionalne bezbjednosti i ugrožavanje javnog poretka;
3) istekom roka na koji mu je viza izdata, odnosno istekom roka iz člana 33 stav 2 ovog zakona;
4) ako je vraćen u Crnu Goru na osnovu međunarodnog ugovora zbog nezakonitog boravka (readmisija);
5) postoji osnovana sumnja da boravak ne koristi u svrhu radi koje mu je odobren.

Odlučivanje o otkazu boravka do 90 dana
Član 35

O otkazu boravka iz člana 34 ovog zakona rješenje donosi policija i otkaz boravka unosi u stranu putnu ispravu.

Rješenjem iz stava 1 ovog člana, određuje se rok u kojem stranac mora napustiti teritoriju Crne Gore, a može se izreći i zabrana ulaska u Crnu Goru.

Vrijeme zabrane ulaska iz stava 2 ovog člana, može se izreći na period do jedne godine i računa se od dana napuštanja Crne Gore.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana, može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Način unosa otkaza boravka iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Otkaz boravka na osnovu vize za duži boravak (viza D)

Član 36

Odredbe čl. 34 i 35 ovog zakona, shodno se primjenjuju na otkaz boravka stranca na osnovu izdate vize za duži boravak (viza D).

2. Privremeni boravak

2.1. *Zajedničke odredbe*

Svrha privremenog boravka

Član 37

Privremeni boravak može se odobriti strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori duže od 90 dana, radi:

1) spajanja porodice;
2) srednjoškolskog obrazovanja ili studiranja;
3) učešća u programima međunarodne razmjene učenika i studenata ili drugim programima mladih;
4) specijalizacije, stručnog osposobljavanja i praktične obuke;
5) naučnoistraživačkog rada;
6) liječenja;
7) humanitarnih razloga;
8) korišćenja nepokretnosti koju posjeduje u Crnoj Gori;
9) obavljanja vjerske službe;
10) rada;
11) drugih opravdanih razloga, u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom.

Dozvola za privremeni boravak

Član 38

U slučajevima iz člana 37 stav 1 tač. 1 do 9 i tačka 11 ovog zakona, izdaje se dozvola za privremeni boravak.

Stranac kome je izdata dozvola za privremeni boravak može da boravi u Crnoj Gori u skladu sa svrhom zbog koje mu je privremeni boravak odobren.

Dozvola za privremeni boravak i rad

Član 39

U slučaju iz člana 37 stav 1 tačka 10 ovog zakona, izdaje se dozvola za privremeni boravak i rad.

Rad stranca, u smislu stava 1 ovog člana, obuhvata zapošljavanje, sezonsko zapošljavanje i rad upućenog radnika.

Izuzetno, stranac može da boravi i radi u Crnoj Gori na osnovu potvrde o prijavi rada izdate u skladu sa ovim zakonom.

Obrasci dozvola
Član 40

Dozvole iz čl. 38 i 39 ovog zakona su javne isprave kojima stranac dokazuje da mu je odobren privremeni boravak, odnosno privremeni boravak i rad.

Dozvole iz stava 1 ovog člana, izdaju se na propisanom obrascu koji sadrži: Grb Crne Gore, naziv "Crna Gora", naziv dozvole, zaštitne elemente i rubrike za unos ličnih i drugih podataka.

Podaci iz stava 2 ovog člana su: prezime, ime, jedinstveni matični broj stranca, pol, državljanstvo, dan, mjesec i godina rođenja, broj dozvole, datum izdavanja, datum do kojeg važi, fotografija, potpis, naziv organa koji je izdao dozvolu, pravni osnov za izdavanje dozvole i mašinski čitljiv zapis.

Pored podataka iz stava 3 ovog člana, dozvola za privremeni boravak i rad sadrži i sljedeće podatke: zanimanje, naziv, odnosno ime i prezime i sjedište, odnosno adresu i poreski identifikacioni broj poslodavca.

Unos podataka iz st. 3 i 4 ovog člana u obrasce dozvola vrši Ministarstvo.

Podatke koje sadrži mašinski čitljiv zapis utvrđuje Ministarstvo, u skladu sa preporukama ISAO Dos 9303.

Obrazac dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad, propisuje Ministarstvo, u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima.

Nadležnost za izradu obrazaca
Član 41

Obrazac dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad izrađuje Ministarstvo.

Izradu obrazaca dozvola iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo može povjeriti pravnom licu, u skladu sa propisima kojima se uređuju javne nabavke.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, ugovorom se uređuje pravo Ministarstva da pregleda i kontroliše dokumenta koja se odnose na postupak izrade, skladištenja i isporuke obrazaca dozvola.

Uslovi za izdavanje dozvola
Član 42

Strancu se može izdati dozvola za privremeni boravak i dozvola za privremeni boravak i rad, ako:

1) ima sredstva za izdržavanje;
2) ima obezbijeđen smještaj;
3) ima zdravstveno osiguranje;
4) ima važeću stranu putnu ispravu ili ličnu kartu koju mu je izdao nadležni organ druge države;
5) mu nije izrečena zabrana ulaska i boravka u Crnoj Gori;
6) u Crnoj Gori nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude;

7) u državi porijekla nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude;
8) ne postoje smetnje iz razloga nacionalne bezbjednosti, javnog poretka ili javnog zdravlja;
9) priloži dokaz o opravdanosti zahtjeva za izdavanje dozvole.

Za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana, za stranca mlađeg od 16 godina života nije potreban dokaz iz stava 1 tač. 6 i 7 ovog člana.

2.2. *Dozvola za privremeni boravak*

Privremeni boravak radi spajanja porodice
Član 43

Dozvola za privremeni boravak radi spajanja porodice izdaje se strancu koji je član uže porodice crnogorskog državljanina ili član uže porodice stranca kome je odobren stalni boravak ili privremeni boravak u Crnoj Gori.

Užom porodicom, u smislu stava 1 ovog člana, smatraju se supružnici, njihova djeca rođena u braku ili van braka, djeca jednog od supružnika i usvojena djeca, do navršenih 18 godina života.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, članom uže porodice može se smatrati i drugi srodnik ako postoje posebni, lični ili humanitarni razlozi za spajanje porodice u Crnoj Gori.

U slučaju poligamnog braka, spajanje porodice odobriće se samo jednom supružniku.

Dozvola za privremeni boravak iz stava 1 ovog člana, neće se izdati članu porodice stranca kome je izdata dozvola za boravak i rad radi sezonskog zapošljavanja.

Dozvola za privremeni boravak radi spajanja porodice izdaje se sa rokom važenja do jedne godine, odnosno do isteka roka važenja dozvole za privremeni boravak stranca sa kojim se spajanje traži.

Dozvola za privremeni boravak radi spajanja porodice može se produžiti u slučaju kad je crnogorski državljanin iz stava 1 ovog člana umro, kao i u slučaju prestanka braka koji je u Crnoj Gori trajao najmanje tri godine.

Brak iz koristi
Član 44

Dozvola za privremeni boravak radi spajanja porodice neće se izdati strancu ako se utvrdi da je brak zaključen iz koristi.

Brakom iz koristi, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se brak koji je zaključen sa namjerom da se ostvari ulazak ili boravak stranca u Crnoj Gori suprotno uslovima propisanim ovim zakonom.

Okolnosti koje mogu ukazivati da je brak zaključen iz koristi su da:
1) supružnici ne održavaju bračnu zajednicu;
2) supružnici ne izvršavaju obaveze koje proizilaze iz braka;
3) se supružnici nijesu upoznali prije zaključenja braka;
4) supružnici ne daju istinite lične podatke;

5) su za zaključenje braka data materijalna sredstva, a nije u pitanju običaj davanja miraza, kad supružnici dolaze iz zemalja u kojima je davanje miraza običaj;
6) postoje dokazi da su supružnici i ranije zaključivali brak iz koristi u Crnoj Gori ili u stranoj državi.

Privremeni boravak radi srednjoškolskog obrazovanja ili studiranja
Član 45

Dozvola za privremeni boravak radi srednjoškolskog obrazovanja ili studiranja može se izdati strancu koji ispunjava uslove iz člana 42 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži potvrdu o školovanju ili studiranju.

Dozvola za privremeni boravak iz stava 1 ovog člana, radi završetka školovanja ili studiranja, može se produžiti najduže do dvije godine po isteku roka propisanog za trajanje školovanja, odnosno studiranja.

Za izdavanje dozvole za privremeni boravak maloljetnom strancu, radi srednjoškolskog obrazovanja, potrebna je saglasnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika.

Privremeni boravak radi učešća u programima međunarodne razmjene učenika i studenata ili drugim programima mladih
Član 46

Strancu koji u Crnu Goru dolazi radi učestvovanja u programima međunarodne razmjene učenika i studenata ili drugim programima mladih može se izdati dozvola za privremeni boravak ako ispunjava uslove iz člana 42 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži i:

1) potvrdu organa državne uprave nadležnog za sprovođenje međunarodnih ugovora o razmjeni učenika ili studenata, kojom se potvrđuje učešće stranca u međunarodnoj razmjeni;
2) potvrdu nadležnog organa, odnosno institucije o finansiranju troškova školovanja ili studiranja, izdržavanja, smještaja, zdravstvenog osiguranja i troškova povratka stranca u državu čiji je državljanin.

Za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana maloljetnom strancu potrebna je saglasnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika.

Privremeni boravak radi specijalizacije, stručnog usavršavanja ili praktične obuke
Član 47

Dozvola za privremeni boravak radi specijalizacije, stručnog usavršavanja ili praktične obuke može se izdati strancu koji ispunjava uslove iz člana 42 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži potvrdu nadležnog organa, ustanove ili drugog pravnog lica u Crnoj Gori da mu je odobrena specijalizacija, stručno usavršavanje ili praktična obuka, kao i program kojim je utvrđeno vrijeme njihovog trajanja.

Privremeni boravak radi naučnoistraživačkog rada
Član 48

Dozvola za privremeni boravak radi naučnoistraživačkog rada može se izdati strancu koji ispunjava uslove iz člana 42 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži ugovor zaključen sa naučnoistraživačkom ustanovom ili ustanovom visokog obrazovanja, kao i drugim pravnim i fizičkim licem, u skladu sa zakonom.

Privremeni boravak radi liječenja
Član 49

Dozvola za privremeni boravak radi liječenja u Crnoj Gori može se izdati strancu koji ispunjava uslove iz člana 42 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži potvrdu izdatu od zdravstvene ustanove u kojoj će se liječiti, a koja sadrži i vrijeme potrebno za liječenje.

Dozvola za privremeni boravak iz stava 1 ovog člana, može se produžiti za vrijeme potrebno za liječenje stranca.

Privremeni boravak iz humanitarnih razloga
Član 50

Dozvola za privremeni boravak iz humanitarnih razloga može se izdati:

1) strancu za koga se pretpostavlja da je žrtva krivičnog djela trgovine ljudima;
2) maloljetnom strancu koji je napušten ili je žrtva organizovanog kriminala ili je iz drugih razloga ostao bez roditeljskog staranja ili bez pratnje;
3) strancu iz naročito opravdanih razloga humanitarne prirode.

Stranac iz stava 1 ovog člana ne mora ispunjavati uslove iz člana 42 stav 1 tač. 1, 2, 3 i 8 ovog zakona.

Dozvola za privremeni boravak iz humanitarnih razloga izdaje se na osnovu odgovarajućeg dokaza međunarodne organizacije, nevladine organizacije ili državnog organa koji strancu iz stava 1 ovog člana pruže pomoć i zaštitu ili dokaza nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da stranac sarađuje u rasvjetljavanju krivičnih djela.

Prava stranca sa odobrenim boravkom iz humanitarnih razloga
Član 51

Stranac kome je izdata dozvola za privremeni boravak iz humanitarnih razloga ima pravo na smještaj, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, rad i novčanu pomoć, u skladu sa zakonom.

Period refleksije
Član 52

Stranac za koga policija utvrdi da je žrtva krivičnog djela trgovine ljudima ima pravo da se u roku od 90 dana opredijeli da li će sarađivati u krivičnom postupku, odnosno da li će se pridružiti krivičnom gonjenju ili će biti svjedok u tom postupku (period refleksije).

Policija utvrđuje da li je stranac žrtva krivičnog djela trgovine ljudima, u saradnji sa organima, nevladinim i drugim organizacijama koji su nadležni, odnosno koji se bave prevencijom, edukacijom, prijavljivanjem i krivičnim gonjenjem izvršilaca i zaštitom

žrtava trgovine ljudima, a kad se radi o maloljetnom strancu i sa centrom za socijalni rad.

Zaštita stranca sa odobrenim boravkom iz humanitarnih razloga
Član 53

Stranac kome je izdata dozvola za privremeni boravak iz humanitarnih razloga ne smije se prinudno udaljiti zbog nezakonitog ulaska ili boravka u Crnoj Gori.

Strancu iz stava 1 ovog člana, za koga postoji opravdani strah da bi davanjem iskaza u krivičnom postupku mogao biti izložen opasnosti po život, zdravlje, fizički integritet ili slobodu, obezbjeđuje se zaštita i ostvarivanje prava u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita svjedoka.

Maloljetni stranac za koga je utvrđeno da je žrtva krivičnog djela trgovine ljudima neće biti vraćen ni u jednu državu, ako nakon procjene opasnosti i njegove bezbjednosti, postoje okolnosti koje upućuju da takav povratak ne bi bio u njegovom najboljem interesu.

Privremeni boravak radi korišćenja nepokretnosti
Član 54

Dozvola za privremeni boravak radi korišćenja nepokretnosti koju stranac posjeduje u Crnoj Gori, može se izdati strancu koji ispunjava uslove iz člana 42 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži list nepokretnosti ili drugi dokaz u skladu sa zakonom kojim se uređuje katastar nepokretnosti, kojim se potvrđuje vlasništvo na toj nepokretnosti.

Dozvola iz stava 1 ovog člana izdaje se sa rokom važenja od jedne godine.

Bliže uslove i način utvrđivanja visine vrijednosti nepokretnosti iz stava 1 ovog člana, propisuje Vlada na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.

Privremeni boravak radi obavljanja vjerske službe u Crnoj Gori
Član 55

Dozvola za privremeni boravak radi obavljanja vjerske službe u Crnoj Gori može se izdati strancu koji ispunjava uslove iz člana 42 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži potvrdu da je vjerska zajednica u kojoj namjerava da obavlja vjerski obred i vjerske poslove prijavila djelovanje i sjedište u Crnoj Gori, u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj vjerskih zajednica.

Zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak
Član 56

Zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak stranac podnosi lično Ministarstvu u mjestu boravka, na propisanom obrascu.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, stranac je dužan da priloži dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 42 stav 1 tač. 1, 2, 3, 4, 7 i 9 ovog zakona.

Prilikom podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana, od stranca se uzima fotografija, otisak dva prsta i digitalizovani svojeručni potpis.

Otisak dva prsta i potpis ne uzimaju se od djece mlađe od 12 godina života.

Stranac koji podnese uredan zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak prije isteka boravka od 90 dana može ostati u Crnoj Gori do donošenja izvršnog rješenja.

Odlučivanje o zahtjevu
Član 57

Dozvolu za privremeni boravak izdaje Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Agencije za nacionalnu bezbjednost (u daljem tekstu: Agencija) i policije, o postojanju smetnji iz razloga nacionalne bezbjednosti, odnosno javnog poretka iz člana 42 stav 1 tačka 8 ovog zakona.

Agencija i policija su dužne da mišljenje iz stava 1 ovog člana dostave Ministarstvu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva za davanje mišljenja.

Ako Ministarstvo ne dobije mišljenja iz stava 2 ovog člana u propisanom roku, smatraće se da ne postoje smetnje za izdavanje dozvole za privremeni boravak.

O zahtjevu za izdavanje dozvole za privremeni boravak odlučuje se u roku od 40 dana od dana predaje urednog zahtjeva.

O odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak odlučuje se rješenjem.

Protiv rješenja iz stava 5 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Bliže uslove i način izdavanja dozvole za privremeni boravak, kao i obrazac zahtjeva iz člana 56 ovog zakona, propisuje Ministarstvo.

Rok važenja
Član 58

Dozvola za privremeni boravak izdaje se sa rokom važenja do jedne godine, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Produženje privremenog boravka
Član 59

Zahtjev za produženje dozvole za privremeni boravak stranac podnosi lično Ministarstvu u mjestu boravka, najkasnije u roku od 30 dana prije isteka roka važenja dozvole za privremeni boravak.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, prilaže se važeća strana putna isprava ili lična karta koju je izdao nadležni organ druge države i dokaz o opravdanosti zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak, a ako je od dana uzimanja podataka iz člana 56 stav 3 ovog zakona proteklo pet godina, od stranca se uzimaju i ti podaci.

U slučaju da se zahtjev za produženje dozvole za privremeni boravak odobri, izdaje se dozvola za privremeni boravak sa novim rokom važenja do jedne godine.

Na postupak produženja dozvole za privremeni boravak primjenjuju se odredbe člana 57 ovog zakona.

Obrazac zahtjeva za produženje dozvole za privremeni boravak propisuje Ministarstvo.

Prestanak važenja dozvole za privremeni boravak
Član 60

Dozvola za privremeni boravak prestaje da važi:

1) istekom roka važenja;
2) prestankom razloga na osnovu kojih je dozvola izdata;
3) ako za vrijeme trajanja privremenog boravka stranac boravi van Crne Gore duže od 30 dana;
4) ako se naknadno utvrdi da postoje razlozi iz člana 9 ovog zakona;
5) ako je strancu izrečena zaštitna mjera udaljenja, mjera bezbjednosti protjerivanje stranca iz zemlje ili zaštitna mjera protjerivanje stranca sa teritorije Crne Gore;
6) ako stranac boravak u Crnoj Gori ne koristi u svrhu zbog kojeg je odobren;
7) u slučaju kad je stranac dozvolu za privremeni boravak dobio radi spajanja porodice, a naknadno se utvrdi da je brak zaključen iz koristi;
8) kad stranac ostvari pravo na stalni boravak.

Izuzetno od stava 1 tačka 3 ovog člana, strancu koji do 90 dana iz opravdanih razloga boravi van Crne Gore, neće prestati da važi dozvola za privremeni boravak ako o odlasku iz Crne Gore prethodno obavijesti Ministarstvo.

O postojanju razloga za prestanak važenja dozvole za privremeni boravak iz stava 1 tač. 2 do 7 ovog člana, policija obavještava Ministarstvo.

O prestanku važenja dozvole za privremeni boravak iz stava 1 tač. 2 do 7 ovog člana, Ministarstvo donosi rješenje.

Prilikom odlučivanja o prestanku važenja dozvole za privremeni boravak u slučajevima iz stava 1 tač. 3 i 8 ovog člana, naročito se uzimaju u obzir trajanje boravka, kao i lične, porodične, ekonomske i druge okolnosti.

U rješenju iz stava 4 ovog člana određuje se rok u kojem stranac mora napustiti Crnu Goru, koji ne može biti duži od 30 dana, i može se izreći zabrana ulaska i boravka u Crnoj Gori u periodu od jedne do pet godina.

Vrijeme zabrane ulaska iz stava 6 ovog člana, računa se od dana napuštanja Crne Gore.

Protiv rješenja iz stava 4 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

2.3. *Dozvola za privremeni boravak radi rada*

Privremeni boravak radi rada
Član 61

Stranac u Crnoj Gori može da radi na osnovu dozvole za privremeni boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Stranac može da radi u Crnoj Gori samo na poslovima za koje mu je izdata dozvola za privremeni boravak i rad ili potvrda o prijavi rada i samo kod onog poslodavca koji ga zapošljava.

Poslodavac može da rasporedi stranca samo na poslove za koje mu je izdata dozvola za boravak i rad, odnosno potvrda o prijavi rada.

Poslodavac mora u poslovnim prostorijama, odnosno mjestu rada stranca imati kopiju dozvole za boravak i rad, odnosno kopiju potvrde o prijavi rada stranca koji kod njega radi.

Poslodavac je dužan da o prestanku rada stranca, prije isteka roka važenja dozvole za boravak i rad, obavijesti Ministarstvo, najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka rada stranca.

Poslodavac ne smije zapošljavati niti koristiti rad stranca koji nezakonito boravi u Crnoj Gori.

Izuzeci
Član 62

Bez dozvole za privremeni boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, stranac može da radi u Crnoj Gori, ako ima:

1) dozvolu za privremeni boravak radi spajanja porodice sa crnogorskim državljaninom ili sa strancem koji ima dozvolu za stalni boravak;
2) priznat status izbjeglice ili odobrenu dodatnu zaštitu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje azil;
3) dozvolu za privremeni boravak iz humanitarnih razloga.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, stranac ima slobodan pristup tržištu rada Crne Gore, ukoliko posebnim propisom nije drukčije propisano.

Poslodavac mora u poslovnim prostorijama, odnosno mjestu rada stranca imati kopiju dozvole za privremeni boravak iz stava 1 tač. 1 i 3 ovog člana, odnosno dokaz o priznatom statusu izbjeglice ili odobrenoj dodatnoj zaštiti.

Poslodavac koji zapošljava stranca iz stava 1 ovog člana, dužan je da u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa ili početka rada stranca, odnosno prestanka rada, obavijesti Ministarstvo.

Namjena dozvola za privremeni boravak i rad
Član 63

Dozvola za privremeni boravak i rad, prema namjeni, može se izdati radi:

1) zapošljavanja stranca;
2) sezonskog zapošljavanja stranca;
3) rada upućenog radnika.

Upućeni radnik je stranac koji u ograničenom vremenskom periodu obavlja posao u Crnoj Gori, koja nije država u kojoj uobičajeno radi.

Dozvola iz stava 1 tačka 3 ovog člana, odnosi se na:

1) pružanje ugovorenih usluga;
2) kretanje lica unutar stranog privrednog društva.

Ograničenje
Član 64

Dozvola za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja i sezonskog zapošljavanja stranca može se izdati samo ako na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (u daljem tekstu: Zavod za zapošljavanje) nema nezaposlenih lica koja ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa na poslovima na koje se dozvola

odnosi ili je lice sa evidencije Zavoda za zapošljavanje odbilo zasnivanje radnog odnosa na tim poslovima.

Izuzetno, ograničenje iz stava 1 ovog člana ne odnosi se na zapošljavanje izvršnog direktora privrednog društva i stranca sa visokim obrazovanjem na rukovodećim poslovima, niti na preduzetnika.

Uslovi za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja i sezonskog zapošljavanja

Član 65

Dozvola za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja i sezonskog zapošljavanja izdaje se strancu koji ispunjava uslove iz člana 42 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži:

1) pisanu ponudu poslodavca za zapošljavanje stranca na određenom radnom mjestu;
2) dokaz o stečenom nivou obrazovanja i kvalifikacije;
3) dokaz o zdravstvenoj sposobnosti.

Potvrda Zavoda za zapošljavanje

Član 66

Poslodavac može dati pisanu ponudu iz člana 65 stav 1 tačka 1 ovog zakona, nakon dobijanja potvrde od Zavoda za zapošljavanje da na evidenciji tog Zavoda nema nezaposlenih lica koja ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa na poslovima na koje se ponuda odnosi ili je lice sa evidencije Zavoda za zapošljavanje odbilo zasnivanje radnog odnosa na tim poslovima.

Potvrda iz stava 1 ovog člana, izdaje se najkasnije u roku od 30 dana, od dana podnošenja zahtjeva za izdavanja potvrde i važi 60 dana od dana izdavanja.

Bliži način izdavanja potvrde iz stava 2 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove rada.

Zapošljavanje stranca

Član 67

Dozvola za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja stranca izdaje se sa rokom važenja do jedne godine.

Dozvola iz stava 1 ovog člana, može se produžiti najduže do dvije godine.

Poslodavac je dužan da, u roku od osam dana od dana izdavanja dozvole za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja, sa strancem zaključi ugovor o radu i prijavi ga na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa propisima o radu.

Ukoliko stranac ne stupi na rad u roku iz stava 3 ovog člana, poslodavac je dužan da, najkasnije u roku od tri dana, o tome obavijesti Ministarstvo radi poništavanja dozvole za boravak i rad.

Sezonsko zapošljavanje stranca

Član 68

Pod sezonskim zapošljavanjem stranca podrazumijeva se radni odnos na određeno vrijeme u djelatnostima koje su sezonskog karaktera, gdje je potreba u određenom periodu za radnom snagom znatno veća.

Dozvola za privremeni boravak i rad radi sezonskog zapošljavanja izdaje se sa rokom važenja do šest mjeseci u vremenskom periodu od jedne godine.

Dozvola iz stava 2 ovog člana, koja je izdata sa rokom važenja kraćim od šest mjeseci, može se produžiti do isteka roka od šest mjeseci.

Poslodavac je dužan da, u roku od osam dana od dana izdavanja dozvole za privremeni boravak i rad radi sezonskog zapošljavanja, sa strancem zaključi ugovor o radu i prijavi ga na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa propisima o radu.

Ukoliko stranac ne stupi na rad u roku iz stava 4 ovog člana, poslodavac je dužan da, najkasnije u roku od tri dana, o tome obavijesti Ministarstvo radi poništavanja dozvole za boravak i rad.

Pružanje ugovorenih usluga stranca
Član 69

Stranac može pružati ugovorene usluge na osnovu ugovora zaključenog između stranog privrednog društva i pravnog lica sa sjedištem u Crnoj Gori za koje se usluge vrše.

Ugovorene usluge može pružati stranac koji je zaposlen kod stranog privrednog društva iz stava 1 ovog člana.

Uslovi za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad radi pružanja ugovorenih usluga
Član 70

Dozvola za privremeni boravak i rad radi pružanja ugovorenih usluga izdaje se strancu koji ispunjava uslove iz člana 42 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva, koji je preveden na crnogorski jezik od strane ovlašćenog prevodioca, priloži:

1) ugovor o pružanju ugovorenih usluga;
2) dokaz da je zaposlen kod stranog privrednog društva;
3) dokaz nadležnog organa o socijalnom osiguranju.

Dozvola za privremeni boravak i rad radi pružanja ugovorenih usluga izdaje se sa rokom važenja do jedne godine i može se produžiti do završetka ugovorenih usluga, odnosno najduže do dvije godine.

Kretanje lica unutar stranog privrednog društva
Član 71

Strano privredno društvo može privremeno da rasporedi svog zaposlenog na rad u dio stranog društva, odnosno privredno društvo čiji je osnivač, a koje je registrovano u Crnoj Gori, pod uslovom da je stranac u tom stranom privrednom društvu zaposlen najmanje jednu godinu i da obavlja poslove rukovodioca ili specijaliste.

Rukovodilac, u smislu stava 1 ovog člana, je lice koje obavlja poslove upravljanja ili je član menadžmenta stranog privrednog društva ili upravlja, odnosno rukovodi organizacionom cjelinom ili vrši poslove praćenja i kontrole rada zaposlenih ili odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u tom društvu.

Specijalista, u smislu stava 1 ovog člana, je lice koje posjeduje posebna stručna znanja potrebna za poslovanje stranog privrednog društva.

Uslovi za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad radi kretanja lica unutar stranog privrednog društva

Član 72

Dozvola za privremeni boravak i rad radi kretanja lica unutar stranog privrednog društva izdaje se strancu koji ispunjava uslove iz člana 42 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva, koji je preveden na crnogorski jezik od strane ovlašćenog prevodioca, priloži:

1) dokaz o privremenom raspoređivanju iz člana 71 ovog zakona;
2) dokaz da je zaposlen kod stranog privrednog društva najmanje jednu godinu;
3) dokaz nadležnog organa o socijalnom osiguranju.

Dozvola za privremeni boravak i rad radi kretanja lica unutar stranog privrednog društva izdaje se sa rokom važenja do jedne godine i može se produžiti do završetka poslova, odnosno najduže do dvije godine.

Godišnja kvota za rad stranaca

Član 73

Godišnji broj dozvola za privremeni boravak i rad stranaca (u daljem tekstu: godišnja kvota) utvrđuje Vlada, u skladu sa migracionom politikom, stanjem i kretanjem na tržištu rada u Crnoj Gori, najkasnije do 30. novembra tekuće godine, za narednu godinu.

Godišnjom kvotom utvrđuju se djelatnosti i zanimanja u kojima se stranci mogu zapošljavati, odnosno pružati ugovorene usluge.

U okviru godišnje kvote, odvojeno se utvđuje godišnja kvota za zapošljavanje, sezonsko zapošljavanje stranaca i pružanje ugovorenih usluga.

Utvrđivanje godišnje kvote

Član 74

Godišnja kvota se utvrđuje na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove rada, uz prethodno pribavljena mišljenja Zavoda za zapošljavanje, organa državne uprave nadležnih za pojedine djelatnosti za koje se utvrđuje godišnja kvota i Socijalnog savjeta.

Vlada može ograničiti godišnju kvotu, povećati broj, odnosno izvršiti preraspored po namjenama, ako je to uslovljeno promjenama odnosa ponude i tražnje na tržištu rada ili zbog posebnih uslova u pojedinim djelatnostima.

Kriterijume i postupak za utvrđivanje godišnje kvote utvrđuje Vlada, na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove rada.

Rad stranca mimo godišnje kvote

Član 75

Dozvola za privremeni boravak i rad mimo godišnje kvote može se izdati strancu:

1) koji u Crnoj Gori obavlja poslove na osnovu međunarodnog ugovora koji Crna Gora zaključi sa drugom državom, pod uslovom uzajamnosti;
2) koji izvodi nastavu u ustanovama obrazovanja, na jeziku i pismu pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;
3) profesionalnom sportisti ili sportskom radniku koji u Crnoj Gori radi u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport;

4) iz člana 64 stav 2 ovog zakona;
5) koji je privremeno raspoređen kao rukovodilac ili specijalista, u skladu sa članom 71 ovog zakona;
6) koji je uključen u realizaciju razvojnih projekata koje je utvrdila Vlada;
7) sa prebivalištem u susjednoj državi, koji je zaposlen ili obavlja rad u Crnoj Gori i najmanje jednom nedjeljno se vraća u mjesto prebivališta (dnevni migrant).

Zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad
Član 76

Zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad stranac podnosi lično Ministarstvu u mjestu boravka, na propisanom obrascu.

Pored dokaza o opravdanosti zahtjeva iz čl. 65, 70 i 72 ovog zakona, uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, stranac je dužan da priloži dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 42 stav 1 tač. 1, 2, 3, 4, 7 i 9 ovog zakona.

Prilikom podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana, od stranca se uzima fotografija, otisak dva prsta i digitalizovani svojeručni potpis.

Izuzetno, zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad može podnijeti Ministarstvu i poslodavac u mjestu namjeravanog boravka stranca, sjedištu poslodavca u Crnoj Gori ili mjestu rada stranca.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, poslodavcu se izdaje potvrda o rezervaciji godišnje kvote, ako podnese dokaze iz stava 2 ovog člana.

Potvrda iz stava 5 ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet dana.

U slučaju podnošenja zahtjeva u skladu sa stavom 4 ovog člana, stranac je dužan da se, u roku od pet dana od dana izdavanja potvrde javi Ministarstvu u mjestu podnošenja zahtjeva, radi davanja podataka iz stava 3 ovog člana. U protivnom smatraće se da je poslodavac odustao od zahtjeva.

Stranac kome je izdata viza za duži boravak (viza D) radi rada, dužan je da podnese zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad u roku od deset dana od dana izdavanje vize.

Stranac koji podnese uredan zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad prije isteka boravka od 90 dana, može ostati u Crnoj Gori do donošenja izvršnog rješenja.

O prijemu zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad Ministarstvo izdaje potvrdu, u kojoj je naznačen rok u kojem podnosilac zahtjeva može preuzeti dozvolu.

Obrazac zahtjeva iz stava 1 ovog člana i obrazac potvrde iz stava 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad
Član 77

Dozvolu za privremeni boravak i rad izdaje Ministarstvo u skladu sa članom 57 st. 1, 2, 3, 5 i 6 ovog zakona.

O zahtjevu za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad odlučuje se u roku od 20 dana od dana predaje urednog zahtjeva.

Ukoliko podnosilac zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad ne preuzme dozvolu najkasnije u roku od pet dana, po isteku roka naznačenog u potvrdi iz člana 76 stav 10 ovog zakona smatraće se da je odustao od zahtjeva.

Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad zbog popunjenosti godišnje kvote može se pokrenuti upravni spor.

Bliže uslove i način izdavanja dozvole za privremeni boravak i rad propisuje Ministarstvo.

Zahtjev za produženje dozvole za privremeni boravak i rad
Član 78

Zahtjev za produženje dozvole za privremeni boravak i rad stranac ili poslodavac podnosi Ministarstvu u mjestu boravka stranca, sjedištu poslodavca u Crnoj Gori ili mjestu rada stranca, najkasnije u roku od 30 dana prije isteka roka važenja dozvole za privremeni boravak i rad.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, prilaže se važeća strana putna isprava ili lična karta stranca koju je izdao nadležni organ druge države i dokaz o opravdanosti zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad, a ako je od dana uzimanja podataka iz člana 76 stav 3 ovog zakona proteklo pet godina, od stranca se uzimaju i ti podaci.

U slučaju da se zahtjev za produženje dozvole za privremeni boravak i rad odobri, izdaje se dozvola za privremeni boravak i rad sa novim rokom važenja do jedne godine.

Na postupak produženja dozvole za privremeni boravak i rad primjenjuju se odredbe člana 77 ovog zakona.

Obrazac zahtjeva za produženje dozvole za privremeni boravak i rad propisuje Ministarstvo.

Prestanak dozvole za privremeni boravak i rad
Član 79

Dozvola za privremeni boravak i rad prestaje da važi:

1) istekom roka važenja;
2) prestankom ugovora o radu, odnosno ugovora o pružanju ugovorenih usluga ili prestankom rješenja o privremenom raspoređivanju;
3) ako stranac obavlja poslove za koje mu nije izdata dozvola za privremeni boravak i rad;
4) ako se naknadno utvrdi da postoje razlozi iz člana 9 ovog zakona;
5) ako je strancu izrečena zaštitna mjera udaljenja, mjera bezbjednosti protjerivanje stranca iz zemlje ili zaštitna mjera protjerivanje stranca sa teritorije Crne Gore ;
6) kad stranac ostvari pravo na stalni boravak.

O postojanju razloga za prestanak važenja dozvole za privremeni boravak i rad iz stava 1 tač. 2 do 5 ovog člana, policija, inspekcija rada, poslodavac i drugi organi koji u okviru svoje nadležnosti mogu utvrditi postojanje tih razloga, dužni su da obavijeste Ministarstvo.

O prestanku važenja dozvole za privremeni boravak i rad iz stava 1 tač. 2 do 5 ovog člana, Ministarstvo donosi rješenje.

U rješenju iz stava 3 ovog člana, određuje se rok u kojem stranac mora napustiti Crnu Goru, koji ne može biti duži od 30 dana, a u slučajevima iz stava 1 tač. 3, 4 i 5 ovog člana, može se izreći zabrana ulaska i boravka u Crnoj Gori u periodu od jedne do pet godina.

Vrijeme zabrane ulaska iz stava 4 ovog člana, računa se od dana napuštanja Crne Gore.

Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Poništavanje dozvole za privremeni boravak i rad
Član 80

Dozvola za privremeni boravak i rad poništava se:

1) ako je izdata na osnovu neistinitih podataka o strancu ili poslodavcu;
2) u slučaju iz člana 67 stav 4 i člana 68 stav 5 ovog zakona.

Rješenje o poništavanju dozvole za privremeni boravak i rad donosi Ministarstvo.

Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Potvrda o prijavi rada
Član 81

Na osnovu izdate potvrde o prijavi rada u Crnoj Gori mogu boraviti i raditi do 90 dana, u vremenskom periodu od jedne godine, stranci:

1) koji u Crnoj Gori obavljaju poslove na osnovu međunarodnih ugovora koje Crna Gora zaključi sa međunarodnom organizacijom ili Evropskom unijom o stručno-tehničkoj pomoći ili na osnovu drugih potvrđenih međunarodnih ugovora;
2) osnivači, članovi organa upravljanja i rukovođenja i izvršni organi privrednog društva kao i revizori koje je to privredno društvo angažovalo;
3) koji su pozvani kao profesori ili predavači i naučni radnici koji učestvuju u nekom naučnoistraživačkom projektu od značaja za Crnu Goru;
4) predavači koji učestvuju na organizovanim stručnim skupovima i seminarima;
5) civilni i vojni službenici vlada drugih država koji u Crnu Goru dolaze na osnovu ugovora o saradnji sa Vladom;
6) koji obavljaju usluge za koje se zahtijeva visoko obrazovanje ili posebno specijalističko znanje i iskustvo, uz prethodno dobijenu saglasnost organa državne uprave nadležnog za djelatnost u kojoj se usluga pruža.
7) koji obavljaju poslove istraživanja u Crnoj Gori koje je odobrila Vlada;
8) dopisnici akreditovani u Crnoj Gori ili izvještači stranih medija;
9) umjetnici i tehničko osoblje za operu, balet, pozorište, koncerte, likovne i druge kulturne manifestacije, ako u Crnoj Gori ne borave duže od 30 dana, odnosno tri mjeseca godišnje sa prekidima;
10) autori i izvođači na području filmske, televizijske, muzičke, muzičko-scenske, plesne i baletske umjetnosti, kao i prateće tehničko osoblje, ako u Crnoj Gori ne borave duže od 30 dana, odnosno tri mjeseca godišnje sa prekidima;

11) zaposleni u stranom privrednom društvu, koji obavljaju dodatno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih, odnosno koji se dodatno osposobljavaju i usavršavaju, kod pravnog lica sa sjedištem u Crnoj Gori koje je poslovno ili vlasnički povezano sa tim stranim privrednim društvom;
12) koji u Crnu Goru dolaze radi učestvovanja na sportskim takmičenjima;
13) koji obavljaju poslove isporuke, montaže ili servisa mašina ili opreme, ako njihov rad ne traje duže od 30 dana neprekidno, odnosno ukupno tri mjeseca godišnje sa prekidima;
14) koji učestvuju na sajamskim ili izložbenim manifestacijama na kojima izlaže njihov poslodavac;
15) učenici ili studenti koji u Crnoj Gori obavljaju praksu na osnovu međunarodnog ugovora o razmjeni učenika, odnosno studenata;
16) koji djeluju u okviru registrovanih humanitarnih organizacija;
17) zaposleni u cirkusima ili zabavnim parkovima;

Pravna i fizička lica koja koriste usluge stranaca iz stava 1 ovog člana dužna su da imaju zaključen ugovor ili drugi dokaz o izvršenju posla sa strancem ili stranim poslodavcem koji upućuje stranca na rad u Crnu Goru.

Pravna i fizička lica iz stava 2 ovog člana, dužna su da prije početka rada stranca iz stava 1 ovog člana podnesu prijavu o radu tog stranca Ministarstvu, u mjestu obavljanja poslova ili u sjedištu poslodavca.

Ministarstvo je dužno da poslodavcu ili fizičkom licu iz stava 3 ovog člana izda potvrdu o prijavi rada, u roku od sedam dana.

Na osnovu izdate potvrde o prijavi rada stranac za istog poslodavca ili primaoca usluga može raditi na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Bliže uslove za izdavanja potvrde o prijavi rada, obrazac prijave rada, kao i obrazac potvrde o prijavi rada propisuje Ministarstvo.

3. Stalni boravak

Pravo na stalni boravak
Član 82

Stranac može stalno boraviti u Crnoj Gori na osnovu dozvole za stalni boravak.

Dozvola za stalni boravak može se izdati strancu koji je do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole zakonito boravio u Crnoj Gori neprekidno pet godina na osnovu odobrenog privremenog boravka ili odobrene dodatne zaštite u skladu sa zakonom kojim se uređuje azil.

Smatra se da je stranac neprekidno boravio u Crnoj Gori i kad je u razdoblju od pet godina odsustvovao iz Crne Gore više puta do deset mjeseci ukupno ili jednom do šest mjeseci.

Izuzetno, dozvola za stalni boravak može se izdati strancu koji je do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole imao odobren privremeni boravak u Crnoj Gori manje od pet godina neprekidno, ako to nalažu razlozi humanosti ili to predstavlja interes za Crnu Goru.

U vrijeme koje je potrebno za odobrenje stalnog boravka ne računa se vrijeme koje je stranac proveo u Crnoj Gori na:

1) privremenom boravku radi srednjoškolskog obrazovanja ili studiranja;
2) privremenom boravku radi korišćenja nepokretnosti koje stranac posjeduje u Crnoj Gori;
3) privremenom boravku radi sezonskog zapošljavanja i rada upućenog radnika;
4) izdržavanju kazne zatvora.

Dozvola za stalni boravak može se izdati djetetu:
1) čija oba roditelja u trenutku njegovog rođenja imaju odobren stalni boravak;
2) čiji je jedan od roditelja, u trenutku njegovog rođenja, crnogorski državljanin i ima prebivalište u Crnoj Gori ili stranac koji ima odobren stalni boravak, uz saglasnost drugog roditelja;
3) čiji jedan roditelj, u trenutku njegovog rođenja, ima odobren stalni boravak, a drugi roditelj je nepoznat ili je umro.

Uslovi za izdavanje dozvole za stalni boravak
Član 83

Strancu se može izdati dozvola za stalni boravak, ako:
1) ima važeću stranu putnu ispravu;
2) u Crnoj Gori nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude;
3) u državi porijekla nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude;
4) ima sredstava za izdržavanje;
5) ima zdravstveno osiguranje;
6) ima obezbijeđen smještaj;
7) ne postoje smetnje iz razloga nacionalne bezbjednosti, javnog poretka ili javnog zdravlja.

Obrazac dozvole za stalni boravak
Član 84

Dozvola za stalni boravak je javna isprava kojom stranac dokazuje da mu je odobren stalni boravak u Crnoj Gori.

Dozvola iz stava 1 ovog člana izdaje se na propisanom obrascu koji sadrži: Grb Crne Gore, naziv "Crna Gora", naziv dozvole, zaštitne elemente i rubrike za unos ličnih i drugih podataka.

Podaci iz stava 2 ovog člana su: prezime, ime, jedinstveni matični broj stranca, pol, državljanstvo, dan, mjesec i godina rođenja, broj dozvole, datum izdavanja, datum do kojeg važi, fotografija, potpis, naziv organa koji je izdao dozvolu i mašinski čitljiv zapis.

Unos podataka iz stava 3 ovog člana u obrazac dozvole vrši Ministarstvo.

Podatke koje sadrži mašinski čitljiv zapis utvrđuje Ministarstvo, u skladu sa preporukama ISAO Dos 9303.

Obrazac dozvole za stalni boravak izrađuje Ministarstvo u skladu sa članom 41 ovog zakona.

Obrazac dozvole za stalni boravak propisuje Ministarstvo, u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za stalni boravak
Član 85

Zahtjev za izdavanje dozvole za stalni boravak stranac podnosi lično Ministarstvu u mjestu boravka, na propisanom obrascu.

U trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za stalni boravak stranac mora imati odobren privremeni boravak.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, stranac je dužan da priloži dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 83 stav 1 tač. 1, 3, 4, 5 i 6 ovog zakona.

Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 83 stav 1 tač. 2 i 3 ovog zakona ne podnosi se za stranca mlađeg od 16 godina života.

Prilikom podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana od stranca se uzima fotografija, otisak dva prsta i digitalizovani svojeručni potpis.

Otisak dva prsta i potpis ne uzima se od djece mlađe od 12 godina.

Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje dozvole za stalni boravak
Član 86

Dozvolu za stalni boravak izdaje Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Agencije i policije o postojanju smetnji iz razloga nacionalne bezbjednosti, odnosno javnog poretka iz člana 83 stav 1 tačka 7 ovog zakona.

Agencija i policija dužne su da mišljenje iz stava 1 ovog člana dostave Ministarstvu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva za davanje mišljenja.

Ako Ministarstvo ne dobije mišljenja iz stava 2 ovog člana, u propisanom roku, smatraće se da ne postoje smetnje za izdavanje dozvole za stalni boravak.

O zahtjevu za izdavanje dozvole za stalni boravak odlučuje se u roku od šest mjeseci od dana predaje urednog zahtjeva.

O odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za stalni boravak odlučuje se rješenjem.

Protiv rješenja iz stava 5 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Način izdavanja dozvole za stalni boravak, kao i obrazac zahtjeva iz člana 85 ovog zakona, propisuje Ministarstvo.

Rok važenja dozvole za stalni boravak
Član 87

Dozvola za stalni boravak izdaje se sa rokom važenja od pet godina.

Strancu mlađem od četiri godine života dozvola za stalni boravak izdaje se sa rokom važenja od dvije godine.

Stranac je dužan da, u roku od osam dana od dana isteka roka važenja dozvole iz st. 1 i 2 ovog člana, podnese zahtjev za izdavanje nove dozvole za stalni boravak.

Prava stranca sa odobrenim stalnim boravkom
Član 88

Stranac koji ima dozvolu za stalni boravak ima pravo kao crnogorski državljanin na:

1) rad;
2) obrazovanje i stručno usavršavanje;
3) priznavanje diploma i sertifikata;
4) socijalnu pomoć, zdravstveno i penzijsko osiguranje;
5) poreske olakšice;
6) pristup tržištu roba i usluga;
7) slobodu udruživanja, povezivanja i članstva u organizacijama koje zastupaju interese radnika ili poslodavaca.

Prava iz stava 1 ovog člana, ostvaruju se u skladu sa zakonima kojima se uređuje način ostvarivanja tih prava.

Prestanak stalnog boravka
Član 89

Dozvola za stalni boravak prestaje da važi ako:

1) je stranac u Crnoj Gori pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti;
2) to zahtijevaju razlozi nacionalne bezbjednosti ili javnog poretka;
3) je stranac dao lažne podatke o identitetu ili ako je izdata na osnovu neistinitih podataka o strancu;
4) je strancu izrečena zaštitna mjera udaljenja, mjera bezbjednosti protjerivanje stranca iz zemlje ili zaštitna mjera protjerivanje stranca sa teritorije Crne Gore;
5) se utvrdi da se stranac iselio iz Crne Gore ili neprekidno boravio duže od šest mjeseci u drugoj državi;
6) se stranac odrekao od stalnog boravka;
7) je stranac stekao crnogorsko državljanstvo.

O prestanku važenja dozvole za stalni boravak iz stava 1 tač. 1 do 5 ovog člana, Ministarstvo donosi rješenje.

Rješenjem iz stava 2 ovog člana, određuje se rok u kojem stranac mora napustiti Crnu Goru, a u slučajevima iz stava 1 tač. 2 do 5 ovog člana, može se izreći zabrana ulaska i boravka u Crnu Goru od jedne do pet godina.

Vrijeme zabrane ulaska iz stava 3 ovog člana, računa se od dana napuštanja Crne Gore.

Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana, može se pokrenuti upravni spor.

Postojanje smetnji sa aspekta nacionalne bezbjednosti
Član 90

Postojanje razloga, odnosno smetnji sa aspekta nacionalne bezbjednosti iz člana 9 stav 1 tačka 3, člana 10 stav 1 tačka 4, člana 12, člana 19 stav 3, člana 34 stav 1 tačka 2, člana 60 stav 1 tačka 4, člana 79 stav 1 tačka 4, člana 89 stav 1 tačka 2, člana 119 stav 1 tačka 4, člana 126 stav 1 tačka 2 ovog zakona utvrđuje Agencija i o tome Ministarstvu, odnosno policiji dostavlja mišljenje, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Razlozi, odnosno smetnje sa aspekta nacionalne bezbjednosti, u smislu stava 1 ovog člana, člana 57 stav 1 i člana 86 stav 1 ovog zakona, postoje ako lice:

1) sprovodi ili je sprovodilo aktivnosti koje bi mogle dovesti do izvršenja krivičnih djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom;
2) sprovodi aktivnosti koje bi mogle dovesti do izvršenja krivičnih djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore;
3) pripada ili je pripadalo organizacijama i grupama koje se zalažu za nasilnu promjenu ustavnog uređenja ili djeluju na način kojim se ugrožavaju Ustavom utvrđena ljudska prava i slobode;
4) javno se zalaže i širi ideje kojima se raspiruje nacionalna, vjerska ili rasna diskriminacija;
5) pripada ili je pripadalo organizacijama i organizovanim kriminalnim grupama koje pripremaju ili izvršavaju krivična djela i na bilo koji drugi način pruža podršku ovim organizacijama i grupama;
6) ima ili je imalo vezu ili održava vezu sa licima koja neovlašćeno prikupljaju tajne i druge podatke, teroristima, saboterima, članovima organizovanih kriminalnih grupa ili licima za koja se osnovano sumnja da pripadaju takvim grupama;
7) ne poštuje državu Crnu Goru i njene simbole, ne izvršava odluke sudova, organa državne uprave i drugih organa, i
8) ako druge okolnosti ukazuju da lice, po izdavanju dozvole za privremeni boravak, dozvole za privremeni boravak i rad i dozvole za stalni boravak, ne bi poštovalo pravni poredak Crne Gore.

Kad Ministarstvo ili policija donosi rješenje na osnovu mišljenja Agencije da postoje razlozi, odnosno smetnje iz stava 2 ovog člana, u obrazloženju rješenja se ne navode ti razlozi.

V. PRIJAVA I ODJAVA BORAVKA STRANCA

Podnošenja prijave i odjave
Član 91

Stranac kome je izdata viza za duži boravak (viza D) ili boravi u Crnoj Gori do 90 dana u skladu sa članom 33 ovog zakona, dužan je da podnese prijavu boravka u mjestu u kome namjerava da boravi, na propisanom obrascu.

U slučaju da stranac kome je izdata dozvola za privremeni boravak, dozvola za privremeni boravak i rad i dozvola za stalni boravak namjerava da u drugom mjestu u Crnoj Gori privremeno boravi duže od osam dana, dužan je da podnese prijavu boravka.

Stranac iz stava 1 ovog člana, dužan je da podnese prijavu boravka i u slučaju kad u drugom mjestu u Crnoj Gori namjerava da boravi duže od 24 časa.

Prijavu iz st. 1, 2 i 3 ovog člana stranac podnosi policiji, u roku od 24 časa od dolaska u mjesto boravka.

Stranac iz st. 1, 2 i 3 ovog člana dužan je da podnese odjavu boravka policiji u roku od 24 časa prije odlaska iz mjesta boravka, na propisanom obrascu.

Odjava boravka se ne podnosi, ako stranac napusti mjesto boravka protekom vremena trajanja boravka navedenog u prijavi.

Prijavu i odjavu iz st. 1 do 5 ovog člana, za dijete, podnosi stranac roditelj, usvojilac, staralac, hranitelj, odnosno lice kome je dijete povjereno na čuvanje, njegu, vaspitanje i obrazovanje.

Prijava i odjava iz st. 1 do 5 ovog člana sadrže sljedeće podatke: prezime i ime; pol; jedinstveni matični broj; mjesto, državu i datum rođenja; državljanstvo; mjesto prebivališta i adresu u državi porijekla; mjesto boravka i adresu; datum prijave i vrijeme boravka; datum odjave; vrstu, broj, rok važenja strane putne isprave ili lične karte koju je izdao nadležni organ druge države; državu i naziv organa koji je izdao stranu putnu ili drugu ispravu; vrstu, broj, rok važenja i mjesto izdavanja vize; datum i mjesto ulaska u Crnu Goru; prezime, ime i jedinstveni matični broj korisnika objekta gdje stranac boravi, a po potrebi i druge podatke.

Obrazac prijave i odjave boravka stranca iz st. 1 i 5 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Podnošenje prijave i odjave davaoca smještaja
Član 92

U slučaju kad stranac koristi usluge davaoca smještaja, obavezu podnošenja prijave, odnosno odjave boravka iz člana 91 ovog zakona, za stranca ima davalac smještaja.

Prijava i odjava iz stava 1 ovog člana, podnosi se policiji u mjestu u kojem se prijavljuje boravak stranca, u roku od 12 časova od dolaska, na propisanom obrascu.

Prijava i odjava iz stava 1 ovog člana, pored podataka iz člana 91 stav 8 ovog zakona, sadrži i sljedeće podatke: naziv i sjedište, odnosno prezime i ime davaoca smještaja; naziv objekta smještaja; registarski broj upisa, odnosno matični broj davaoca smještaja, i adresu na koju se stranac prijavljuje, odnosno sa koje se odjavljuje.

Stranac koji koristi usluge smještaja iz stava 1 ovog člana dužan je da davaocu smještaja da podatke iz člana 91 stav 8 ovog zakona.

Podatke iz stava 4 ovog člana za poslovno nesposobnog stranca davaocu smještaja daje roditelj, staratelj ili član porodice tog stranca.

Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, prilikom prijave ili odjave boravka organizovane grupe stranaca, koja broji najmanje deset stranaca, a njihov boravak ne traje duže od osam dana, može se podnijeti spisak članova grupe koji, za svakog člana, sadrži podatke iz stava 3 ovog člana.

Davalac smještaja dužan je da provjeri istinitost podataka uvidom stranu putnu ispravu i da u prijavi i odjavi boravka policiji navede istinite podatke.

Obrazac iz stava 2 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Evidencija davaoca smještaja
Član 93

Davalac smještaja dužan je da vodi evidenciju o strancima kojima pruža usluge smještaja.

Davalac smještaja u evidenciju iz stava 1 ovog člana unosi podatke iz člana 92 stav 3 ovog zakona, koji moraju biti tačni.

Podaci u evidenciji iz stava 1 ovog člana čuvaju se dvije godine od dana unosa u evidenciju, nakon čega ih davalac smještaja briše.

Davalac smještaja dužan je da omogući policiji uvid u evidenciju iz stava 1 ovog člana.

Sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Način podnošenja prijave i odjave
Član 94

Davalac smještaja prijavu i odjavu boravka stranca dostavlja elektronski, a ako nema tehničkih mogućnosti za dostavljanje elekronskim putem davalac smještaja prijavu i odjavu boravka može dostavljati preko turističke organizacije iz člana 95 ovog zakona ili na propisanom obrascu u pisanoj formi.

Nepostojanje mogućnosti za dostavljane prijave i odjave boravka stranca elektonskim putem utvrđuje policija o čemu davaocu smještaja izdaje potvrdu.

Način podnošenja prijave i odjave boravka stranca propisuje Ministarstvo.

Podnošenje prijave preko turističke organizacije
Član 95

Stranac koji boravi u Crnoj Gori u turističke svrhe, a ne koristi usluge davaoca smještaja, može prijavu i odjavu boravka stranca, u skladu sa ovim zakonom podnijeti preko turističke organizacije u mjestu boravka.

Prijavu, odnosno odjavu turistička organizacija iz stava 1 ovog člana dostavlja policiji elekronskim putem.

Bliži način podnošenja prijave, odnosno odjave iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove turizma.

Ostale obaveze podnošenja prijave i odjave F
Član 96

Privredno društvo, preduzetnik i lice kome stranac sa boravkom do 90 dana dolazi u posjetu i kojem obezbjeđuje smještaj duže od 12 časova obavezan je da policiji podnese prijavu i odjavu boravka stranca, u roku od 12 časova od dolaska, odnosno odlaska stranca.

Zdravstvena ustanova koja primi stranca na liječenje dužna je da policiji podnese prijavu boravka stranca, u roku od 12 časova od časa prijema stranca na liječenje, ukoliko stranac nije prijavio svoj boravak.

U roku iz stava 2 ovog člana zdravstvena ustanova je dužna da policiji podnese odjavu boravka stranca nakon završetka liječenja.

Organ uprave nadležan za izvršenje kazne zatvora i ustanova i organizacija u kojima se izvršavaju kazna maloljetničkog zatvora i institucionalna vaspitna mjera dužni su da policiji podnesu prijavu i odjavu boravka stranca, u roku od 12 časova od prijema, odnosno otpuštanja stranca.

Obavezu iz stava 3 ovog člana ima i zdravstvena ili druga specijalizovana ustanova u kojoj je stranac smješten radi izvršavanja mjere bezbjednosti, odnosno zaštitne mjere.

Prijava i odjava boravka stranca iz st. 1, 2, 3 i 4 ovog člana podnosi se na obrascu iz člana 92 stav 2 ovog zakona.

Rok važenja prijave
Član 97

Prijava boravka važi do isteka vremena trajanja boravka navedenog u prijavi.

Ako u prijavi nije navedeno vrijeme trajanja boravka, a odjava nije podnijeta, prijava boravka važi šest mjeseci, odnosno za stranca sa boravkom do 90 dana do isteka tog boravka.

Po isteku vremena boravka navedenog u prijavi, odnosno po isteku šest mjeseci ili istekom boravka do 90 dana, boravak se odjavljuje po službenoj dužnosti.

Slučajevi kad prijava boravka nije obavezna
Član 98

Prijava boravka ne podnosi se za stranca koji je:

1) smješten u prihvatilištu za žrtve nasilja;
2) pripadnik jedinice za zaštitu, spašavanje i pomoć, ako na poziv državnih organa učestvuje u otklanjanju posljedica elementarne nepogode.

VI. NEZAKONITI BORAVAK

Dužnost stranca da napusti Crnu Goru
Član 99

Stranac koji nezakonito boravi u Crnoj Gori mora napustiti njenu teritoriju odmah ili u roku koji mu je određen u skladu sa ovim zakonom.

Nezakonitim boravkom u Crnoj Gori, u smislu ovog zakona, smatra se boravak stranca bez vize kad je viza u skladu sa ovim zakonom potrebna, dozvole za privremeni boravak, dozvole za privremeni boravak i rad, dozvole za stalni boravak ili drugog pravnog osnova propisanog zakonom.

Smatra se da je stranac napustio Crnu Goru ulaskom u državu iz koje je došao ili u drugu državu u koju mu je ulazak odobren.

Ukoliko stranac smatra da zakonito boravi u Crnoj Gori dužan je da to i dokaže.

Rok za napuštanje Crne Gore
Član 100

Strancu koji nezakonito boravi u Crnoj Gori policija će rješenjem odrediti rok u kojem je obavezan da napusti Crnu Goru, a po potrebi može odrediti i mjesto prelaska državne granice, kao i obavezu prijavljivanja službenom licu na graničnom prelazu.

U rješenju iz stava 1 ovog člana, može se izreći zabrana ulaska u Crnu Goru za vrijeme od jedne do pet godina, u skladu sa ovim zakonom.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana, može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od tri dana od dana prijema rješenja.

O žalbi iz stava 3 ovog člana, odlučuje Ministarstvo u roku od osam dana od dana prijema žalbe.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Prilikom određivanja roka iz stava 1 ovog člana, uzeće se u obzir vrijeme za koje stranac objektivno može da napusti Crnu Goru, pri čemu taj rok ne može biti duži od 30 dana od dana donošenja rješenja.

Strancu koji iz opravdanih razloga nije napustio Crnu Goru u roku iz stava 6 ovog člana može se na njegov zahtjev ili po službenoj dužnosti, odrediti novi rok, ali ne duži od 30 dana.

VII. PRINUDNO UDALJENJE

Sprovođenje prinudnog udaljenja
Član 101

Stranca koji nezakonito boravi u Crnoj Gori ili ne napusti Crnu Goru u roku koji mu je određen policija će prinudno udaljiti.

Rješenje o prinudnom udaljenju donosi policija.

Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana, može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Zabrana prinudnog udaljenja
Član 102

Stranac se ne smije prinudno udaljiti u državu u kojoj bi mu bio ugrožen život ili sloboda zbog rase, vjere ili nacionalnosti, pripadnosti posebnoj društvenoj grupi ili političkog mišljenja ili u kojoj bi mogao biti podvrgnut mučenju, neljudskom i ponižavajućem postupanju i kažnjavanju.

Zadržavanje stranca
Član 103

Ako to nalažu razlozi obezbjeđenja prinudnog udaljenja, stranac se može izuzetno zadržati u prostorijama policije, ali ne duže od 12 časova.

Na zadržavanje stranca iz stava 1 ovog člana, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju policijski poslovi.

Smještaj stranca
Član 104

Strancu koga nije moguće odmah prinudno udaljiti ili kome nije utvrđen identitet, ograničiće se sloboda kretanja smještanjem u prihvatilište za strance (u daljem tekstu: prihvatilište).

Izuzetno, strancu koji ima zdravstvene ili druge posebne potrebe, obezbijediće se drugi odgovarajući smještaj.

Strancu koji ima obezbijeđen smještaj i sredstva za izdržavanje, a ne može se prinudno udaljiti, može se odrediti obavezni boravak u određenom mjestu.

Određivanje smještaja u prihvatilištu
Član 105

Smještaj u prihvatilište rješenjem određuje policija.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

O žalbi iz stava 2 ovog člana odlučuje Ministarstvo, u roku od osam dana od dana prijema žalbe.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Trajanje smještaja u prihvatilištu
Član 106

Smještaj u prihvatilište određuje se na vrijeme do 90 dana.

Nakon isteka vremena iz stava 1 ovog člana, strancu se može produžiti smještaj u prihvatilište za još 90 dana, ako:

1) je u toku postupak utvrđivanja identiteta ili prikupljanja podataka o njemu;
2) to zahtijevaju bezbjednosni razlozi; ili
3) namjerno ometa prinudno udaljenje.

Vrijeme koje je stranac proveo van prihvatilišta na izdržavanju kazne zatvora ili u pritvoru ne računa se u vrijeme boravka u prihvatilištu.

Strancu kome je utvrđen identitet može se odobriti napuštanje prihvatilišta, ukoliko se ne smije prinudno udaljiti zbog razloga iz člana 102 ovog zakona.

Pridržavanje pravila boravka i kućnog reda u prihvatilištu
Član 107

Stranac je dužan da se pridržava pravila boravka i kućnog reda u prihvatilištu i ne smije ga napuštati bez odobrenja.

Strancu za koga postoje osnovi sumnje da će se ponašati na način suprotan stavu 1 ovog člana, odrediće se pojačani nadzor unutar prihvatilišta.

Pravila boravka i kućni red u prihvatilištu propisuje Ministarstvo.

Prestanak smještaja u prihvatilištu
Član 108

Smještaj u prihvatilištu strancu prestaje:

1) odlaskom iz Crne Gore;
2) ako podnese zahtjev za dobijanje azila u Crnoj Gori;
3) istekom vremena na koje je smještaj određen;
4) nakon utvrđivanja identiteta ili prikupljanja podataka o njemu, ako je to bio razlog za smještaj u prihvatilište.

Smještaj maloljetnog stranca u prihvatilište
Član 109

Maloljetni stranac smješta se u prihvatilište zajedno sa roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnikom, osim ako se procijeni da je za njega povoljniji drugi smještaj.

Mjera pojačanog nadzora unutar prihvatilišta može se odrediti maloljetnom strancu koji nije navršio 16 godina života, samo ako je sa roditeljima ili drugim zakonskim zastupnikom.

Maloljetni stranac se ne smije vratiti u državu porijekla ili u treću državu, koja je spremna da ga prihvati, ako je to suprotno članu 1 A (2) Konvencije o statusu izbjeglica

i članu 1 stav 2 Protokola o statusu izbjeglica iz 1967. godine, čl. 3, 5 i 8 Konvencije protiv mučenja i drugih svirepih i nehumanih ili ponižavajućih kazni ili postupaka sa Dopunskim protokolom 2, kao i čl. 9 i 37 Konvencije o pravima djeteta.

Određivanje obaveznog boravka u određenom mjestu
Član 110

Obavezni boravak iz člana 104 stav 3 ovog zakona, rješenjem određuje policija po službenoj dužnosti.

Obavezni boravak iz člana 104 stav 3 ovog zakona može trajati najduže šest mjeseci.

Određivanje obaveznog boravka iz stava 1 ovog člana ne oslobađa stranca od obaveze da napusti Crnu Goru.

Strancu kome je određen obavezni boravak u određenom mjestu izdaje se posebna identifikaciona isprava koju je stranac dužan da vrati prije napuštanja Crne Gore.

Izgled i sadržaj obrasca posebne identifikacione isprave iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Ograničenje kretanja u određenom mjestu
Član 111

U slučaju iz člana 104 stav 3 ovog zakona, stranac je dužan da boravi na određenoj adresi i da se redovno javlja policiji u mjestu obaveznog boravka.

Prestanak obaveznog boravka
Član 112

Obavezni boravak iz člana 104 stav 3 ovog zakona strancu prestaje:

1) odlaskom iz Crne Gore;
2) protekom roka na koji je određen;
3) ako se ne javlja policiji u skladu sa članom 111 ovog zakona;
4) ako mu je priznat status izbjeglice, odobrena dodatna ili privremena zaštita u skladu sa propisima kojima se uređuje azil ili mu je izdata dozvola za privremeni boravak, dozvola za privremeni boravak i rad ili dozvola za stalni boravak;
5) ako se utvrdi da nema obezbijeđen smještaj i sredstva za izdržavanje.

Stranac kome je prestao obavezni boravak u određenom mjestu, a nije napustio Crnu Goru, prinudno će se udaljiti ili smjestiti u prihvatilište.

Posebne kategorije stranaca
Član 113

U toku postupka prinudnog udaljenja stranca posebno se vodi računa o maloljetnicima, licima potpuno ili djelimično lišenim poslovne sposobnosti, djeci odvojenoj od roditelja, usvojioca, staratelj, hranitelja, odnosno od lica kojima je dijete povjereno na njegu, vaspitanje i obrazovanje, licima sa invaliditetom, starim osobama, trudnicama, samohranim roditeljima sa maloljetnom djecom, kao i licima koja su bila izložena mučenju, silovanju ili drugim teškim oblicima psihološkog, fizičkog ili seksualnog nasilja.

U postupku iz stava 1 ovog člana, policija postupa u skladu sa propisima i međunarodnim ugovorima kojima se uređuje zaštita lica iz stava 1 ovog člana.

Oduzimanje isprava i predmeta
Član 114

Radi obezbjeđenja izvršenja prinudnog udaljenja ili prilikom prijema stranca u prihvatilište od stranca policija privremeno oduzima strane putne i druge isprave, putne karte, predmete i novčana sredstva.

O oduzetim stranim putnim i drugim ispravama, putnim kartama, predmetima i novčanim sredstvima strancu se izdaje potvrda.

Naknada troškova
Član 115

Troškove smeštaja u prihvatilište i troškove koji nastanu prilikom prinudnog udaljenja snosi stranac.

Troškovi iz stava 1 ovog člana podmiruju se od novčanih sredstava oduzetih u skladu sa članom 114 stav 1 ovog zakona, kao i drugih sredstava koje stranac posjeduje.

Ako stranac nema sredstava da naknadi troškove iz stava 1 ovog člana, troškove će naknaditi:

1) fizičko ili pravno lice koje se obavezalo da će snositi troškove boravka stranca;
2) prevoznik koji nije odvezao stranca u skladu sa članom 15 st. 2 i 3 ovog zakona;
3) organizator turističkih ili poslovnih putovanja iz člana 15 stav 4 ovog zakona;
4) poslodavac koji je zaposlio stranca suprotno ovom zakonu.

Visinu troškova smještaja u prihvatilište i troškova koji nastanu prilikom prinudnog udaljenja utvrđuje policija rješenjem prema stvarnim troškovima.

Troškove koje nije moguće naplatiti na način iz st. 2 i 3 ovog člana, padaju na teret budžeta Crne Gore.

VIII. ISPRAVE ZA STRANCA

Putni list za stranca
Član 116

Putni list za stranca izdaje se strancu koji nema važeću putnu ispravu, ako:

1) mu je prestalo crnogorsko državljanstvo, a radi odlaska u inostranstvo;
2) je izgubio stranu putnu ispravu ili je na drugi način ostao bez te isprave, a država čiji je državljanin nema diplomatsko-konzularno predstavništvo u Crnoj Gori, niti njene interese zastupa druga država, a radi odlaska u inostranstvo;
3) je u inostranstvu izgubio putnu ispravu za stranca koju je izdalo diplomatsko-konzularno predstavništvo Crne Gore ili Ministarstvo, a radi povratka u Crnu Goru;
4) se prinudno udaljava.

Izuzetno, putni list za stranca može se izdati strancu i u drugim slučajevima ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

Nadležnost za izdavanje putnog lista
Član 117

Putni list za stranca izdaje:

1) Ministarstvo, u slučajevima iz člana 116 stav 1 tač. 1, 2 i 4 i stav 2 ovog zakona;
2) diplomatsko-konzularno predstavništvo Crne Gore, uz prethodnu saglasnost Ministarstva, u slučajevima iz člana 116 stav 1 tačka 3 ovog zakona.

Putni list za stranca izdaje se sa rokom važenja do 30 dana.

Obrazac putnog lista za stranca propisuje i izrađuje Ministarstvo.

Putna isprava za lice bez državljanstva
Član 118

Putnu ispravu za lice bez državljanstva izdaje Ministarstvo.

Putna isprava iz stava 1 ovog člana, izdaje se sa rokom važenja do jedne godine.

Zahtjev za izdavanje putne isprave za lice bez državljanstva podnosi se na posebnom obrascu.

Bliži način izdavanja, obrazac zahtjeva za izdavanje, kao i obrazac putne isprave iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Odbijanje zahtjeva
Član 119

Isprave iz čl. 116 i 118 ovog zakona neće se izdati strancu, ako:

1) se protiv njega vodi krivični ili prekršajni postupak;
2) je osuđen na kaznu zatvora ili novčanu kaznu, dok kaznu ne izdrži, odnosno ne plati novčanu kaznu;
3) nije izmirio dospjelu imovinsko-pravnu obavezu na osnovu pravosnažne odluke;
4) to zahtijevaju razlozi nacionalne bezbjednosti, javnog poretka ili javnog zdravlja;
5) to nalažu međunarodne obaveze Crne Gore.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje isprave iz čl. 116 i 118 ovog zakona donosi Ministarstvo.

U slučaju iz stava 1 tačka 3 ovog člana, rješenje o odbijanju zahtjeva donosi se na zahtjev nadležnog suda.

Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana, stranac može izjaviti žalbu Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Posebna lična karta za stranca
Član 120

Strancu koji je član diplomatsko-konzularnog predstavništva strane države ili član misije koja ima diplomatski status, izdaje se posebna lična karta.

Strancu iz stava 1 ovog člana, posebna lična karta izdaje se na vrijeme za koje strancu traje mandat. Stranac je dužan da nakon prestanka mandata vrati posebnu ličnu kartu.

Ukoliko strancu prestane članstvo iz stava 1 ovog člana prije isteka mandata, dužan je da vrati posebnu ličnu kartu.

Nadležnost za izdavanje
Član 121

Posebnu ličnu kartu za stranca izdaje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.

Posebna lična karta za stranca izdaje se na obrascu koji izrađuje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.

Zahtjev za izdavanje posebne lične karte za stranca podnosi se na propisanom obrascu.

Obrazac posebne lične karte za stranca i obrazac zahtjeva iz stava 3 ovog člana propisuje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.

IX. ISPRAVE ZA DOKAZIVANJE IDENTITETA

Namjena isprava i zabrana davanja na poslugu
Član 122

Stranac dokazuje identitet stranom putnom ispravom, važećom ličnom kartom koju je izdao nadležni organ druge države, dozvolom za privremeni boravak, dozvolom za privremeni boravak i rad, dozvolom za stalni boravak i posebnom ličnom kartom.

Stranac je dužan da ima kod sebe ispravu iz stava 1 ovog člana i da je na zahtjev ovlašćenog službenog lica stavi na uvid.

Stranac ne smije ispravu o svom identitetu davati na poslugu drugom licu, niti se smije služiti nevažećom ili tuđom ispravom kao svojom.

Stranac je dužan da se služi ličnim imenom koje je upisano u ispravi iz stava 1 ovog člana.

Zamjena isprava za dokazivanje identiteta
Član 123

Stranac je obavezan da dozvolu za privremeni boravak, dozvolu za privremeni boravak i rad, dozvolu za stalni boravak i posebnu ličnu kartu, zamijeni:

1) u slučaju promjene podataka;
2) ako je oštećena ili dotrajala, tako da više ne može da služi namjeni;
3) kad fotografija ne odgovara izgledu stranca;

Stranac je dužan da, u roku od osam dana od dana nastanka razloga iz stava 1 ovog člana, podnese zahtjev za zamjenu isprave.

Zahtjev iz stava 2 ovog člana, podnosi se organu koji je izdao ispravu.

Obaveza vraćanja isprava
Član 124

Stranac je obavezan da dozvolu za privremeni boravak, dozvolu za privremeni boravak i rad i dozvolu za stalni boravak vrati Ministarstvu ako je prestala da važi, ili je stekao crnogorsko državljanstvo ili se iseljava iz Crne Gore.

Nestanak isprava za dokazivanje identiteta
Član 125

Stranac je dužan da o nestanku isprave iz člana 122 stav 1 ovog zakona, bez odlaganja obavijesti Ministarstvo ili najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo Crne Gore.

Organi iz stava 1 ovog člana, dužni su da strancu izdaju potvrdu o nestanku isprave.

Broj isprave koja je oglašena nevažećom objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Troškove objavljivanja iz stava 3 ovog člana snosi stranac.

Privremeno oduzimanje isprava za dokazivanje identiteta
Član 126

Policija će privremeno oduzeti ispravu iz člana 122 stav 1 ovog zakona, ako:

1) postoje osnovi sumnje da je stranac učinio krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili da je učinio prekršaj; ili
2) to zahtijevaju razlozi nacionalne bezbjednosti, javnog poretka ili zaštite javnog zdravlja.

Policija će privremeno oduzeti ispravu za dokazivanje identiteta strancu koji nije izvršio dospjelu imovinsko - pravnu obavezu, na zahtjev nadležnog suda.

Ispravu iz stava 1 ovog člana, policija zadržava dok postoje razlozi zbog kojih je privremeno oduzeta.

O privremenom oduzimanju isprave iz stava 1 ovog člana, policija izdaje potvrdu.

X. KRETANJE STRANCA U UNIFORMI

Uslovi za nošenje strane vojne uniforme
Član 127

Za vrijeme boravka u Crnoj Gori stranac se može kretati u stranoj vojnoj uniformi, ako:

1) boravi kao član diplomatsko-konzularnog predstavništva strane države ili druge strane misije koja u Crnoj Gori ima diplomatski status u svojstvu vojnog predstavnika, dok misija traje;
2) je član strane vojne misije ili strane vojne delegacije za vrijeme službene posjete Crnoj Gori;
3) se nalazi na školovanju u vojnoj školi;
4) je član strane vojne misije ili strane vojne delegacije, sa diplomatskom ili službenom putnom ispravom, za vrijeme prelaska preko teritorije Crne Gore;
5) učestvuje u vojnoj vježbi i obuci.

Uslovi za nošenje strane policijske ili carinske uniforme
Član 128

Za vrijeme boravka u Crnoj Gori stranac se može kretati u stranoj policijskoj ili carinskoj uniformi, ako:

1) kao član delegacije stranih policijskih ili carinskih organa boravi u službenoj posjeti;

2) obavlja aktivnosti na osnovu međunarodnog ugovora;
3) se nalazi na školovanju u policijskoj školi;
4) kao član stranih policijskih ili carinskih delegacija, sa diplomatskom ili službenom putnom ispravom, prelazi preko teritorije Crne Gore.

XI. EVIDENCIJE

Vrste i nadležnost za vođenje evidencija
Član 129

Ministarstvo vodi evidenciju o: izdatim dozvolama za privremeni boravak, izdatim dozvolama za privremeni boravak i rad, izdatim dozvolama za stalni boravak, izdatim putnim listovima za stranca i izdatim putnim ispravama za lica bez državljanstva (u daljem tekstu: isprave), o produženju isprava, o podacima unijetim u obrasce isprava, o podnijetim zahtjevima za izdavanje isprava, o podacima iz zahtjeva za izdavanje isprava, o dokumentaciji koja je priložena uz zahtjev za izdavanje isprava, o biometrijskim podacima (digitalna fotografija, otisci dva prsta i digitalizovani potpis), o prestanku važenja isprava, o razlozima i datumu prestanka važenja isprava, o ispravama koje su oglašene nevažećim, o prijavljenim nestalim ispravama, o izdatim potvrdama o prijavi rada, kao i o izrađenim obrascima isprava.

Organ državne uprave nadležan za vanjske poslove vodi evidenciju o: izdatim vizama, odbijenim zahtjevima za izdavanje vize i poništenim vizama, o izdatim posebnim ličnim kartama za strance i izdatim putnim listovima za strance u drugoj državi.

Policija vodi evidenciju o: strancima koji su prijavili, odjavili ili promijenili mjesto boravka, a koji borave u Crnoj Gori do 90 dana na osnovu vize za kratki boravak (viza C), vize za duži boravak (viza D) ili bez vize u skladu sa propisom o viznom režimu, strancima koji su prijavili, odnosno odjavili mjesto u kojem privremeno borave, a kojima je izdata dozvola za privremeni boravak, privremeni boravak i rad i stalni boravak, strancima kojima je zabranjen ulazak i izlazak iz Crne Gore, izdatim vizama na graničnom prelazu, odbijenim zahtjevima za izdavanje vize, poništenim vizama, vizama kojima je skraćen rok važenja, privremeno oduzetim ispravama, produženim vizama, strancima kojima je otkazan boravak do 90 dana, izdatim mišljenjima za privremeni boravak, strancima smještenim u prihvatilištu, strancima kojima je izdato rjesenje o napuštanju Crne Gore, strancima kojima je izrečeno prinudno udaljenje, strancima kojima je određen obavezni boravak u određenom mjestu i izdatim posebnim identifikacionim ispravama stranaca kojima je određen obavezni boravak.

Sastavni dio evidencije iz stava 1 ovog člana su i podaci i dokumenta o ličnim kartama za strance koje su izdate prije početka primjene ovog zakona.

Evidencije iz st.1 i 3 ovog člana su elektronski vođene baze podataka.

Način vođenja evidencije iz stava 2 ovog člana propisuje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.

Čuvanje podataka
Član 130

Podaci o strancu kome je izdata dozvola za privremeni boravak čuvaju se pet godina nakon odjave boravka stranca, nakon čega se brišu iz evidencije.

Podaci o strancu sa boravkom do 90 dana čuvaju se pet godina nakon odjave boravka, nakon čega se brišu iz evidencije.

Korišćenje podataka
Član 131

Podatke iz evidencija iz člana 129 ovog zakona, osim otiska prstiju i potpisa, može koristiti Ministarstvo i policija radi vršenja poslova iz svoje nadležnosti.

Državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave i drugi organi mogu koristiti podatke iz evidencije, osim biometrijskih podataka, za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, ako su za korišćenje tih podataka ovlašćeni zakonom.

Organi iz st. 1 i 2 ovog člana obavezni su da obezbijede zaštitu podataka iz evidencije koje koriste od slučajnog ili neovlašćenog pristupa, korišćenja, obrade i prosljeđivanja, u skladu sa zakonom.

Podaci iz evidencije mogu se koristiti za statističke, naučne, istraživačke i druge namjene, bez oznake identiteta građanina na koga se podaci odnose, u skladu sa zakonom.

Podatke iz evidencija može koristiti lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtjev.

XII. NADZOR

Nadležnost
Član 132

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona, u okviru utvrđenih nadležnosti, vrše Ministarstvo i organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.

Poslove inspekcijskog nadzora, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, vrše ovlašćeno službeno lice policije, inspektor rada i druge nadležne inspekcije u okviru svojih nadležnosti.

XIII. KAZNENE ODREDBE

Član 133

Novčanom kaznom od 1.000 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj poslodavac - pravno lice, ako:

1) rasporedi stranca na poslove za koje mu nije izdata dozvola za boravak i rad, odnosno potvrda o prijavi rada (član 61 stav 3);
2) u poslovnim prostorijama, odnosno mjestu rada stranca nema kopiju dozvole za boravak i rad, odnosno kopiju potvrde o prijavi rada stranca koji kod njega radi (član 61 stav 4);
3) o prestanku rada stranca, prije isteka roka važenja dozvole za boravak i rad, ne obavijesti Ministarstvo, najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka rada stranca (član 61 stav 5);
4) zapošljava, odnosno koristi rad stranca koji nezakonito boravi u Crnoj Gori (član 61stav 6);

5) u poslovnim prostorijama, odnosno mjestu rada stranca nema kopiju dozvole za privremeni boravak iz člana 62 stav 1 tač. 1 i 3 ovog zakona ili dokaz o priznatom statusu izbjeglice ili odobrenoj dodatnoj zaštiti, (član 62 stav 3);
6) u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa ili početka rada stranca, odnosno prestanka rada stranca iz člana 62 stav 1 ovog zakona o tome ne obavijesti Ministarstvo (član 62 stav 4);
7) je dao pisanu ponudu iz člana 65 stav 1 tačka 1 ovog zakona prije dobijanja potvrde od Zavoda za zapošljavanje da na evidenciji tog Zavoda nema nezaposlenih lica koja ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa na poslovima na koje se ponuda odnosi ili je lice sa evidencije Zavoda za zapošljavanje odbilo zasnivanje radnog odnosa na tim poslovima (član 66 stav 1);
8) nije u roku od osam dana od dana izdavanja dozvole za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja ili sezonskog zapošljavanja, sa strancem zaključio ugovor o radu i prijavio na ga na obavezno socijalno osiguranje (član 67 stav 3 i član 68 stav 4);
9) nije, najkasnije, u roku od tri dana obavijestio Ministarstvo, da stranac nije stupio na rad u roku iz člana 67 stav 3 ovog zakona, radi poništavanja dozvole za boravak i rad (član 67 stav 4 i član 68 stav 5);
10) prije početka rada stranca iz člana 81 stav 2 ovog zakona ne podnese prijavu o radu stranca Ministarstvu (član 81 stav 3).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 6.000 eura.

Član 134

Novčanom kaznom od 3.000 eura do 5.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) doveze stranca na granični prelaz ili na teritoriju Crne Gore koji ne ispunjava uslove iz člana 11 ovog zakona (član 15 stav 1);

2) ne odveze stranca o svom trošku sa graničnog prelaza ili ne pronađe drugi način prevoza, odnosno ne preuzme troškove koji nastanu prilikom boravka i povratka stranca (član 15 stav 2).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 eura do 1.200 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 1.200 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana može se izreći i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci.

Član 135

Novčanom kaznom od 500 eura do 3.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne podnese prijavu ili odjavu iz člana 92 stav 1 ovog zakona policiji u mjestu u kojem se prijavljuje boravak stranca u roku od 12 časova od dolaska (član 92 stav 2);
2) ne provjeri istinitost podataka uvidom u stranu putnu ispravu lica kojem pruža usluge smještaja, i u prijavi i odjavi boravka policiji da neistinite podatke (član 92 stav 7);
3) ne vodi ili evidenciju o strancima kojima pruža usluge smještaja (član 93 stav 1);
4) ne čuva podatke u evidencijama iz člana 93 stav 1 ovog zakona dvije godine od dana unosa (član 93 stav 3);
5) ne omogući policiji uvid u evidenciju iz člana 93 stav 1 ovog zakona (član 93 stav 4);
6) ne dostavi prijavu, odnosno odjavu elektronskim putem (član 95 stav 2);
7) ne podnese prijavu ili odjavu policiji za stranca sa boravkom do 90 dana kojem obezbjeđuje smještaj duže od 12 časova, u roku od 12 časova od dolaska odnosno odlaska stranca (član 96 stav 1);
8) ne podnese prijavu boravka stranca koji je primljen na liječenje u roku od 12 časova od časa prijema (član 96 stav 2);
9) ne podnese odjavu boravka stranca nakon završetka liječenja, u roku od 12 časova nakon završetka liječenja (član 96 stav 3).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 150 eura do 500 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i fizičko lice koje pruža usluge smještaja novčanom kaznom od 150 eura do 500 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura.

Član 136

Novčanom kaznom od 200 eura do 1.200 eura kazniće se za prekršaj stranac, ako:

1) ulazi, boravi i kreće se u Crnoj Gori bez važeće strane putne isprave u koju je unešena viza ili bez važeće strane putne isprave uz koju ima dozvolu za privremeni boravak, dozvolu za privremeni boravak i rad, odnosno dozvolu za stalni boravak (član 11 stav 1);
2) ne poštuje ograničenje ili zabranu kretanja na određenom području u Crnoj Gori (član 12);
3) ne koristi putnu ispravu sa kojom je prešao državnu granicu (član 13 stav 2);
4) boravi u Crnoj Gori suprotno namjeni za koju mu je izdata viza (član 21 stav 1);
5) ne boravi u Crnoj Gori u skladu sa svrhom zbog koje mu je privremeni boravak odobren (član 38 stav 2);
6) ne radi na osnovu dozvole za privremeni boravak i rad ili potvre o prijavi rada (član 61 stav 1);
7) ne radi u Crnoj Gori na poslovima za koje mu je izdata dozvola za privremeni boravak i rad ili potvrda o prijavi rada i kod onog poslodavca koji ga zapošljava (član 61 stav 2);

8) nezakonito boravi u Crnoj Gori ili ne napusti teritoriju Crne Gore odmah ili u roku koji mu je određen (član 99 stav 1);
9) se ne pridržava pravila boravka i kućnog reda u prihvatilištu ili ga napusti bez odobrenja (član 107 stav 1);
10) ne boravi na određenoj adresi ili se ne javlja redovno policiji u mjestu obaveznog boravka (član 111);
11) odbije da na zahtjev ovlašćenog službenog lica ispravu kojom dokazuje svoj identitet stavi na uvid (član 122 stav 2);
12) da na poslugu drugom licu svoju ispravu o identitetu, odnosno ako se služi nevažećom ili tuđom ispravom kao svojom (član 122 stav 3);
13) se ne služi ličnim imenom koje je upisan o u ispravi iz člana 123 stav 1 ovog zakona ili drugoj ispravi kojom se dokazuje identitet (član 122 stav 4).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana strancu se može izreći i zaštitna mjera udaljenja sa teritorije Crne Gore u trajanju do jedne godine, samostalno ili uz novčanu kaznu.

Član 137

Novčanom kaznom od 60 eura do 600 eura kazniće se za prekršaj stranac, ako:
1) mu je izdata viza za duži boravak (viza D) ili boravi u Crnoj Gori do 90 dana, a ne podnese prijavu boravka policiji u mjestu u kome namjerava da boravi ili ako u drugom mjestu namjerava da boravi duže od 24 časa, u roku od 24 časa od dolaska u mjesto boravka (član 91 stav 1, 3 i 4);
2) mu je izdata dozvola za privremeni boravak, dozvola za privremeni boravak i rad ili dozvola za stalni boravak, a policiji ne podnese prijavu boravka u slučaju da u drugom mjestu u Crnoj Gori privremeno boravi duže od osam dana (član 91 stav 2);
3) ne podnese odjavu odjavu boravka policiji u roku od 24 časa prije odlaska iz mjesta boravka (član 91 stav 5);
4) ne podnese prijavu i odjavu boravka iz člana 91 stav 1 do 5 ovog zakona za dijete (član 91 stav 7);
5) u roku od osam dana od dana nastupanja razloga iz čl 123 stav 1 ovog zakona ne podnese zahtjev za zamjenu isprava (član 123 stav 2);
6) ne vrati dozvolu za privremeni boravak, dozvolu za privremeni boravak i rad i dozvolu za stalni boravak ako mu je prestala da važi ili je stekao crnogorsko državljanstvo ili se iseljava iz Crne Gore (član 124);
7) ne prijavi nestanak isprava za dokazivanje identiteta iz člana 122 stav 1 ovog zakona (član 125 stav 1);
8) se za vrijeme boravka u Crnoj Gori kreće u stranoj vojnoj uniformi van slučajeva propisanih članom 127 ovog zakona;
9) se za vrijeme boravka u Crnoj Gori kreće u stranoj policijskoj ili stranoj carinskoj uniformi van slučajeva propisanih članom 128 ovog zakona.

XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje i primjena podzakonskih propisa
Član 138

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se važeći podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o strancima („Službeni list CG", br. 82/08, 72/09, 32/11, 53/11, 27/13 i 61/13), Zakona o zapošljavanju i radu stranaca ("Službeni list CG", br. 22/08 i 32/11) i Zakona o registrima prebivališta i boravišta ("Službeni list CG", br. 13/08, 41/10 i 40/11), ukoliko nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Rješavanje započetih postupaka
Član 139

Postupci započeti prije početka primjene ovog zakona okončaće se po propisima koji su važili do početka primjene ovog zakona.

Važenje isprava izdatih po ranijim propisima
Član 140

Lična karta za stranca kome je odobreno stalno nastanjenje, lična karta za stranca kome je odobren privremeni boravak, putna isprava za lice bez državljanstva, putni list za stranca, posebna lična karta i posebna identifikaciona isprava stranca kome je određen obavezni boravak važe do isteka roka na koji su izdate.

Odobrenje za privremeni boravak izdato prije stupanja na snagu ovog zakona važi do isteka roka na koji je izdato.

Radne dozvole izdate prije stupanja na snagu ovog zakona važiće do isteka roka na koji su izdate.

Strancu kome je izdata lična radna dozvola ostvaruje pravo u skladu sa članom 88 ovog zakona.

Upisivanje u evidenciju stranaca po službenoj dužnosti
Član 141

Državljani država nastalih na prostoru bivše SFRJ koji imaju prijavljeno prebivalište i ličnu kartu izdatu od nadležnog organa u Crnoj Gori, danom stupanja na snagu ovog zakona, biće po službenoj dužnosti upisani u evidenciju stranaca sa stalnim boravkom.

Državljani država nastalih na prostoru bivše SFRJ koji imaju prijavljeno prebivalište a nemaju ličnu kartu izdatu od nadležnog organa u Crnoj Gori, koji nijesu podnosili zahtjev za izdavanje lične karte, danom stupanja na snagu ovog zakona, biće po službenoj dužnosti upisani u evidenciju stranaca sa privremenim boravkom, od godinu dana.

Prestanak statusa raseljenog i interno raseljenog lica
Član 142

Raseljenim licima iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenim licima sa Kosova, koja su privremeno zadržala status u skladu sa Odlukom o privremenom

zadržavnju statusa i prava raseljenih i interno raseljenih lica u Republici Crnoj Gori ("Službeni list CG", br. 46/06), prestaje status raseljenog i interno raseljenog lica, danom početka primjene ovog zakona, ukoliko do 31. decembra 2014. godine nijesu Ministarstvu podnijela zahtjev za regulisanje statusa stranca sa stalnim nastanjenjem ili privremenim boravkom, u skladu sa čl. 105 a i 105 d Zakona o strancima („Službeni list CG", br. 82/08, 72/09, 32/11, 53/11, 27/13 i 61/13).

Lica koja nijesu podnijela zahtjev, u skladu sa stavom 1 ovog člana ili im zahtjev bude odbijen, smatraju se licima koja nezakonito borave u Crnoj Gori.

Primjena pojedinih odredaba
Član 143

Odredbe čl. 73 i 74 ovog zakona primjenjivaće se od 1. januara 2016. godine.

Do roka iz stava 1 ovog člana, godišnja kvota se utvrđuje u skladu Zakonom o zapošljavanju i radu stranaca ("Službeni list CG", br. 22/08 i 32/11).

Prestanak primjene dosadašnjih zakona
Član 144

Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o strancima („Službeni list CG", br. 82/08, 72/09, 32/11, 53/11, 27/13 i 61/13), Zakon o zapošljavanju i radu stranaca ("Službeni list CG", br. 22/08 i 32/11) i odredbe Zakona o registrima prebivališta i boravišta ("Službeni list CG", br. 13/08, 41/10 i 40/11), koje se odnose na strance.

Stupanje na snagu zakona
Član 145

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2015. godine.

O B R A Z L O Ž E NJ E:

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojom je propisano da se zakonom uređuju i druga pitanja od interesa za Crnu Gore.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

1. Dosadašnjim zakonskim rješenjima pitanja stranaca, kojim se reguliše ulazak, kretanje i boravak stranaca, izdavanje radnih dozvola, kao i registracija prijave i odjave boravka stranaca, bila su predmet više zakona što je otežavalo njihovu primjenu u praksi, a strancima nametalo obavezu da svoj status regulišu kroz više administarativnih postupaka i organa.

Radi povećanja efikasnosti postojećih zakonskih rješenja i smanjenja administrativnih barijera, na sjednici održanoj 14. februara 2013. godine, Vlada je donijela zaključak kojim je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova, da u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Ministarstvom finansija, pripremi analizu mogućnosti uvođenja jedinstvenog postupka izdavanja radne i boravišne dozvole za rad i zapošljavanje stranaca u Crnoj Gori.

Resorna ministarstva sačinila su **Analizu mogućnosti uvođenja jedinstvenog postupka izdavanja radne i boravišne dozvole za rad i zapošljavanje stranaca u Crnoj Gore**, koja je razmatrana na sjednici Vlade održanoj 28. marta 2013. godine, a analizom tog dokumenta pokazalo se kao neophodno uvođenje jedinstvenog postupka. U skladu s tim Vlada je zadužila Ministrstvo unutrašnjih poslova da do kraja II kvartala 2013. godine pripremi tehno-ekonomski elaborat za uvođenje jedinstvenog postupka izdavanja radne i boravišne dozvole, s predračunom troškova uvođenja tog postpka.

Na sjednici 5 septembra 2013. godine Vlada je usvojila **Tehno-ekonomski elaborat područnih jedinica i filijala za upravne unutrašnje poslove Ministarstva unutrašnjih poslova za uvođenje jedinstvenog postupka izdavanja radne i boravišne dozvole strancima, sa planom realizacije neophodnih mjera,** koji je sačinilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, i donijela zaključak da se u narednom periodu realizuju sve normativne mjere neophodne za uvođenje i implementaciju sistema jedinstvenog postupka izdavanja boravišne i radne dozvole strancima, u saradnji sa drugim organima.

Na osnovu navedenog pristupilo se izradi Predloga zakona o strancima, koji u skladu sa preciziranim rokovima u Tehno-ekonomskom elaboratu, treba da otpočne sa primjenom 1. januara 2015. godine.

2. U novom Zakonu o strancima, osim materije ulaska, kretanja i boravka stranaca, obuhvaćena je i materija izdavanja dozvole za boravak i rad, kada je u pitanju rad i zapošljavanja stranaca, kao i materija kojom se reguliše prijava i odjava boravka stranca.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestao bi da važi **Zakon o strancima** («Sl.list CG», br. 82/08, 72/09, 32/11, 53/11, 27/13 i 61/13), **Zakon o zapošljavanju i radu stranaca** („Sl.list

CG", br. 22/008 i 32/11 i **odredbe Zakona o registrima prebivališta i boravišta** („Sl.list CG", br. 13/08 i 41/10 **u dijelu koje se odnose na strance.**

Predlogom zakona o strancima otklanjaju se normativni nedostaci dosadašnjih zakona, te inkorporira materija više zakona u jedan, što bi trebalo da ima pozitivan efekat:

- na smanjenje nelegalnih migracija u Crnoj Gori;
- da eliminiše disproporciju između izdatih radnih i boravišnih dozvola i prijava na obavezno socijalo osiguranje;
- da kroz kvotni sistem zapošljavanja, koji se određuje prema djelatnostima i zanimanjima, broj stranaca na našem tržištu rada svede na realan okvir;
- da pojednostavi proceduru izadavanja boravišne i radne dozvole;
- da se uredi evidencija o strancima koji borave u Crnoj Gori, obzirom da će se evidencija o izdatim ispravama po svim statusima stranaca (privremeni i stalni boravak, boravak i rad, putnim ispravama, produženju isprava) voditi na jednom mjestu, kod organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove;
- državni organi, organi lokalne uprave i drugi organi i organizacije moći će koristiti podatke iz evidencije, osim biometrijskih podataka, za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, ako su za korišćenje tih podataka ovlašćeni zakonom.

3.Dodatni razlog za donošenje predloženog propisa predstavlja i **harmonizacija nacionalnog zakonodavstva sa standardima sadržanim u relevantnoj regulativi EU**, čime se stvaraju normativne pretpostavke za slobodu kretanja radnika i usluga, na čemu Evropska unija neizostavno istrajava kod svih država obuhvaćenih procesom pridruživanja.

Polazeći od obaveze usklađivanja crnogorskog zakonodavstva u oblasti legalnih migracija sa zakonodavstvom EU, Direktiva Evropskog Parlamenta i Savjeta 2011/98/EU od 13. decembra 2011. godine o jedinstvenoj proceduri izdavanja jedinstvene dozvole boravka i rada državljanima trećih država, Ministarstvo unutrašnjih poslova radiće na potpunom transponovanju ove direktive u crnogorski pravni sistem, imajući u vidu kompleksnost svih potrebnih zakonodavnih, institucionalnih, administrativnih i tehničkih aktivnosti koje treba preduzeti u narednom periodu.

Prema ovom zakonu strancu, koji namjerava da boravi u Crnoj Gori radi zapošljavanja, sezonskog zapošljavanja, kao i upućenom stranom radniku, izdavaće se dozvola za boravak i rad, kao jedinstven dokument, koji će izdavati Ministarstvo unutrašnjih poslova, u formatu ID-dokumenta.

4. Za izradu zakona sprovedena je javna rasprava uz konsultaciju zainteresovane javnosti, o čemu je sačinjen izvještaj.

5. Imajući u vidu važnost zakona i njegove pozitivne efekte koji su naprijed istaknuti, koji bi se naročito pozitivno odrazili na smanjenje nezaposlenosti, predlagač predlaže da se Zakon o strancima donese **po skraćenom postupku**, kako bi jedinstvena procedura izdavanja dozvole za boravk i rad mogla otpočeti 1. januara 2015. godine, shodno članu 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore.

III USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predlog Zakona o strancima je propis čije donošenje i implementacija predstavlja dalje usklađivanje zakonodavstva Crne Gore sa *acquis communautaire* u oblasti migracija, odnosno odredbe Predloga zakona, kao i podzakonski akti koji će biti donešeni na osnovu Zakona se usklađuju sa:

- **Direktivom** 2003/109/EZ o statusu državljana trećih zemalja koji imaju stalni boravak,
- **Direktivom** 2004/114/EZ o uslovima prihvata državljana trećih država u svrhu studiranja, razmjene učenika, neplaćene obuke ili dobrovoljnog rada,
- **Direktivom** 2003/86/EZ o pravu na spajanje porodice,
- **Direktivom** 2005/71/EZ o specifičnim procedurama prijema državljana trećih zemalja u svrhe naučnog istraživanja.
- **Direktivom** 2011/98/EU o jedinstvenom postupku za izdavanje jedinstvene dozvole državljanima trećih zemalja za boravak i rad na teritoriji države članice i o zajedničkom skupu prava radnika trećih zemalja koji legalno borave u državi članici.

IV OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Zakon o strancima je sistematizovan u XIV poglavlja, koja čine logički i tematski zaokružene cjeline unutar sadržinski jedinstvenog akta.

U poglavlju I - Opšte odredbe (čl. 1 do 7), definisan je predmet i područje primjene Zakona (čl. 1-2). U članu 7 data je definicija pojedinih izraza upotrijebljenih u ovom Zakonu.

Odredbe II Poglavlja - Ulazak i izlazak stranca (čl. 8 do 15), odnose se na kontrolu stranaca na graničnom prelazu, koja se kako je to navedeno u članu 8 vrši u skladu sa posebnim zakonom. Kontrola stranca na graničnom prelazu, obuhvata i provjeru uslova koje stranac treba da ispunjava da bi mu se dozvolio ulazak na teritoriju Crne Gore pa su u članu 9 propisani razlozi zbog kojih se strancu neće dozvoliti ulazak u Crnu Goru, što je u skladu sa članom 13 Uredbe 562/2006 Evropskog parlamenta i Vijeća od 15. marta 2006. godine, kojom je utvrđen Kodeks Zajednice o pravilima za kretanje lica preko granice (Šengenski kodeks o granicama). U članu 10 propisani su razlozi zbog kojih se strancu neće dozvoliti izlazak iz Crne Gore. U članu 11 propisani su uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranca u Crnoj Gori, što podrazumijeva posjedovanje važeće putne isprave u koju je unijeta viza ili posjedovanje važeće putne isprave uz koju stranac ima dozvolu za privremeni boravak, dozvolu za privremeni boravak i rad, odnosno dozvolu za stalni boravak. U članu 12 propisani su načelni uslovi koji se odnose na ograničenje ili zabranu kretanja stranaca na određenom području u Crnoj Gori. Članom 13 propisana je obaveza stranca koji ima više državljanstava da u Crnoj Gori koristi putnu ispravu sa kojom je ušao. Članom 15 Zakona propisana je obaveza prevoznika da stranca koji ne ispunjava uslove za ulazak i boravak na teritoriji Crne Gore o svom trošku odveze sa graničnog prelaza ili iz Crne

Gore, što je u skladu sa Direktivom 2001/51/EZ od 28.06.2001. godine. Sporazumima iz Šengena od 14.06.1985. godine, propisana je i obaveza za organizatora turističkih ili poslovnih putovanja, u čijoj je organizaciji stranac došao u Crnu Goru, da nadoknadi troškove boravka, ukoliko stranac nezakonito boravi u Crnoj Gori i nema sredstava za udaljenje. Takođe, fizičko ili pravno lice na čiji poziv je strancu izdata viza ili odobren ulazak u Crnu Goru, u obavezi je da nadoknadi troškove boravka i udaljenja, ako te troškove ne može da nadoknadi organizator turističkih ili poslovnih putovanja, odnosno sam stranac.

U poglavlju III – Vize (čl. 16 do 31), data je definicija vize, kao odobrenja koje omogućava strancu ulazak, boravak ili tranzit preko teritorije Crne Gore. Vizni režim propisuje Vlada Crne Gore na predlog organa nadležnog za vanjske poslove. U skladu sa međunarodnim standardima u članu 18 Zakona propisane su vrste viza, a u čl. 19 do 22 vrste viza su pojedinačno razrađene. Članom 23 propisano je da rok važenja putne isprave u koju se unosi viza mora biti najmanje tri mjeseca duži od roka važenja vize, a kao izuzetak propisana je mogućnost unošenja vize koja važi najduže do isteka vremena važenja putne isprave, ako to zahtijevaju humanitarni razlozi, nacionalni interes ili međunarodne obaveze Crne Gore, pod oslovom da je obezbijeđen povratak stranca u državu boravišta ili u treću državu. U članu 24 propisano je da vizu izdaje diplomatsko - konzularno predstavništvo Crne Gore uz predhodnu saglasnost policije. Kao izuzetak predviđena je mogućnost izdavanja vize na graničnom prelazu, ako to nalažu humanitarni, lični ili profesionalni razlozi. U članu 27 propisani su uslovi za produženje vize za kratki boravak (viza C). U članu 28 taksativno su navedeni razlozi zbog kojih se viza neće izdati strancu kao i da se razlozi zbog kojih je zahtjev za izdavanje vize odbijen, strancu saopštavaju usmeno.

U poglavlju IV – Boravak stranaca (čl. 32 do 81), propisane su vrste boravaka, i to: boravak do 90 dana, privremeni boravak i stalni boravak (član 32). U članu 33 propisano je šta se smatra boravkom do 90 dana, članom 34 predviđeni su razlozi zbog kojih se strancu može otkazati boravak, odnosno ko donosi rješenje o otkazu boravka do 90 dana (član 35). U članu 37 propisano je u koje svrhe se strancu može odobriti privremeni boravak, a u članu 42 navedeni su uslovi koje mora ispunjavati stranac da bi mu se odobrio privremeni boravak. Zahtjev za odobravanje privremenog boravka stranac podnosi lično Ministarstvu u mjestu boravka na propisanom obrascu. O zahtjevu za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad se odlučuje u roku od 40 dana od dana predaje urednog zahtjeva. Privremeni boravak se odobrava se izdavanjem dozvole za privremeni boravak sa rokom važenja do jedne godine, a ista se može i produžavati. O odbijanju zahtjeva za odobravanje privremenog boravka odlučuje se rješenjem. U čl. 43 do 55 detaljno su razrađene pojedine vrste privremenog boravka, a predviđeno koji su uslovi potrebni za svaku pojedinu vrstu privremenog boravka. Članom 50 propisano je da se privremeni boravak iz humnitarnih razloga može odobriti strancu za koga se pretpostavlja da je žrtva krivičnog djela trgovine ljudima,zatim maloljetnom strancu koji je žrtva organizovanog kriminala ili iz drugih razloga. Stranac za koga se utvrdi da je žrtva krivičnog djela trgovine ljudima ima pravo na period refleksije (član 52). Članom 54, kao novina Predlogom zakona, predviđena je mogućnost odobravanja privremenog boravka strancu radi korišćenja nepokretnosti, određene vrijednosti, koju stranac posjeduje u Crnoj Gori, a takođe novina je mogućnost odobravanja privremenog boravka strancu radi obavljanja vjerske službe u Crnoj Gori (član 55). Članom 57 propisano je da odobrenje za privremeni boravak u Crnoj Gori izdaje Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Agencije i policije, a članom 60 taksativno su nabrojani razlozi zbog kojih strancu može prestati privremeni boravak.

Najznačajnije novine u predloženom propisu sadržane su u odredbama čl. 61 do 81 Zakona, a odnose se na uvođenje jedinstvenog postupka izdavanja radnih i boravišnih dozvola. Prema ovom zakonu strancu, koji namjerava da boravi u Crnoj Gori radi zapošljavanja, sezonskog zapošljavanja, kao i upućenom stranom radniku (koji u ograničenom vremenkom periodu obavlja posao u Crnoj Gori), izdavaće se dozvola za boravak i rad stranca, kao jedinstven dokument. Na osnovu te dozvole stranac će moći da radi samo kod onog poslodavca i na onim poslovima, za koje mu je izdata dozvola za boravak i rad, i na ograničeni vremenski period. Kao i u ranijim zakonskim rješenjima, dozvola za boravak i rad će se moći produžiti, zavisno od potreba na tržištu rada Crne Gore za stranom radnom snagom.

Predloženi propis predviđa i izuzetke, kada će stranac moći da radi i bez dozvole za boravak i rad (član 62), što znači da stranac, u naznačenim situacijama, ima slobodan pristup tržištu rada Crne Gore.

Predlogom zakona (član 64) propisano je i ograničenje za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja i sezonskog zapošljavanja , koja se može izdati pod uslovom da na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore nema nezaposlenih lica koja ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa na poslovima na koje se dozvola odnosi ili je lice sa evidencije nezaposlenih odbilo zasnivanje radnog odnosa, a što je u skladu sa zaključkom Vlade broj: 08-642 od 13. marta 2014. godine.

Kada je u pitanju zapošljavanje (čl. 67 i 68), ono predstavalja zasnivanje radnog odnosa stranaca ugovorom o radu sa poslodavcem, a poseban oblik ovog zapošljavanja predstavlja sezonsko zapošljavanje u djelatnostima sezonskog karaktera, a zapošljavanje stranaca bi se svelo na realne potrebe.

Poseban oblik dozvole za boravak i rad predstavalja dozvola za pružanje ugovorenih usluga (član 69) kojom se omogućava da stranac koji je zaposlen u stranom privrednom društvu može da obavi određenu uslugu za pravno lice sa sjedištem u Crnoj Gori. Takođe, strano privredno društvo ili dio stranog društva registrovano u Crnoj Gori, moći će da privremeno rasporedi svoj rukovodni i specijalistički kadar u društvo registrovano u Crnoj Gori, na period do jedne godine, a dozvola se može produžiti zavisno od potreba stranog društva.

Kao i raniji zakon i predloženim propisom se afirmiše kvotni sistem za zapošljavanje stranaca (čl. 73-75). Godišnju kvotu za rad stranaca će utvrđivati Vlada Crne Gore posebnim aktom, u skladu sa stanjem na tržištu rada, na predlog Ministarstva rada i socijalnog staranja, u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, i uz pribavljenja mišljenja ministarstava nadležnih za pojedine djeletnosti i Socijalnog savjeta Crne Gore. Predloženim propisom predviđeni su slučajevi kada se za rad stranaca neće utvrđivati kvota (član 75), a koji se odnosi i na zastupnike stranih privrednih društava, kao i na njihov rukovodni i specijalistički kadar.

Dozvola za privremeni boravak i rad izdavaće se na osnovu zahtjeva koj podnosi stranac lično, a predviđena je mogućnost da zahtjev može podnijeti i poslodavac kada mu se izdaje potvrda o rezervaciji kvote (član 76). Stranac kome je izdata viza za duži boravak (Viza D) radi rada takođe je obavezan da podnese zahtjev za izdavanje dozvole. Prilikom predaje zahtjeva za

izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad o tome se izdaje potvrda u kojoj je naznačen rok preuzimanja dozvole. Dozvolu za privremeni boravak i rad izdavaće Ministarstvo unutrašnjih poslova u roku od 20 dana od dana predaje urednog zahtjeva. U članu 79 je propisan postupak prestanka dozvole

U predloženom propisu po prvi put se uvodi potvrda o prijavi rada (član 81), na osnovu koje će moći da borave i rade stranci do 90 dana, u razdoblju od jedne godine, na osnovu ugovora ili drugog odgovarajućeg dokaza o izvršenju posla sa strancem ili stranim poslodavcem.

Čl. 82 do 90 sadrže odredbe o stalnom boravku stranca. Stalni boravak odobrava se strancu koji je do dana podnošenja zahtjeva boravio u Crnoj Gori neprekidno pet godina na osnovu odobrenog privremenog boravka, odnosno boravio neprekidno pet godina na osnovu odobrene dodatne zaštite, ako ispunjava uslove koji su taksativno propisani u članu 83 ovog Zakona. Članom 85 propisano je da zahtjev stranac podnosi Ministarstvu u mjestu boravka i tom prilikom od stranca se uzima: fotografija, otisak dva prsta i digitalizovani svojeručni potpis. Kao izuzetak, otisak dva prsta ne uzima se od lica mlađeg od 12 godina. Članom 86 propisano je da odobrenje stalnog boravka izdaje Ministarstvo, u roku od šest mjeseci od dana predaje urednog zahtjeva. Članom 87 propisano je da se dozvola za stalni boravak izdaje sa rokom važenja od pet godina.Prava stranca sa odobrenim stalnim boravkom propisana su članom 88, a prestanak članom 89 predloženog propisaa.

U članu 90 je propisano da eventualno postojanje smetnji sa aspekta nacionalne bezbjednosti utvrđuje Agencija za nacionalnu bezbjednost.

Kao novina, Predlog zakona omogućava da se stalni boravak može odobriti djetetu: čija oba roditelja u trenutku njegovog rođenja imaju odobren stalni boravak, jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja ima odobren stalni boravak uz saglasnost drugog roditelja ili čiji jedan roditelj u trenutku njegovog rođenja ima odobren stalni boravak, a drugi roditelj je nepoznat ili je umro (član 82 stav 6).

U poglavlju V – Prijava i odjava boravka stranca (čl. 91 do 98), kao novina u ovom Zakonu, propisana je obaveza podnošenja policiji prijave boravka stranca kome je izdata viza D ili boravi u Crnoj Gori do 90 dana, na propisanom obrascu. Podnošenje prijave boravka propisana je i za stranca kome je izdata dozvola za privremeni boravak, strancu kome je izdata dozvola za privremeni boravak i rad i strancu sa dozvolom za stalni boravak , ako namjerava da promijeni mjesto boravka ili namjerava da u drugom mjestu boravi duže od osam dana . U slučaju kada stranac koristi usluge davaoca smještaja, obavezu podnošenja prijave, odnosno odjave boravka za stranca ima davalac smještaja (član 92). Istim članom propisana je obaveza stranca koji koristi usluge smještaja da davaocu smještaja saopšti konkretne podatke, koji su propisani istim članom. Davalac smještaja obavezan je da provjeri istinitost podataka uvidom u javnu ispravu i da u prijavi i odjavi boravišta policiji da istinite podatke. Članom 93 propisana je obaveza davalaca smještaja, koja se odnosi na uredno vođenje i blagovremeno ažuriranje evidencija o licima kojima pruža usluge smještaja, za čiju tačnost je odgovoran, i koji se čuvaju dvije godine od dana upisa. Prijava i odjava boravka dostavlja se elektronski ili na propisanom obrascu (član 94). Novina u zakonu je da stranac koji boravi u Crnoj gori u turističke svrhe, a ne koristi usluge davaoca smještaja, može prijavu i odjavu boravka podnijeti preko turističke organizacije (član 95), a u članu 96 propisane su ostale obaveze podnošenja prijave i odjave.

U poglavlju VI – Nezakoniti boravak (čl. 99 i 100), propisano je šta se smatra nezakonitim boravkom, kao i dužnost stranca koji nezakonito boravi da napusti Crnu Goru. Ove odredbe usklađene su sa članom 5 stav 1 tačka 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i čl. 19 do 21 Konvencije o primjeni Šengenskog sporazuma od 14.06.1985. godine, i od 19.07.1990. godine. Dužnost stranca da dokaže zakonitost boravka u Crnoj Gori propisana je u članu 99 stav 4 Zakona. U članu 100 propisan je rok, koji ne može biti duži od 30 dana, u kojem je stranac koji nezakonito boravi u Crnoj Gori dužan da napusti njenu teritoriju o čemu policija donosi rješenje.

U poglavlju VII – Prinudno udaljenje (čl. 101 do 115), propisano je da će policija prinudno udaljiti stranca koji nezakonito boravi u Crnoj Gori ili ne napustu Crnu Goru u roku koji mu je određen (član 23 Konvencije o primjeni Šengenskog sporazuma od 14.06.1985. godine). U članu 102 predviđeno je kada se stranac ne smije prinudno udaljiti. U članu 105 propisano je da se u prihvatilište za strance smještaju stranci koji nezakonito borave u Crnoj Gori, a koji se na mogu odmah prinudno udaljiti ili im nije utvrđen identitet. Smještajem u prihvatilištu strancu se ograničava sloboda kretanja, što nije u suprotnosti sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Policija rješenjem određuje smještaj u prihvatilište (član 105). U članu 106 propisano je trajanje smještaja u prihvatilištu koji se pod određenim uslovima može produžiti. Obaveza stranca da se pridržava pravila boravka u prihvatilištu propisana je u članu 107, a razlozi za prestanak smještaja propisani su članom 108 zakona. Smještaj maloljetnog stranca u prihvatilište i mogućnost određivanja mjera pojačanog nadzora propisani su članom 109 zakona. Zakonom je propisan institut obaveznog boravka stranca u određenom mjestu, koji određuje policija (član 110). Obavezni boravak određuje se strancu koji se ne može prinudno udaljiti, a ima obezbijeđen smještaj i sredstva za izdržavanje. Obavezni boravak može trajati do šest mjeseci i ne oslobađa stranca obaveze da u međuvremenu napusti Crnu Goru. Pravilo je da troškove prinudnog udaljenja snosi stranac, ali ukoliko nema sredstava, troškove snose fizička ili pravna lica, čije je postupanje prouzrokovalo nezakoniti boravak stranca u Crnoj Gori (član 115).

U poglavlju VIII – Putne isprave za stranca (čl. 116 do 121), određene su vrste putnih isprava za strance, i iste precizirane kao putni list stranca i putna isprava za lice bez državljanstva . Putne isprave izdaje Ministarstvo, a propisani su i slučajevi kada je potrebna saglasnost diplomatsko-konzularnog predstavništva. Članom 119 precizirani su razlozi za odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave za stranca.

U poglavlju IX – Isprave za dokazivanje identiteta (čl. 122 do 126), propisano je da stranac dokazuje identitet stranom putnom ispravom, važećom ličnom kartom koju je izdao nadležni organ druge države, dozvolom za privremeni boravak, dozvolom za privremeni boravak i rad, dozvolom za stalni boravak i posebnom ličnom kartom, te da je stavi na uvid ovlašćenom službenom licu na njegov zahtjev. Obaveza vraćanja isprave je propisana članom 124 zakona, dok je članom 125 propisana obaveza stranca da o nestanku isprave za dokazivanje identiteta, obavijesti Ministarstvo ili najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo Crne Gore, s čim u vezi mu se izdaje potvrda o nestanku. U članu 126 propisani su razlozi za privremeno oduzimanje isprave za dokazivanje identiteta, o čemu Policija izdaje potvrdu.

U poglavlju X – Kretanje stranca u uniformi (čl. 127 i 128), propisani su uslovi za kretanje stranca u vojnoj, policijskoj i carinskoj uniformi za vrijeme boravka u Crnoj Gori.

U poglavlju XI – Evidencije (čl. 129 i 131), propisana je obaveza vođenja evidencija o strancima i nadležnost za vođenje tih evidencija.

U poglavlju XII – Nadzor (član 132), propisano je da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona, vrši Ministarstvo i organ državne uprave nadležan za vanjske poslove. Takođe, članom 132 stav 2 je propisano da poslove inspekcijskog nadzora, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, vrše: ovlašćeno službeno lice Ministarstva i ovlašćeno službeno lice nadležnih inspekcijskih organa.

U poglavlju XIII – Kaznene odredbe (čl. 133 do 137), propisuje se mogućnost utvrđivanja prekršajne odgovornosti za stranca i izricanje novčane kazne, a u pojedinim slučajevima i izricanje zaštitne mjere udaljenja, samostalno ili uz novčanu kaznu. Posebno je predviđena odgovornost prevoznika, odnosno odgovornog lica u pravnom licu.

U poglavlju XIV – Prelazne i završne odredbe (čl. 138 do 145), propisano je da će se do donošenja pozakonskih akata, primjenjivati podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o zapošljavanju i radu stranaca ("Službeni list CG", br. 22/08 i 32/11) i Zakona o strancima („Službeni list CG", br. 82/08, 72/09, 32/11 53/11 i 27/13). Članom 139 propisano je da će se postupci započeti prije stupanja na snagu ovog zakona okončati po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

V PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za potrebe sprovođenja ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore

IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE

Identifikacioni broj Izjave	**MUP-IU/PZ/14/10**

1. Naziv nacrta/predloga propisa	
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o strancima
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Foreigners
2. Podaci o obrađivaču propisa	
a) Organ državne uprave koji priprema propis	
Organ državne uprave	Ministarstvo unutrašnjih poslova
- Sektor/odsjek	Direktorat za upravne unutrašnje poslove
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Generalni direktor Abid Crnovršanin 020 225 341
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Samostalni savjetnik Dragan Dašić 0679112195 e-mail: mupreadmisija@t-com.me
b) Pravno lice s javnim ovlašćenjem za pripremu i sprovođenje propisa	
- Naziv pravnog lica	/
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis	
- Organ državne uprave	Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Uprava policije
4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)	
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis	
Glava VII, Pravda, sloboda i bezbjednost, član 82 - Vize, upravljanje granicom, azil i migracija	
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa	
☒	ispunjava u potpunosti
☐	djelimično ispunjava
☐	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa	
/	
5. Veza nacrta/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)	
- PPCG za period	2014-2018
- Poglavlje, potpoglavlje	24. Pravda, sloboda i bezbjednost, 24.2.2. Zakonodavni okvir, A) Migracije
- Rok za donošenje propisa	II kvartal 2014
- Napomena	Razlog za kašnjenje u donošenju ovog Zakona je međuresorsko usklađivanje.
6. Usklađenost nacrta/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije	
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije	
UFEU, Dio Treći: Politike i unutrašnje mjere Unije, Glava IV, Slobodno kretanje lica, usluga i kapitala, Poglavlje I, Radnici, član 45 / TFEU, Part three, Union policies and internal actions, Title IV, Free Movement of Persons, Services and Capital, Chapter 1- Workers, article 45 **Potpuno usklađeno/Fully harmonized**	

UFEU, Dio Treći: Politike i unutrašnje mjere Unije, Glava V, Prostor bezbijednosti, slobode i pravde, Poglavlje II, Politike graničnih kontrola, azila i imigracije, član 79 / TFEU, Part Three, Union policies and internal actions, Title V Area of Freedom, Security and Justice, Chapter 2, Policies on Border Checks, Asylum and Immigration, Article 79

Potpuno usklađeno/Fully harmonized

b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije

32003L0109

Direktiva Savjeta 2003/109/EZ od 25. decembra 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja koji imaju stalni boravak / Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long term residents *(OJ L 16, 23.1.2004)*

Djelimično usklađeno/Partly harmonized

32005L0071

Direktiva Savjeta 2005/71/EZ od 12. oktobra o specifičnim procedurama prijema državljana trećih zemalja u svrhe naučnog istraživanja / Council Directive 2005/71/EC of 12 October 2005 on a specific procedure for admitting third-country nationals for the purposes of scientific research *(OJ L 289, 3.11.2005)*

Djelimično usklađeno/Partly harmonized

32003L0086

Direktiva Savjeta 2003/86/EZ od 22. septembra 2003. godine o pravu na spajanje porodice / Council Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family reunification *(OJ L 251, 3.10.2003)*

Djelimično usklađeno/Partly harmonized

32004L0114

Direktiva Savjeta 2004/114/EZ od 13. decembra 2004. godine o uslovima prihvata državljana trećih država u svrhu studiranja, razmjene učenika, neplaćene obuke ili dobrovoljnog rada / Council Directive 2004/114/EC of 13 December 2004 on the conditions of admission of third-country nationals for the purposes of studies, pupil exchange, unremunerated training or voluntary service *(OJ L 375, 23.12.2004)*

Djelimično usklađeno/Partly harmonized

32011L0098

Direktiva 2011/98/EU Evropskog Parlamenta i Savjeta od 13. decembra 2011. godine o jedinstvenom postupku za izdavanje jedinstvene dozvole državljanima trećih zemalja za boravak i rad na teritoriji države članice i o zajedničkom skupu prava radnika trećih zemalja koji legalno borave u državi članici / Directive 2011/98/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State *(OJ L 343, 23.12.2011)*

Djelimično usklađeno/Partly harmonized

32002L0090

Direktiva Savjeta 2009/90/EZ od 28. novembra 2002. o definisanju olakšavanja neovlašćenog ulaska, tranzita i boravka / Council Directive 2002/90/EC of 28 November 2002 defining the facilitation of unauthorised entry, transit and residence *(OJ L 328, 5.12.2002)*

Potpuno usklađeno/Fully harmonized

32009L0050

Direktiva Savjeta 2009/50/EZ od 25. maja 2009. o uslovima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi visokokvalifikovanog zapošljavanja / Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment *(OJ L 155, 18.6.2009)*

Neusklađeno/Not harmonized

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi utvrđivanja stepena njegove usklađenosti

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili Neusklađenost nacrta/predloga propisa Crne Gore s pravnom

tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

- Predlog propisa neusklađen je s direktivom **32003L0109** u dijelu koji se odnosi na definicije propisane ovom direktivom, propisivanje odobrenja za stalni boravak državljanima EU
  Predlog propisa djelimično je usklađen s ovom direktivom u dijelu koji se odnosi na definisanje područja primjene zakona, maksimalno dozvoljeno odsustvo stranca sa stalnim boravkom, skraćeni postupak sticanja stalnog boravka za lica koja su izgubila taj status zbog pekoračenja maksimalno dozvoljenog odsustva stranca sa stalnim boravkom ili studente, preciziranje prava lica (koja su izgubila status stranca sa stalnim nastanjenjem a nije im izrečena mjera protjerivanja ili udaljenja) na ostanak na teritoriji Crne Gore.
  Potpuna usklađenost će se postići donošenjem izmjena i dopuna Zakona o strancima u IV kvartalu 2015.

- Predlog propisa neusklađen je s direktivom **32005L0071** u dijelu koji se odnosi na definicije propisane ovom direktivom.
  Predlog propisa djelimično je usklađen s ovom direktivom u dijelu koji se odnosi na definisanje područja primjene zakona, posebne uslove i potrebna dokumenta za odobravanje privremenog boravka za naučno istraživački rad i pravo na jednak tretman stranaca koji imaju dozvolu za privremeni boravak i dozvolu za privremeni boravak i rad i na potpuno izjednačavanje tretmana stranaca koji imaju sve vrste dozvola za boravak s državljanima Crne Gore.
  Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji propisuje bliže uslove i način izdavanja dozvole za privremeni boravak (rok: II kvartal 2015) i donošenjem izmjena i dopuna Zakona o strancima (rok: IV kvartal 2015).

- Predlog propisa neusklađen je s direktivom **32003L0086** u dijelu koji se odnosi na definicije propisane ovom direktivom, uskraćivanje produženja dozvole članu porodice na osnovu bolesti ili invalidnosti koja je pretrpljena nakon izdavanja boravišne dozvole, ulazak i boravište maloljetnog lica bez pratnje u svrhu spajanja porodice, spajanje porodice izbjeglica, autonomnu boravišnu dozvolu i dublju provjeru porodičnih odnosa prilikom prijema zahtjeva za spajanje porodice.
  Predlog propisa djelimično je usklađen s ovom direktivom u dijelu koji se odnosi na izuzetke od područja primjene zakona, ograničenje za članove porodice ako su maloljetna djeca stupila u brak, definisanje ko su drugi srodnici kojima se izuzetno može odobriti spajanje s porodicom, mogućnost ispitivanja zahtjeva nevjenčanog partnera stranca kome je odobren stalni ili privremeni boravak, pristup zapošljavanju članova porodice stranca s privremenim boravkom.
  Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji propisuje bliže uslove i način izdavanja dozvole za privremeni boravak (rok: II kvartal 2015) i donošenjem izmjena i dopuna Zakona o strancima (rok: IV kvartal 2015).

- Predlog propisa neusklađen je s direktivom **32004L0114** u dijelu koji se odnosi na definicije propisane ovom direktivom, posebne uslove za strance koji podnose zahtjev za privremeni boravak kao neplaćeni pripravnici, volonteri i dozvole boravka za neplaćene pripravnike i volontere.
  Predlog propisa djelimično je usklađen s ovom direktivom u dijelu koji se odnosi na izdavanje dozvole za privremeni ili stalni boravak strancu radi volontiranja, definisanje područja primjene zakona, podnošenje dokaza o uplaćenoj taksi za obradu zahtjeva stranca koji traži privremeni boravak u svrhu studiranja, razmjene ili stručnog usavršavanja, posebne uslove za strance koji podnose zahtjev za privremeni boravak u svrhe studija, razmjene učenika,
  Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji propisuje bliže uslove i način izdavanja dozvole za privremeni boravak (rok: II kvartal 2015) i donošenjem izmjena i dopuna Zakona o strancima (rok: IV kvartal 2015).

- Predlog propisa neusklađen je s direktivom **32011L0098** u dijelu koji se odnosi na definicije propisane

ovom direktivom, definisanje područja primjene zakona, informacije u obrascima dozvola koje se odnose na odobrenje za rad, prava koja pripadaju strancu na osnovu jedinstvene dozvole i propisivanje informisanja o poslovima koje mogu da obavljaju strancima koji traže dozvolu za boravak i rad, kao i informisanja o uslovima koji se odnose na primanje i boravak stranaca.
Predlog propisa djelimično je usklađen s ovom direktivom u dijelu koji se odnosi na, format obrasca dozvole za privremeni boravak i privremeni boravak i rad, pravo na jednak tretman stranaca koji imaju dozvolu za privremeni boravak i dozvolu za privremeni boravak i rad i na potpuno izjednačavanje tretmana stranaca koji imaju sve vrste dozvola za boravak s državljanima Crne Gore
Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji propisuje obrazac dozvole za privremeni boravak i privremeni boravak i rad (rok: IV kvartal 2014) i donošenjem izmjena i dopuna Zakona o strancima (rok: IV kvartal 2016)..

- Predlog propisa neusklađen je s direktivom **2009L0050** iz razloga što ovaj predlog zakona nije predvidio uvođenje plave karte za visokokvalifikovani kadar, a navedena direktiva će biti prenijeta u kasnijoj fazi.
  Potpuna usklađenost će se postići donošenjem izmjena i dopuna Zakona o strancima u IV kvartalu 2017.

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

/

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrta/predloga propisa

Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)

Navedeni sekundarni izvori prava EU prevedeni su na hrvatski jezik.

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)

Predlog zakona o strancima preveden je na engleski jezik.

11.Učešće konsultanata u izradi nacrta/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona o strancima, posredstvom Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u Crnoj Gori, angažovana je Mirnesa Bajramović, međunarodni ekspert za migracije i konsultant IOM-a, kao i Vasilij Južanjin, međunarodni ekspert za migracije, koji radi u sjedištu IOM-a u Beču.
Takođe, ekspertsku pomoć na poboljšanju teksta Nacrta zakona pružili su eksperti iz Republike Hrvatske, g-đa, Gordana Valenta- načelnica Sektora za upravne poslove, strance i državljanstvo i g-đa, Irena Kalanj- službenica Odjeljenja za statusna pitanja stranaca u MUP-u RH i voditeljica radne grupe koja trenutno radi na novom Zakonu o strancima u RH.

Potpis / ovlašćeno lice obrađivača propisa	**Potpis** / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija
Datum: 30.07.2014.	Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrta/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrta/predloga propisa	1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrta/predloga propisa na Vladi
MUP-IU/Pz/14/10	MUP-IU/Pz/14/10

2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka

1) Direktiva Savjeta 2003/109/EZ od 25. decembra 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja koji imaju stalni boravak - **32003L0109**
2) Direktiva Savjeta 2005/71/EZ od 12. oktobra o specifičnim procedurama prijema državljana trećih zemalja u svrhe naučnog istraživanja - **32005L0071**
3) Direktiva Savjeta 2003/86/EZ od 22. septembra 2003. godine o pravu na spajanje porodice - **32003L0086**
4) Direktiva Savjeta 2004/114/EZ od 13. decembra 2004. godine o uslovima prihvata državljana trećih država u svrhu studiranja, razmjene učenika, neplaćene obuke ili dobrovoljnog rada - **32004L0114**
5) Direktiva 2011/98/EU Evropskog Parlamenta i Savjeta od 13. decembra 2011. godine o jedinstvenom postupku za izdavanje jedinstvene dozvole državljanima trećih zemalja za boravak i rad na teritoriji države članice i o zajedničkom skupu prava radnika trećih zemalja koji legalno borave u državi članici - **32011L0098**
6) Direktiva Savjeta 2009/90/EZ od 28. novembra 2002. o definisanju olakšavanja neovlašćenog ulaska, tranzita i boravka – **32002L0090**

3. Naziv nacrta/predloga propisa Crne Gore

Na crnogorskom jeziku	Na engleskom jeziku
Predlog zakona o strancima	Proposal for the Law on Foreigners

4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije

a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrta/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili Neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Direktiva 2003/109/EZ				
Član 1 **Predmet** Ova Direktiva utvrđuje: a) uslove pod kojima država članica daje i otkazuje stalni boravak i njemu pripadajuća prava državljanima trećih država koji zakonito borave na njenoj teritoriji; i b) uslove boravka u drugim državama članicama koje nisu odobrile stalni boravak državljanima trećih država od onih u kojima uživaju taj status.	**Predmet zakona** **Član 1** Ovim zakonom uređuju se uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori.	Potpuno usklađeno		

Član 2 **Definicije** U smislu ove Direktive: a) «državljanin treće države» označava osobu koja nije državljanin Unije u smislu člana 17. stav 1. Ugovora; b) «osoba sa stalnim boravkom» označava svakog državljana treće države koji ima stalni boravak na osnovu člana 4. do 7.; c) «prva država članica» označava državu članicu koja je po prvi put odobrila stalni boravak državljaninu treće države; d) «druga država članica» označava svaku državu članicu koje nije ona koja je po prvi put odobrila stalni boravak državljaninu treće države u kojoj ta osoba ostvaruje pravo na stalni boravk; e) «članovi porodice» označavaju državljane trećih država koji borave u određenoj državi članici u skladu sa Direktivom Savjeta 2003/86/EZ od 22. septembra 2003. o pravu na spajanje porodice; f) «izbjeglica» označava državljanina treće države koji uživa status izbjeglice u smislu Ženevske konvencije o statusu izbjeglica od 28. jula 1951., kako je izmijenjena i dopunjena Protokolom potpisanim u New York-u 31. januara 1967.; g) «odobrenje stalnog boravka državljanima EZ-a » označava odobrenje boravka koju izdaje država članica nakon sticanja uslova za stalni boravak.	Nema odgovarajuće odrdbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima	IV kvartal 2015.
Član 3 **Područje primjene** 1. Ova se Direktiva primjenjuje na državljane trećih država koji zakonito borave na teritoriji države članice. 2. Ova se Direktiva ne primjenjuje na državljane trećih država koji: a) borave u svrhu studiranja ili stručne obuke; b) imaju odobrenje boravka u državi članici na osnovi privremene zaštite ili su zatražili odobrenje boravka na toj osnovi i čekaju odluku o svom statusu; c) imaju odobrenje boravka u državi članici na osnovi supsidijarnog oblika zaštite u skladu sa međunarodnim obavezama, nacionalnom zakonodavstvu ili praksi država članica ili su zatražili odobrenje boravka na osnovu čekanja	**Izuzeci** **Član 4** Ovaj zakon ne primjenjuje se na stranca koji po međunarodnom pravu uživa privilegije i imunitete, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno u dijelu koji se odnosi na definisanje područja primjene zakona. Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima	IV kvartal 2015.

odluke o njihovom statusu; d) su izbjeglice ili su zatražili priznanje kao izbjeglice i čiji zahtjev još nije doveo do konačne odluke; e) borave samo na privremenoj osnovi kao što su au pair ili sezonski radnici, ili radnici koje je pružatelj usluge uputio u tu državu u svrhe prekograničnog pružanja usluga, ili kao prekogranični pružatelji usluga ili u slučajevima kada su njihova odobrenja boravka formalno ograničena; f) uživaju pravni status koji uređuju Bečka konvencija o diplomatskim odnosima iz 1961., Bečka konvencija o konzularnim odnosima iz 1963., Konvencija iz 1969. o posebnim misijama ili Bečka konvencija o zastupanju država u njihovim odnosima s međunarodnim organizacijama opšteg karaktera iz 1975. 3. Ova se Direktiva primjenjuje ne dovodeći u pitanje povoljnije odredbe: a) bilateralnih i multilateralnih sporazuma između Zajednice ili Zajednice i država članica, s jedne strane, i trećih država, s druge strane; b) bilateralnih sporazuma koji su već zaključeni između države članice i treće države prije datuma stupanja na snagu ove Direktive; c) Evropske konvencije o poslovnom nastanu od 13. decembra 1955., Evropske socijalne povelje od 18. oktobra 1961., izmijenjene i dopunjene Evropske socijalne povelje od 3. maja 1987. i Evropske konvencije o pravnom statusu radnika migranata od 24. novembra 1977.				
Član 4 **Trajanje boravka** 1. Države članice odobravaju status stalnog boravka državljanima trećih država koji zakonito i neprekinuto borave na njenoj teritoriji pet godina neposredno prije podnošenja odgovarajućeg zahtjeva. 2. Razdoblja boravka zbog razloga navedenih u članu 3. stavu 2. e) i f) ne uzimaju se u obzir u svrhe računanja razdoblja utvrđenog u stavu 1. Što se tiče slučajeva obuhvaćenih u članu 3. stavu 2. a), kada je državljanin treće država stekao uslove za odobrenje	**Član 82** Stranac može stalno boraviti u Crnoj Gori na osnovu dozvole za stalni boravak. Dozvola za stalni boravak može se izdati strancu koji je do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole zakonito boravio u Crnoj Gori neprekidno pet godina na osnovu odobrenog privremenog boravka ili odobrene dodatne zaštite u skladu sa zakonom kojim se uređuje azil.	Potpuno usklađeno		

boravka koje će mu omogućiti dobijanje stalnog boravka, samo polovina razdoblja boravka u svrhe studiranja i stručnog obrazovanja može se uzeti u obzir u računanju razdoblja utvrđenog u stavu 1. 3. Razdoblja odsustva s teritorije određene države članice ne prekidaju razdoblje iz stava 1. i uzimaju se u obzir za njeno računanje ako su kraći od šest uzastopnih mjeseci i ukupno ne iznose više od 10 mjeseci unutar razdoblja navedenog u stavu 1. U slučajevima posebnih ili izuzetnih razloga privremene prirode u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države članice mogu prihvatiti da duže razdoblje odsustva od onog predviđenog u prvom podstavu ne prekida razdoblje navedeno u stavu 1. U takvim slučajevima države članice ne uzimaju u obzir relevantno razdoblje odsustva za obračun razdoblja utvrđenog u stavu 1. Izuzetno od drugog podstava, države članice mogu uzeti u obzir obračun ukupnog razdoblja navedenog u stavu 1. razdoblja odsustvovanja koja se odnose na upućivanje u drugu državu u svrhe zapošljavanja, uključujući pružanje prekograničnih usluga.	Smatra se da je stranac neprekidno boravio u Crnoj Gori I kad je u razdoblju od pet godina odsustvovao iz Crne Gore više puta do deset mjeseci ukupno ili jednom do šest mjeseci. Izuzetno, dozvola za stalni boravak može se izdati strancu koji je do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole imao odobren privremeni boravak u Crnoj Gori manje od pet godina neprekidno, ako to nalažu razlozi humanosti ili to predstavlja interes za Crnu Goru: U vrijeme koje je potrebno za odobrenje stalnog boravka ne računa se vrijeme koje je stranac proveo u Crnoj Gori na: 1) privremenom boravku radi srednjoškolskog obrazovanja ili studiranja; 2) privremenom boravku radi korišćenja nepokretnosti koje stranac posjeduje u Crnoj Gori; 3) privremenom boravku radi sezonskog zapošljavanja; 4) izdržavanju kazne zatvora.			
Član 5 **Uslovi za sticanje stalnog boravka** 1. Države članice zahtijevaju od državljana trećih država da im osiguraju dokaz da imaju, za sebe i članove porodice koji o njima zavise: a) sigurne i redovne izvore sredstava koji su dostatni za izdržavanje njih samih i članova njihove porodice bez traženja naknade od sistema socijalne pomoći određene države članice. Države članice ocjenjuju te izvore sredstava s obzirom na njihovu prirodu i redovnost te mogu u obzir uzeti i nivo minimalne plate i penzije prije podizanja zahtjeva za dobijanje stalnog boravka; b) zdravstveno osiguranje protiv svih rizika od kojih su obično	**Uslovi za izdavanje dozvole za stalni boravak** **Član 83** 1.Strancu se može izdati dozvola za stalni boravak, ako: 1) ima važeću stranu putnu ispravu; 2) u Crnoj Gori nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude; 3) u državi porijekla nije pravosnažno	Potpuno usklađeno		

osigurani državljani određene države članice. 2. Države članice mogu zahtijevati da državljani trećih država ispune uslove integracije, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.	osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude; 4) ima sredstava za izdržavanje; 5) ima zdravstveno osiguranje; 6) ima obezbijeđen smještaj; 7) ne postoje smetnje iz razloga nacionalne bezbjednosti, javnog poretka ili javnog zdravlja.			
Član 6 **Opšti interes i javna sigurnost** 1. Države članice mogu odbiti odobravanje stalnog boravka na osnovi opšteg interesa i javne sigurnosti. Pri donošenju relevantne odluke, država članica uzima u obzir ozbiljnost i vrstu kaznenog djela protiv opšteg interesa ili javne sigurnosti ili opasnost koju ta osoba predstavlja, istovremeno uzimajući u obzir trajanje boravka i postojanje veza s državom boravka. 2. Odbijanje navedeno u stavu 1. ne temelji se na ekonomskim činiocima.	**Postojanje smetnji sa aspekta nacionalne bezbjednosti** **Član 90** Postojanje razloga, odnosno smetnji sa aspekta nacionalne bezbjednosti iz člana 9 stav 1 tačka 3, člana 10 stav 1 tačka 4, člana 12, člana 19 stav 3, člana 34 stav 1 tačka 2, člana 60 stav 1 tačka 4, člana 79 stav 1 tačka 4, člana 89 stav 1 tačka 2, člana 119 stav 1 tačka 4, člana 127 stav 1 tačka 2 utvrđuje Agencija za nacionalnu bezbjednost i o tome Ministarstvu, odnosno policiji dostavlja mišljenje, ako ovim zakonom nije drukčije propisano. Razlozi, odnosno smetnje sa aspekta nacionalne bezbjednosti, u smislu stava 1 ovog člana, člana 57 stav 1 i člana 86 stav 1 ovog zakona, postoje ako lice: 1) sprovodi ili je sprovodilo aktivnosti koje bi mogle dovesti do izvršenja krivičnih djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; 2) sprovodi aktivnosti koje bi mogle dovesti do izvršenja krivičnih djela	Potpuno usklađeno		

	protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore; 3) pripada ili je pripadalo organizacijama i grupama koje se zalažu za nasilnu promjenu ustavnog uređenja ili djeluju na način kojim se ugrožavaju Ustavom utvrđena ljudska prava i slobode; 4) javno se zalaže i širi ideje kojima se raspiruje nacionalna, vjerska ili rasna diskriminacija; 5) pripada ili je pripadalo organizacijama i organizovanim kriminalnim grupama koje pripremaju ili izvršavaju krivična djela i na bilo koji drugi način pruža podršku ovim organizacijama i grupama; 6) ima ili je imalo vezu ili održava vezu sa licima koja neovlašćeno prikupljaju tajne i druge podatke, teroristima, saboterima, članovima organizovanih kriminalnih grupa ili licima za koja se osnovano sumnja da pripadaju takvim grupama; 7) ne poštuje državu Crnu Goru i njene simbole, ne izvršava odluke sudova, organa državne uprave i drugih organa, i 8) ako druge okolnosti ukazuju da lice, po izdavanju dozvole za privremeni boravak, dozvole za privremeni boravak i rad i dozvole za stalni boravak, ne bi poštovalo pravni poredak Crne Gore.			

Član 7 **Sticanje stalnog boravka** **1. Kako bi stekao stalni boravak, državljanin treće države podnosi zahtjev nadležnim tijelima države članice u kojoj boravi. Uz zahtjev se prilažu pismeni dokazi koje mora odrediti nacionalno zakonodavstvo prema kojima podnosilac udovoljava uslovima utvrđenim u članovima 4. i 5. kao i, ako se to zahtijeva, valjanu putnu ispravu ili njenu ovjerenu kopiju.** **Dokazi navedeni u ovom članu mogu uključivati i dokumentaciju o primjerenom smještaju.** **2. Nadležna nacionalna tijela podnosiocu zahtjeva daju pismeno obavještenje o odluci što je prije moguće, a najkasnije šest mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva. O svim takvim odlukama obavještava se državljanin treće države na kojeg se to odnosi u skladu sa postupcima obavještavanja na osnovu relevantnog nacionalnog zakonodavstva.** **U izuzetnim okolnostima vezanim uz složenost razmatranja zahtjeva, vremenski rok naveden u ovom članku može se produžiti.** **Nadalje, osoba na koju se to odnosi obavještava se o njenim pravima i obavezama temeljem ove Direktive.** **Nacionalno zakonodavstvo relevantne države članice određuje sve posljedice nedonošenja odluke do kraja razdoblja utvrđenog u ovoj odredbi.** **3. Ako su ispunjeni uslovi utvrđeni u članovima 4. i 5., i osoba ne predstavlja prijetnju u smislu člana 6., države članice na koje se to odnosi odobravaju državljaninu treće države stalni boravak.**	**Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za stalni boravak** **Član 85** Zahtjev za izdavanje dozvole za stalni boravak stranac podnosi lično Ministarstvu u mjestu boravka, na propisanom obrascu. U trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za stalni boravak stranac mora imati odobren privremeni boravak. Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, stranac je dužan da priloži dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 83 stav 1 tač. 1, 3, 4, 5 i 6 ovog zakona. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 83 stav 1 tač. 2 i 3 ovog zakona ne podnosi se za maloljetna stranca mlađeg od 16 godina života. Prilikom podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana od stranca se uzima fotografija, otisak dva prsta i digitalizovani svojeručni potpis. Otisak dva prsta i potpis ne uzima se od djece mlađe od 12 godina. **Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje dozvole za stalni boravak** **Član 86** Dozvolu za stalni boravak izdaje Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Agencije i policije o postojanju smetnji iz razloga nacionalne bezbjednosti, odnosno javnog poretka iz člana 83 stav 1 tačka 7 ovog zakona. Agencija i policija dužne su da mišljenje iz stava 1 ovog člana dostave Ministarstvu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema	Potpuno usklađeno		

	zahtjeva za davanje mišljenja. Ako Ministarstvo ne dobije mišljenja iz stava 2 ovog člana, u propisanom roku, smatraće se da ne postoje smetnje za izdavanje dozvole za stalni boravak. O zahtjevu za izdavanje dozvole za stalni boravak odlučuje se u roku od šest mjeseci od dana predaje urednog zahtjeva. O odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za stalni boravak odlučuje se rješenjem. Protiv rješenja iz stava 5 ovog člana može se pokrenuti upravni spor. Način izdavanja dozvole za stalni boravak, kao i obrazac zahtjeva iz člana 85 ovog zakona, propisuje Ministarstvo. **Rok važenje dozvole za stalni boravak** **Član 87** Dozvola za stalni boravak izdaje se sa rokom važenja od pet godina. Strancu mlađem od četiri godine života dozvola za stalni boravak izdaje se sa rokom važenja od dvije godine. Stranac je dužan da, u roku od osam dana od dana isteka roka važenja dozvole iz st. 1 i 2 ovog člana, podnese zahtjev za izdavanje nove dozvole za stalni boravak.			
Član 8 **Odobrenje stalnog boravka državljanima EZ-a** **1. Stalni boravak u skladu je sa boravkom navedenim u članu 9..** **2. Države članice izdaju odobrenje stalnog boravka državljanima EZ-a . Odobrenje je važeće s rokom od najmanje pet godina; ono se ako se podigne zahtjev automatski produžava po isteku.**	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima	IV kvartal 2015.

3. Odobrenje stalnog boravka državljanima EZ-a može se izdati u obliku naljepnice ili posebnog dokumenta. Izdaje se u skladu sa pravilima i standardnom modelu utvrđenome u Regulativi Savjeta (EZ-a) br. 1030/2002. od 13. juna 2002. koja utvrđuje jedinstveni obrazac odobrenja boravka za državljane trećih država. Ispod naslova «vrsta odobrenja», države članice upisuju «stalni boravak – EZ».				
Član 9 **Ukidanje ili gubitak statusa** 1. Stalni boravak nemaju pravo zadržati osobe koje imaju stalni boravak u sljedećim slučajevima: a) otkrivanjem da je status osobe kojoj je odobren duži boravak stečen prevarom; b) usvajanje mjere protjerivanja pod uslovima predviđenim u članu 12.; c) u slučaju odsustva s teritorije Zajednice u razdoblju od 12 uzastopnih mjeseci. 2. Izuzetno od stava 1. podstav c), države članice mogu predvidjeti da iodsustvo duže od 12 uzastopnih mjeseci ili zbog posebnih ili izuzetnih razloga ne povlači za sobom ukidanje ili gubitak statusa. 3. Države članice mogu predvidjeti da osoba koja ima stalni boravak ne može zadržati stalni boravak u slučajevima kada predstavlja prijetnju opštem interesu, s obzirom na ozbiljnost kaznenog djela koje je počinila, ali takva prijetnja nije razlog za protjerivanje u smislu člana 12. 4. Osoba sa stalnim boravkom koja je boravila u drugoj državi članici u skaldu sa Poglavljem III više nema pravo zadržati stalni boravak stečen u prvoj državi članici kada je takav status odobren u drugoj državi članici u skladu sa članom 23. U svakom slučaju nakon šest godina odsustva s teritorije države članice koja je odobrila stalni boravak ta osoba više nema pravo zadržati svoj status stalnog boravka u navedenoj državi članici. Izuzetno država članica na koju se to odnosi može predvidjeti da zbog posebnih razloga osoba koja ima stalni boravak zadržava svoj status u navedenoj državi članici u slučaju odsustva tokom razdoblja dužem od šest godina.	**Prestanak stalnog boravka** **Član 89** Dozvola za stalni boravak prestaje da važi ako: 1) je stranac u Crnoj Gori pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti; 2) to zahtijevaju razlozi nacionalne bezbjednosti ili javnog poretka; 3) je stranac dao lažne podatke o identitetu ili ako je izdata na osnovu neistinitih podataka o strancu; 4) je strancu izrečena zaštitna mjera udaljenja, mjera bezbjednosti protjerivanje stranca iz zemlje ili zaštitna mjera protjerivanje stranca sa teritorije Crne Gore; 5) se utvrdi da se stranac iselio iz Crne Gore ili neprekidno boravio duže od šest mjeseci u drugoj državi; 6) se stranac odrekao od stalnog boravka; 7) je stranac stekao crnogorsko državljanstvo. O prestanku važenja dozvole za stalni boravak iz stava 1 tač. 1 do 5 ovog člana donosi Ministarstvo donosi rješenje. Rješenjem iz stava 2 ovog člana,	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno u dijelu koji se odnosi na maksimalno dozvoljeno odsustvo stranca sa stalnim boravkom, skraćeni postupak sticanja stalnog boravka za lica koja su izgubila taj status zbog pekoračenja maksimalno dozvoljenog odsustva stranca sa stalnim boravkom ili studente, preciziranje prava lica (koja su izgubila status stranca sa stalnim nastanjenjem a nije im izrečena mjera protjerivanja ili udaljenja) na ostanak na teritoriji Crne Gore. Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima.	IV kvartal 2015.

5. S obzirom na slučajeve navedene u stavu 1. tački c) i stavu 4., države članice koje su odobrile status propisuju skraćeni postupak za ponovno sticanje statusa stalnog boravka. Navedeni se postupak primjenjuje posebno u slučajevima osoba koje su boravile u drugoj državi članici na osnovu studija. Nacionalnim se zakonodavstvom određuju uslovi i postupak ponovnog sticanja statusa osobe sa stalnim boravkom. 6. Istek važenja odobrenja stalnog boravka državljanina EU-a ni u kojem slučaju nema za posljedicu gubitak statusa stalnog boravka. 7. Ako ukidanje ili gubitak statusa osobe sa stalnim boravkom ne dovodi do udaljenja, država članica odobrava osobi na koju se to odnosi ostanak na njenoj teritoriiji ako ispunjava uslove utvrđene njenim nacionalnim zakonodavstvom ili ako ne predstavlja prijetnju opštem interesu ili javnoj sigurnosti.	određuje se rok u kojem stranac mora napustiti Crnu Goru, a u slučajevima iz stava 1 tač. 2 do 5 ovog člana, može se izreći zabrana ulaska i boravka u Crnu Goru od jedne do pet godina. Vrijeme zabrane ulaska iz stava 3 ovog člana, računa se od dana napuštanja Crne Gore. Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana, može se pokrenuti upravni spor.			
Član 10 **Proceduralna jemstva** 1. Navode se razlozi za svaku odluku kojom se odbija zahtjev za dobijanje stalnog boravka ili se taj status otkazuje. O svakoj takvoj odluci obavještava se državljanin treće države na kojeg se to odnosi u skladu sa postupcima obavještavanja na osnovu relevantnog nacionalnog zakonodavstva. U obavještenju se navode dostupni postupci za korišćenje pravnog sredstva i vrijeme u okviru kojeg se mogu preduzeti. 2. Ako je zahtjev za status rezidenta s dugotrajnim boravkom odbijen ili je taj status ukinut ili izgubljen ili odobrenja boravka nije obnovljeno, osoba na koju se to odnosi ima pravo na korišćenje odgovarajućeg pravnog sredstva u toj državi članici.	**Primjena pravila upravnog postupka** **Član 5** U postupku odlučivanja o pravima i obavezama stranca primjenjuje se zakon kojim se uređuje upravni postupak, ukoliko ovim zakonom nije drukčije propisano.	Potpuno usklađeno		
Član 11 **Jednakost postupanja** 1. Osobe koje imaju stalnim boravkom uživaju jednakost postupanja kao i državljani s obzirom na: a) pristup djelatnostima u cilju zapošljavanja i samozapošljavanja, pod uslovom da takve djelatnosti ne uključuju niti povremeno sudjelovanje u obavljanju javne vlasti, te uslovima zapošljavanja i radnim uslovima,	**Prava stranca sa odobrenim stalnim boravkom** **Član 88** Stranac koji ima dozvolu za stalni boravak ima pravo kao crnogorski državljanin na: 1) rad; 2) obrazovanje i stručno	Potpuno usklađeno		

uključujući uslove koji se odnose na otkaz i naknadu; b) obrazovanje i stručno obrazovanje, uključujući studentske stipendije u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom; c) priznavanje stručnih diploma, svjedočanstava i drugih kvalifikacija, u skaldu sa relevantnim nacionalnim postupcima; d) socijalno osiguranje, socijalnu pomoć i socijalnu zaštitu kako je predviđeno nacionalnim zakonodavstvom; e) poreske olakšice; f) pristup robama i uslugama i snabdijevanju robama i uslugama dostupnim javnosti i postupcima za rješavanje stambenog pitanja; g) slobode udruživanja i povezivanja te članstva u organizacijama koje zastupaju radnike ili poslodavce ili organizacijama čiji članovi obavljaju posebno zanimanje, uključujući i naknade koje im takve organizacije daju, ne dovodeći u pitanje nacionalne odredbe koje se odnose na opšti interes i javnu sigurnost; h) slobodan pristup cjelokupnoj teritoriji države članice na koju se to odnosi, u okviru ograničenja utvrđenih nacionalnim zakonodavstvom iz sigurnosnih razloga. 2. U skladu s odredbama stava 1. b), d), e), f) i g), država članica može ograničiti jednakost postupanja na slučajeve kada je registrirovano ili uobičajeno mjesto stalnog boravka ili članova porodice za koje ta osoba traži pogodnosti, nalazi u okviru teritorije države članice na koju se to odnosi. 3. Države članice mogu ograničiti jednakost postupanja s državljanima u sljedećim slučajevima: a) države članice mogu zadržati ograničenja pristupa djelatnostima zapošljavanja ili samozapošljavanja u slučajevima gdje su, u skaldu sa postojećem nacionalnom zakonodavstvu ili zakonodavstvu Zajednice, te djelatnosti rezervirane za državljane EU-a ili Evropskog ekonomskog prostora; b) države članice mogu zahtijevati dokaz o odgovarajućem znanju jezika za pristup obrazovanju i obukama. Pristup fakultetu može podlijegati ispunjavanju posebnih obrazovnih pred-zahtjeva.	usavršavanje; 3) priznavanje diploma i sertifikata; 4) socijalnu pomoć, zdravstveno i penzijsko osiguranje; 5) poreske olakšice; 6) pristup tržištu roba i usluga; 7) slobodu udruživanja, povezivanja i članstva u organizacijama koje zastupaju interese radnika ili poslodavaca. Prava iz stava 1 ovog člana, ostvaruju se u skladu sa zakonima kojima se uređuje način ostvarivanja tih prava.			

4. Države članice mogu ograničiti jednakost postupanja u pogledu socijalne pomoći i socijalne zaštite na osnovne oblike pomoći. **5. Države članice mogu odlučiti odobriti pristup dodatnim pogodnostima / naknadama u područjima utvrđenim u stavu 1.** **Države članice mogu odlučiti odobriti jednakost postupanja u donosu na područja koja nisu obuhvaćena stavom 1.**				
Član 12 **Zaštita od protjerivanja** **1. Države članice mogu odlučiti protjerati osobu koja ima stalni boravak samo ako predstavlja stvarnu i dovoljno ozbiljnu prijetnju opštem interesu i javnoj sigurnosti.** **2. Odluka iz stava 1. ne donosi se na osnovi ekonomskih faktora.** **3. Prije donošenja odluke o protjerivanju osobe koja ima stalni boravak, države članice uzimaju u obzir sljedeće faktore:** **a) trajanje boravka na njihovoj teritoriji;** **b) starost određene osobe;** **c) posljedice za tu osobu i članove njene porodice;** **d) veze s državom boravka ili nepostojanje veza sa državom porijekla.** **4. Kada se donese odluka o protjerivanju, osobi koja ima stalni boravak omogućava se korišćenje pravnog sredstva u toj državi članici.** **5. Pravna se pomoć pruža osobi koja ima stalni boravak koji nema dovoljna sredstva, pod istim uslovima koji se primjenjuju na državljane države u kojoj borave.**	**Prestanak stalnog boravka** **Član 89** Dozvola za stalni boravak prestaje da važi ako: 1) je stranac u Crnoj Gori pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti; 2) to zahtijevaju razlozi nacionalne bezbjednosti ili javnog poretka; 3) je stranac dao lažne podatke o identitetu ili ako je izdata na osnovu neistinitih podataka o strancu; 4) je strancu izrečena zaštitna mjera udaljenja, mjera bezbjednosti protjerivanje stranca iz zemlje ili zaštitna mjera protjerivanje stranca sa teritorije Crne Gore; 5) se utvrdi da se stranac iselio iz Crne Gore ili neprekidno boravio duže od šest mjeseci u drugoj državi; 6) se stranac odrekao od stalnog boravka; 7) je stranac stekao crnogorsko državljanstvo. O prestanku važenja dozvole za stalni boravak iz stava 1 tač. 1 do 5 ovog člana, Ministarstvo donosi rješenje.	Potpuno usklađeno	Materija koja se odnosi na nadležnost kada je u pitanju donošenje mjere protjerivanja i uzimanja u obzir okolnosti koje mogu biti od uticaja za izricanja ove mjere predmet su regulisanja zakona koji reguliše krivičnu oblast	

	Rješenjem iz stava 2 ovog člana, određuje se rok u kojem stranac mora napustiti Crnu Goru, a u slučajevima iz stava 1 tač. 2 do 5 ovog člana, može se izreći zabrana ulaska i boravka u Crnu Goru od jedne do pet godina. Vrijeme zabrane ulaska iz stava 3 ovog člana, računa se od dana napuštanja Crne Gore. Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana, može se pokrenuti upravni spor.			
Član 13 **Povoljnije nacionalne odredbe** Države članice mogu izdati odobrenja boravka koja su stalna ili s neograničenim rokom važenja pod uslovima koji su povoljniji od onih utvrđenih ovom Direktivom. Takva odobrenja boravka ne daju pravo boravka u drugim državama članicama kako je predviđenom u Poglavlju III. ove Direktive.	Nema odgovarajuće odredbe		Opcija nije iskorišćena	
Čl. 14-23	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
Čl. 24-28	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Direktiva 2005/71/EZ				
Član 1 **Svrha** Ovom se Direktivom utvrđuju uslovi za ulazak istraživača trećih zemalja u države članice za razdoblje duže od tri mjeseca u svrhu provođenja istraživačkog projekta na osnovu sporazuma o gostovanju s istraživačkim organizacijama.	**Svrha privremenog boravka** **Član 37** Privremeni boravak može se odobriti strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori duže od 90 dana, radi: 5) naučnoistraživačkog rada; **Privremeni boravak radi naučnoistraživačkog rada** **Član 48** Dozvola za privremeni boravak radi naučnoistraživačkog rada može se izdati strancu koji ispunjava uslove iz člana 42 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži ugovor zaključen sa naučnoistraživačkom ustanovom[13] ili ustanovom visokog	Potpuno usklađeno		

	obrazovanja, kao i drugim pravnim i fizičkim licem, u skladu sa zakonom.			
Član 2 **Definicije** **U smislu ove Direktive:** **(a) «državljanin treće zemlje» znači svaku osobu koja nije građanin Unije u smislu člana 17. stava 1. Ugovora;** **(b) «istraživanje» znači sistematski stvaralački rad kojim se nastoji povećati znanje, uključujući znanje o čovjeku, kulturi i društvu, kao i iskorištavanje toga znanja u svrhu pronalaženja novih mogućnosti za primjenu;** **(c) «istraživačka organizacija» znači svaku javnu ili privatnu organizaciju koja vodi istraživanje i koju je u smislu ove Direktive odobrila država članica, u skladu s vlastitim zakonodavstvom ili upravnom praksom;** **(d) «istraživač» znači državljanina treće zemlje koji ima odgovarajuću visokoškolsku spremu koja mu omogućuje pristup doktorantskim programima, a izabira ga istraživačka organizacija za sprovođenje istraživačkog projekta za koji se uobičajeno zahtijeva navedena stručna sprema;** **(e) «boravišna dozvola» znači svaku dozvolu s oznakom «istraživač», a koju su izdala tijela države članice, kojom se državljaninu treće zemlje osigurava zakonit boravak na vlastitom teritoriju, u skladu članom 1. stavom 2. Tač. (a) Regulative (EZ) br. 1030/2002.**	Nema odgovarajuće odredbe	**Neusklađeno**	Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima Definicije „istraživanje", „istaživačka organizacija" i „istraživač" nisu predmet regulisanja ovog propisa.	IV kvartal 2015.
Član 3 **Područje primjene** **1. Ova se Direktiva primjenjuje na državljane trećih zemalja koji podnesu zahtjev za ulazak na područje države članice u svrhu provođenja istraživačkog projekta.** **2. Ova Direktiva se ne primjenjuje na:** **(a) državljane trećih zemalja koji se nalaze u državi članici kao podnosioci zahtjeva za međunarodnu zaštitom ili se nalaze pod mjerama privremene zaštite;** **(b) državljane trećih zemalja koji su podnosioci zahtjeva za boravak u državi članici kao studenti, u smislu direktive 2004/114/EZ, u svrhu provođenja istraživanja na putu prema doktoratu;**	**Svrha privremenog boravka** **Član 37** Privremeni boravak može se odobriti strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori duže od 90 dana, radi: 5) naučnoistraživačkog rada;	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno u dijelu koji se odnosi na definisanje područja primjene zakona. Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima	IV kvartal 2015

(c) državljane trećih zemalja čiji je progon odgođen iz činjeničnih ili pravnih razloga; (d) istraživače koje je istraživačka organizacija premjestila u drugu istraživačku organizaciju u drugoj državi članici.				
Član 4 **Povoljnije odredbe** 1. Ova Direktiva ne zadire u povoljnije odredbe: (a) dvostranih ili višestranih sporazuma zaključenih između Zajednice ili između Zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i jedne ili više trećih zemalja, s druge strane; (b) dvostranih ili višestranih sporazuma zaključenih između jedne ili više država članica i jedne ili više trećih zemalja. 2. Ova direktiva ne utiče na pravo država članica da usvoje ili zadrže povoljnije odredbe u odnosu na osobe na koje se primjenjuje.	Ne postoji odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 5 **Odobrenje** 1. Svaku istraživačku organizaciju koja želi ugostiti istraživača, u skladu s postupkom za ulazak koji je utvrđen ovom Direktivom, najprije za tu svrhu odobrava dotična država članica. 2. Odobrenje istraživačkih organizacija treba biti u skladu s postupkom predviđenim u nacionalnom zakonodavstvu ili upravnoj praksi država članica. Javne i privatne organizacije podnose zahtjeve za odobrenje u skladu sa spomenutim postupcima, te temeljem njihovih zakonskih zadataka ili razlogom osnovanja, zavisno o slučaju, i uz dokaz da sprovode istraživanje. Odobrenje se dodjeljuje istraživačkim organizacijama na razdoblje od najmanje pet mjeseci. U izuzetnim slučajevima, države članice mogu dodijeliti odobrenje na kraće razdoblje. 3. Države članice mogu, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, zahtijevati pisanu izjavu istraživačke organizacije da će, u slučaju nezakonitog boravka istraživača na području određene države članice o kojoj je riječ, biti odgovorna za naknadu troškova vezanih za njegov boravak i povratak, a koji se pokrivaju iz javnih sredstava. Financijska odgovornost istraživačke organizacije prestaje najkasnije šest	**Privremeni boravak radi naučnoistraživačkog rada** **Član 48** Dozvola za privremeni boravak radi naučnoistraživačkog rada može se izdati strancu koji ispunjava uslove iz člana 42 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži ugovor zaključen sa naučnoistraživačkom ustanovom ili ustanovom visokog obrazovanja, kao i drugim pravnim i fizičkim licem, u skladu sa zakonom. **Odlučivanje o zahtjevu** **Član 57** Bliže uslove i način izdavanja dozvole za privremeni boravak, kao i obrazac zahtjeva iz člana 56 ovog zakona, propisuje Ministarstvo.	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno u dijelu koji se odnosi na posebne uslove i potrebna dokumenta za odobravanje privremenog boravka za naučno istraživački rad. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji propisuje bliže uslove i način izdavanja dozvole za privremeni boravak.	II kvartal 2015.

mjeseci nakon prestanka važenja sporazuma o gostovanju. 4. Države članice mogu predvidjeti da odobrene organizacije, u roku od dva mjeseca od prestanka važenja sporazuma o određenom gostovanju, nadležnim tijelima, koja za tu svrhu određuju države članice, dostave potvrdu da je izvršen posao u vezi sa svim istraživačkim projektima za koje je bio potpisan sporazum o gostovanju u skladu sa čl. 6. 5. Nadležna tijela u svakoj državi članici objavljuju i redovno ažuriraju popis istraživačkih organizacija odobrenih u smislu ove Direktive. 6. Država članice može, među ostalim mjerama, odbiti obnoviti ili odlučiti ukinuti odobrenje istraživačke organizacije koja više ne ispunjava uslove utvrđene u stavcima 2., 3. i 4. ili u slučajevima u kojima se odobrenje steklo prevarom ili u kojima je istraživačka organizacija potpisala sporazum o gostovanju s državljaninom treće države na prijevaran ili nemaran način. U slučaju da je odobrenje odbijeno ili ukinuto, organizaciji o kojoj je riječ može biti zabranjeno ponovno podnošenje zahtjeva za odobrenje tokom razdoblja od najviše pet godina od dana objavljivanja odluke o povlačenju ili o odbijanju produženja. 7. Države članice mogu u svom nacionalnom zakonodavstvu odrediti posljedice ukidanja odobrenja ili odbijanja njegova produženja za postojeće sporazume o gostovanju, a zaključene u skladu s čl. 6., kao i posljedice za boravišne dozvole istraživačâ o kojima je riječ. **Član 6** **Sporazum o gostovanju** 1. Istraživačka organizacija koja želi ugostiti istraživača, s njim potpisuje sporazum o gostovanju kojim se istraživač obvezuje dovršiti istraživački projekt, a organizacija se obvezuje da će u tu svrhu ugostiti istraživača, ne dovodeći u pitanje čl. 7. 2. Istraživačka organizacija može potpisati sporazum o gostovanju samo ako su ispunjeni sljedeći uslovi: (a) istraživački su projekt prihvatila odgovarajuća tijela u organizaciji, nakon ispitivanja: (i) svrhe i trajanja istraživanja kao i raspolaganja financijskim sredstvima za njegovo provođenje ;				

(ii) kvalifikacije istraživača u svjetlu ciljeva istraživanja, uz predočenje ovjerene kopije diplome o njegovoj/njezinoj kvalifikaciji u skladu s članom 2. tačkom d; (b) za vrijeme njegova/njezina boravka, istraživač raspolaže dovoljnim mjesečnim sredstvima za pokrivanje njegovih/njezinih izdataka i troškova povratnoga puta, u visini minimalnog iznosa, koji za tu svrhu objavi država članica, bez korištenja sistema socijalne pomoći države članice; (c) za vrijeme svoga boravka, istraživač je zdravstveno osiguran od svakoga rizika, kojim su redovno obuhvaćeni i državljani države članice o kojoj je riječ; (d) sporazum o gostovanju posebno određuje pravni status i radne uslove istraživača. 3. Nakon potpisivanja sporazuma o gostovanju, od istraživačke se organizacije može zahtijevati da, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, istraživaču izda individualnu izjavu o tome da je na sebe preuzela obvezu za troškove u smislu člana 5. stava 3. 4. Sporazum o gostovanju automatski gubi valjanost, ako istraživaču nije omogućen ulazak ili ako je prestao pravni odnos između istraživača i organizacije. 5. Istraživačke organizacije, bez odlaganja, obavještavaju tijelo, koje su za tu svrhu odredile države članice, o svim događajima koji bi mogli spriječiti sprovođenje sporazuma o gostovanju.				
Član 7 **Uslovi za ulazak** 1. Državljanin treće zemlje koji podnosi zahtjev za ulazak u svrhu određenu ovom Direktivom: (a) podnosi važeću putnu ispravu, kako je to utvrđeno nacionalnim zakonom. Države članice mogu zahtijevati da razdoblje valjanosti putne isprave pokriva barem razdoblje trajanja boravišne dozvole; (b) podnosi sporazum o gostovanju potpisan s istraživačkom organizacijom u skladu s članom 6. stavom 2.; (c) u odgovarajućim slučajevima, podnosi izjavu o preuzimanju finansijske obaveze koju je izdala istraživačka organizacija, u skladu s članom 6. stavom 3.;	**Uslovi za izdavanje dozvola** **Član 42** Strancu se može izdati dozvola za privremeni boravak i dozvola za privremeni boravak i rad, ako: 1) ima sredstva za izdržavanje; 2) ima obezbijeđen smještaj; 3) ima zdravstveno osiguranje; 4) ima važeću stranu putnu ispravu ili ličnu kartu koju mu je izdao nadležni organ druge države; 5) mu nije izrečena zabrana ulaska i boravka u Crnoj Gori;	Potpuno usklađeno		

(d) ne predstavlja prijetnju za javni red, javnu sigurnost ili za javno zdravlje. Države članice provjeravaju, jesu li ispunjeni svi uslovi o kojima je riječ u tačkama (a), (b), (c) i (d). 2. Države članice mogu također provjeravati uslove pod kojima je sklopljen sporazum o gostovanju. 3. Kada je ishod provjera, o kojima je riječ u st. 1. i 2., pozitivan, istraživačima se omogućuje ulazak na područje država članica, kako bi sproveli sporazum o gostovanju.	6) u Crnoj Gori nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude; 7) u državi porijekla nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude; 8) ne postoje smetnje iz razloga nacionalne bezbjednosti, javnog poretka ili javnog zdravlja; 9) priloži dokaz o opravdanosti zahtjeva za izdavanje dozvole. Za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana, za stranca mlađeg od 16 godina života nije potreban dokaz iz stava 1 tač. 6 i 7 ovog člana. **Privremeni boravak radi naučnoistraživačkog rada** **Član 48** Dozvola za privremeni boravak radi naučnoistraživačkog rada može se izdati strancu koji ispunjava uslove iz člana 42 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži ugovor zaključen sa naučnoistraživačkom ustanovom ili ustanovom visokog obrazovanja, kao i drugim pravnim i fizičkim licem, u skladu sa zakonom.			
Član 8 **Trajanje boravišne dozvole** Države članice izdaju boravišnu dozvolu na razdoblje od najmanje godinu dana i produžuju istu, ako su ispunjeni uslovi iz članka 6. i 7. Ako se planira da će istraživački projekt trajati	**Rok važenja** **Član 58** Dozvola za privremeni boravak izdaje se sa rokom važenja do jedne godine, ako ovim zakonom nije drukčije	Potpuno usklađeno		

kraće od godinu dana, boravišna dozvola se izdaje na razdoblje trajanja projekta.	propisano. **Produženje privremenog boravka** **Član 59** Zahtjev za produženje dozvole za privremeni boravak stranac podnosi lično Ministarstvu u mjestu boravka, najkasnije u roku od 30 dana prije isteka roka važenja dozvole za privremeni boravak. Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, prilaže se važeća strana putna isprava ili lična karta koju je izdao nadležni organ druge države i dokaz o opravdanosti zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak, a ako je od dana uzimanja podataka iz člana 56 stav 3 ovog zakona proteklo pet godina, od stranca se uzimaju i ti podaci. U slučaju da se zahtjev za produženje dozvole za privremeni boravak odobri, izdaje se dozvola za privremeni boravak sa novim rokom važenja do jedne godine. Na postupak produženja dozvole za privremeni boravak primjenjuju se odredbe člana 57 ovog zakona. Obrazac zahtjeva za produženje dozvole za privremeni boravak propisuje Ministarstvo.			
Član 9 **Članovi porodice** 1. Ako država članica odluči izdati boravišnu dozvolu i za članove porodice istraživača, razdoblje valjanosti njihove boravišne dozvole jednako je razdoblju valjanosti boravišne dozvole istraživača, ako to omogućuje razdoblje valjanosti njihovih putnih isprava. U opravdanim slučajevima, razdoblje valjanosti boravišne dozvole člana porodice istraživača može biti skraćeno. 2. Izdavanje boravišne dozvole članovima porodice istraživača	**Privremeni boravak radi spajanja porodice** **Član 43** Dozvola za privremeni boravak radi spajanja porodice izdaje se strancu koji je član uže porodice crnogorskog državljanina ili član uže porodice stranca kome je odobren stalni boravak ili privremeni boravak u Crnoj Gori. Užom porodicom, u smislu stava	Potpuno usklađeno		

kojem je odobren ulazak u državu članicu ne zavisi od minimalnog razdoblja boravka istraživača.	1 ovog člana, smatraju se supružnici, njihova djeca rođena u braku ili van braka, djeca jednog od supružnika i usvojena djeca, do navršenih 18 godina života. Izuzetno od stava 2 ovog člana, članom uže porodice može se smatrati i drugi srodnik ako postoje posebni, lični ili humanitarni razlozi za spajanje porodice u Crnoj Gori. U slučaju poligamnog braka, spajanje porodice odobriće se samo jednom supružniku. Dozvola za privremeni boravak iz stava 1 ovog člana, neće se izdati članu porodice stranca kome je izdata dozvola za boravak i rad radi sezonskog zapošljavanja. Dozvola za privremeni boravak radi spajanja porodice izdaje se sa rokom važenja do jedne godine, odnosno do isteka roka važenja dozvole za privremeni boravak stranca sa kojim se spajanje traži. Dozvola za privremeni boravak radi spajanja porodice može se produžiti u slučaju kad je crnogorski državljanin iz stava 1 ovog člana umro, kao i u slučaju prestanka braka koji je u Crnoj Gori trajao najmanje tri godine.			
Član 10 Povlačenje ili odbijanje produženja boravišne dozvole 1. Države članice mogu povući ili odbiti produžiti boravišnu dozvolu koja je izdata na osnovu ove Direktive, u slučaju da je stečena prevarom ili ako njen vlasnik nije ispunjavao ili više ne ispunjava uslove za ulazak i boravak, propisane čl. 6. i 7. ili boravi u druge svrhe, a ne u one svrhe radi kojih je njegov boravak odobren.	**Prestanak dozvole za privremeni boravak** **Član 60** Dozvola za privremeni boravak prestaje da važi: 1) istekom roka važenja; 2) prestankom razloga na osnovu kojih je dozvola izdata;	Potpuno usklađeno		

2. Države članice mogu povući ili odbiti produžiti boravišnu dozvolu iz razloga vezanih za javni red, javnu sigurnost ili javno zdravlje.	3) ako za vrijeme trajanja privremenog boravka stranac boravi van Crne Gore duže od 30 dana; 4) ako se naknadno utvrdi da postoje razlozi iz člana 9 ovog zakona; 5) ako je strancu izrečena zaštitna mjera udaljenja, mjera bezbjednosti protjerivanje stranca iz zemlje ili zaštitna mjera protjerivanje stranca sa teritorije Crne Gore; 6) ako stranac boravak u Crnoj Gori ne koristi u svrhu zbog kojeg je odobren; 7) u slučaju kad je stranac dozvolu za privremeni boravak dobio radi spajanja porodice, a naknadno se utvrdi da je brak zaključen iz koristi; 8) kad stranac ostvari pravo na stalni boravak. Izuzetno od stava 1 tačka 3 ovog člana, strancu koji do 90 dana iz opravdanih razloga boravi van Crne Gore, neće prestati da važi dozvola za privremeni boravak ako o odlasku iz Crne Gore prethodno obavještenjei Ministarstvo. O postojanju razloga za prestanak dozvole za privremeni boravak iz stava 1 tač. 2 do 7 ovog člana, policija obavještava Ministarstvo. O prestanku važenja dozvole za privremeni boravak iz stava 1 tač. 2 do 7 ovog člana, Ministarstvo donosi rješenje. Prilikom odlučivanja o prestanku dozvole za privremeni boravak u slučajevima iz stava 1 tač. 3 i 8 ovog člana, naročito se uzimaju u obzir trajanje boravka, kao i lične, porodične,			

	ekonomske i druge okolnosti. U rješenju iz stava 4 ovog člana određuje se rok u kojem stranac mora napustiti Crnu Goru, koji ne može biti duži od 30 dana, i može se izreći zabrana ulaska i boravka u Crnoj Gori u periodu od jedne do pet godina. Vrijeme zabrane ulaska iz stava 6 ovog člana, računa se od dana napuštanja Crne Gore. Protiv rješenja iz stava 4 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.			
Član 11 **Poučavanje** **1. Istraživači kojima je odobren ulazak na osnovi ove Direktive mogu poučavati u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.** **2. Države članice mogu mogu odrediti maksimalan broj sati ili dana poučavanja.**	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
Član 12 **Jednak tretman** **Vlasnici boravišne dozvole imaju pravo na tretman jednak tretmanu državljana, s obzirom na:** **(a) priznavanje diploma, potvrda i drugih stručnih kvalifikacija, u skladu s odgovarajućim nacionalnim postupcima;** **(b) radne uslove, uključujući platu i otkaz;** **(c) grane socijalne sigurnosti, u skladu sa Regulativom Savjeta (EEZ-a) br. 1408/71, od 14. juna 1971., o primjeni sistema socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, na samozaposlene osobe i na članove njihovih porodica koji se kreću unutar Zajednice. U skladu s tim, primjenjuju se posebne odredbe Dodatka Regulativi Savjeta (EZ-a) br. 859/2003, od 14 maja 2003, kojima se proširuju odredbe Regulative (EEZ-a) br. 1408/71 i Regulative (EEZ-a) br. 574/72 na državljane trećih zemalja koji još nisu obuhvaćeni spomenutim odredbama isključivo na osnovi njihovog državljanstva;**	**Prava stranca sa odobrenim stalnim boravkom** **Član 88** Stranac koji ima dozvolu za stalni boravak ima pravo kao crnogorski državljanin na: 1) rad; 2) obrazovanje i stručno usavršavanje; 3) priznavanje diploma i sertifikata; 4) socijalnu pomoć, zdravstveno i penzijsko osiguranje; 5) poreske olakšice; 6) pristup tržištu roba i usluga; 7) slobodu udruživanja, povezivanja i članstva u organizacijama koje zastupaju interese radnika ili poslodavaca. Prava iz stava 1 ovog člana,	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno u dijelu koji se odnosi na pravo na jednak tretman stranaca koji imaju dozvolu za privremeni boravak i dozvolu za privremeni boravak i rad i na potpuno izjednačavanje tretmana stranaca koji imaju sve vrste dozvola za boravak s državljanima Crne Gore. Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima.	IV kvartal 2015

(d) poreske olakšice; (e) pristup dobrima i uslugama kao i snabdijevanje dobrima i uslugama koji su javno dostupni.	ostvaruju se u skladu sa zakonima kojima se uređuje način ostvarivanja tih prava.			
Član 13 **Pokretljivost među državama članicama** 1. Državljanin treće zemlje, kojem je kao istraživaču odobren ulazak na osnovu ove Direktive, može dio svoga istraživanja sprovesti u drugoj državi članici pod uslovima koji se utvrđuju ovim članom. 2. Ako istraživač u drugoj državi članici ne boravi duže od tri mjeseca, istraživanje se može provoditi na osnovi sporazuma o gostovanju zaključenog u prvoj državi članici, pod uslovom da u drugoj državi članici raspolaže dovoljnim sredstvima i da ne predstavlja prijetnju za njen javni red, javnu sigurnost i javno zdravlje. 3. Ako istraživač u drugoj državi članici boravi duže od tri mjeseca, države članice mogu zahtijevati novi sporazum o gostovanju u svrhu sprovođenja istraživanja u dotičnoj državi članici. U svakom slučaju, u odnosu prema dotičnoj državi članici moraju biti ispunjeni uslovi navedeni u čl. 6. i 7. 4. Ako važeće zakonodavstvo za ostvarivanje pokretljivosti predviđa obavezatnost vize ili boravišne dozvole, viza ili dozvola se izdaju pravovremeno tako da se ne remeti obavljanje istraživanja, a ujedno se nadležnim tijelima ostavlja dovoljno vremena za razmatranje zahtjeva. 5. Države članice ne zahtijevaju da istraživač napusti njihovu teritoriju kako bi podnio zahtjev za vizu ili zahtjev za boravišnu dozvolu.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
Član 14 **Zahtjevi za dozvolu za ulazak** 1. Države članice određuju, podnosi li zahtjev za boravišnu dozvolu sam istraživač ili istraživačka organizacija o kojoj je riječ. 2. Zahtjev se razmatra i proučava u slučaju kada državljanin treće zemlje boravi izvan područja država članica u koje želi ući. 3. Države članice mogu, u skladu s vlastitim nacionalnim zakonodavstvom, zahtjev primiti i u slučaju kad se državljanin	**Zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak** **Član 56** Zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak stranac podnosi lično Ministarstvu u mjestu boravka, na propisanom obrascu. Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, stranac je dužan da priloži dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 42 stav 1 tač.	Potpuno usklađeno		

treće zemlje, o kojem je riječ, već nalazi na njihovom području. 4. Dotična država članica osigurava državljaninu treće zemlje, koji je podnio zahtjev i ispunjava uslove propisane čl. 6. i 7., sve što je potrebno za dobijanje traženih viza.	1, 2, 3, 4, 7 i 9 ovog zakona. Prilikom podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana, od stranca se uzima fotografija, otisak dva prsta i digitalizovani svojeručni potpis. Otisak dva prsta i potpis ne uzimaju se od djece mlađe od 12 godina života. Stranac koji podnese uredan zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak prije isteka boravka od 90 dana može ostati u Crnoj Gori do donošenja izvršnog rješenja.			
Član 15 **Proceduralni postupci** 1. Nadležna tijela država članica donose, čim prije je moguće, odluku o tome da je zahtjev potpun, a ukoliko je potrebno, sprovode hitne postupke. 2. Ako su podaci, koji su priloženi uz zahtjev, nepotpuni, razmatranje zahtjeva se može obustaviti, a nadležna tijela obavještavaju podnosioca o potrebi dodatnih podataka. 3. O svakoj odluci o odbijanju zahtjeva za boravišnom dozvolom obavještava se određeni državljanin treće zemlje, a u skladu s postupkom obavještavanja predviđenim važećim nacionalnim zakonodavstvom. U obavještenjei se navode mogući naknadni postupci koji stoje na raspolaganju kao i rokovi za preduzimanje radnji. 4. U slučaju da je zahtjev odbijen ili je ukinuta boravišna dozvola koja je izdata u skladu s ovom Direktivom, određena osoba ima pravo uložiti prigovor pri nadležnom tijelu države članice.	**Odlučivanje o zahtjevu** **Član 57** Dozvolu za privremeni boravak izdaje Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Agencije za nacionalnu bezbjednost (u daljem tekstu: Agencija) i policije, o postojanju smetnji iz razloga nacionalne bezbjednosti, odnosno javnog poretka iz člana 42 stav 1 tačka 8 ovog zakona. Agencija i policija su dužne da mišljenje iz stava 1 ovog člana dostave Ministarstvu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva za davanje mišljenja. Ako Ministarstvo ne dobije mišljenja iz stava 2 ovog člana u propisanom roku, smatraće se da ne postoje smetnje za izdavanje dozvole za privremeni boravak. O zahtjevu za izdavanje dozvole za privremeni boravak odlučuje se u roku od 40 dana od dana predaje urednog zahtjeva. O odbijanju zahtjeva za izdavanje	Potpuno usklađeno		

	dozvole za privremeni boravak odlučuje se rješenjem. Protiv rješenja iz stava 5 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja. Bliže uslove i način izdavanja dozvole za privremeni boravak, kao i obrazac zahtjeva iz člana 56 ovog zakona, propisuje Ministarstvo.			
Čl. 16-21	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Direktiva 2003/86/EZ				
Opšte odredbe **Član 1** Cilj ove Direktive je utvrditi uslove za ostvarenje prava na spajanje porodice državljana trećih zemalja koji zakonito borave na teritoriju država članica.	**Svrha privremenog boravka** **Član 37** Privremeni boravak može se odobriti strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori duže od 90 dana, radi: 1) spajanja porodice;	Potpuno usklađeno		
Član 2 U smislu ove Direktive: (a) „državljanin treće zemlje" znači bilo koju osobu koja nije državljanin Unije u okviru značenja člana 17. stava 1. Ugovora; (b) „izbjeglica" znači bilo kojeg državljanina treće zemlje ili osobu bez državljanstva koja uživa status izbjeglice u okviru značenja Ženevske konvencije koja se odnosi na status izbjeglica od 28. jula 1951., kako je izmijenjena Protokolom potpisanim u New Yorku 31. januara 1967.; (c) „sponzor" znači državljanin treće države koji zakonito boravi u državi članici i koji traži ili čiji članovi porodice traže spajanje porodice da bi mu/joj se pridružili; (d) „spajanje porodice" znači ulazak i boravište u državi članice članova porodice državljanina treće zemlje koji zakonito boravi u toj državi članici da bi se očuvala porodična zajednica; (e) „boravišna dozvola" znači bilo koju dozvolu koju su izdala tijela vlasti države članice kojom se državljaninu treće zemlje dopušta da zakonito boravi na njenoj teritoriji, u skladu s	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima	IV kvartal 2015

odredbama člana 1. stava 2. tačke (a) Regulative Savjeta (EZ) br. 1030/2002 od 13. juna 2002. o utvrđivanju jedinstvenog obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja; (f) „maloljetnik bez pratnje" znači državljane treće zemlje ili osobe bez državljanstva mlađe od osamnaest godina, koji stignu na državno područje države članice bez pratnje odrasle osobe odgovorne prema zakonu ili običaju, i tako dugo dok ne budu bezbjedni pod zaštitom takve osobe, ili maloljetnici koju su ostavljeni bez pratnje nakon ulaska na državno područje država članica.				
Član 3 1. Ova se Direktiva primjenjuje kada sponzor ima boravišnu dozvolu koju je izdala država članica za razdoblje važenja od godine dana ili više i koji ima osnovane izglede za dobijanje prava na stalno boravište, ako su članovi njegove ili njene porodice državljani treće zemlje bez obzira na status. 2. Ova se Direktiva ne primjenjuje kada sponzor: (a) traži priznavanje statusa izbjeglice, o kojem zahtjevu još nije donesena konačna odluka; (b) ovlašćen je boraviti u državi članici na osnovu privremene zaštite ili traži boravišnu dozvolu na toj osnovi te je u očekivanju odluke o svojem statusu; (c) ovlašćen je boraviti u državi članici na osnovu supsidijarnog oblika zaštite u skladu s međunarodnim obavezama, nacionalnim zakonodavstvom ili praksom država članica ili traži boravišnu dozvolu na toj osnovi te je u očekivanju odluke o svojem statusu. 3. Ova se Direktiva ne primjenjuje na članove porodice državljanina Unije. 4. Ova Direktiva ne dovodi u pitanje povoljnije odredbe: (a) bilateralnih i multilateralnih sporazuma između Zajednice ili Zajednice i njenih država članica, s jedne strane, i trećih zemalja, s druge strane; (b) Evropske socijalne povelje od 18. oktobra 1961., izmijenjene Evropske socijalne povelje od 3. svibnja 1987. i Evropske konvencije o pravnom statusu radnika migranata od 24. novembra 1977. 5. Ova Direktiva ne utiče na mogućnost država članica za	**Privremeni boravak radi spajanja porodice** **Član 43** Dozvola za privremeni boravak radi spajanja porodice izdaje se strancu koji je član uže porodice crnogorskog državljanina ili član uže porodice stranca kome je odobren stalni boravak ili privremeni boravak u Crnoj Gori.	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno u dijelu koji se odnosi na izuzetke od primjene ovog zakona. Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima	IV kvartal 2015

usvajanje ili održavanje povoljnijih odredbi.				
Članovi porodice **Član 4** 1. Na temelju ove Direktive i podložno udovoljavanju uslovima utvrđenima u poglavlju IV. i članu 16., države članice dopuštaju ulazak i boravište, sljedećim članovima porodice: (a) sponzorovom supružniku; (b) maloljetnoj djeci sponzora i njegovog/njenog supružnika, uključujući djecu usvojenu u skladu s odlukom koju je donijelo nadležno tijelo u državi članici u pitanju ili odlukom koja je automatski izvršiva prema međunarodnim obavezama te države članice ili se mora priznati u skladu s međunarodnim obavezama; (c) maloljetnoj djeci uključujući usvojenu djecu supružnika kada sponzor ima starateljstvo i djeca su zavisna o njemu ili njoj. Države članice mogu dopustiti spajanje s djecom nad kojima je starateljstvo podijeljeno, pod uslovom da je druga stranka koja dijeli stateljstvo dala svoj pristanak; (d) maloljetnoj djeci uključujući usvojenu djecu supružnika kada supružnik ima stateljstvo i djeca su o zavisna o njemu ili njoj. Države članice mogu dopustiti spajanje s djecom nad kojima je stateljstvo podijeljeno, pod uslovom da je druga stranka koja dijeli stateljstvo dala svoj pristanak. Maloljetna djeca navedena u ovom članu moraju biti ispod punoljetne dobi određene zakonom države članice u pitanju te ne smiju biti oženjena/udata. Izuzetno, kada je dijete starije od 12 godina i kada je stiglo nezavisno od ostatka svoje porodice, država članica može prije dopuštanja ulaska i boravišta prema ovoj Direktivi provjeriti udovoljava li ono uslovu za integraciju određenom u njenom postojećem zakonodavstvu na dan provedbe ove Direktive. 2. Slijedom ove Direktive i u skladu s uslovima utvrđenim u poglavlju IV., države članice mogu zakonom ili propisom dopustiti ulazak i boravište, sljedećim članovima porodice: (a) rodbini u prvom stepenu u pravoj uzlaznoj liniji sponzora ili njegovog ili njenog supružnika, kada su zavisni o njima i ne uživaju odgovarajuću porodičnu potporu u državi porijekla;	**Privremeni boravak radi spajanja porodice** **Član 43** Dozvola za privremeni boravak radi spajanja porodice izdaje se strancu koji je član uže porodice crnogorskog državljanina ili član uže porodice stranca kome je odobren stalni boravak ili privremeni boravak u Crnoj Gori. Užom porodicom, u smislu stava 1 ovog člana, smatraju se supružnici, njihova djeca rođena u braku ili van braka, djeca jednog od supružnika i usvojena djeca, do navršenih 18 godina života. Izuzetno od stava 2 ovog člana, članom uže porodice može se smatrati i drugi srodnik ako postoje posebni, lični ili humanitarni razlozi za spajanje porodice u Crnoj Gori. U slučaju poligamnog braka, spajanje porodice odobriće se samo jednom supružniku. Dozvola za privremeni boravak iz stava 1 ovog člana, neće se izdati članu porodice stranca kome je izdata dozvola za boravak i rad radi sezonskog zapošljavanja. Dozvola za privremeni boravak radi spajanja porodice izdaje se sa rokom važenja do jedne godine, odnosno do isteka roka važenja dozvole za privremeni boravak stranca sa kojim se spajanje traži. Dozvola za privremeni boravak radi spajanja porodice može se produžiti u slučaju kad je crnogorski državljanin iz	Djelimično usklađeno	Djelimično ukslađeno u dijelu koji se odnosi na ograničenje za članove porodice ako su maloljetna djeca stupila u brak, definisanje ko su drugi srodnici kojima se izuzetno može odobriti spajanje s porodicom. Potpuna usklađenost se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima.	IV kvartal 2015

(b) odrasloj neoženjenoj/neudataoj djeci sponzora ili njegovog ili njenog supružnika, kada oni nisu objektivno u mogućnosti starati se za svoje vlastite potrebe zbog svoga zdravstvenog stanja. 3. Slijedom ove Direktive i u skladu s uslovima utvrđenim u poglavlju IV., države članice mogu na osnovu zakona ili propisa dopustiti ulazak i boravište nevjenčanom partneru koji je državljanin treće zemlje i s kojim je sponzor u uredno dokazanom stabilnom dugoročnom odnosu, ili državljanin treće zemlje koji je vezan uz sponzora registrovanim partnerstvom u skladu s članom 5. stavom 2., neoženjenoj/neudataoj maloljetnoj djeci, uključujući usvojenu djecu, kao i odrasloj neoženjenoj djeci koja nisu objektivno u mogućnosti starati se za svoje vlastite potrebe zdravstvenog stanja takvih osoba. Države članice mogu odlučiti postupati s registrirovanim partnerima jednako kao sa supružnicima u pogledu spajanja porodice. 4. U slučaju poligamnog braka, kada sponzor već ima supružnika koji živi s njim na državnom području države članice, država članica u pitanju neće dopustiti spajanje porodice dodatnog supružnika. Izuzetno od stava 1. tačke (c), države članice mogu ograničiti spajanje porodice za maloljetnu djecu dodatnog supružnika i sponzora. 5. Da bi se osigurala bolja integracija i spriječili prisilni brakovi, države članice mogu tražiti od sponzora i njegovog/njenog supružnika da budu određene minimalne dobi, a najviše 21 godinu, prije nego što im se supružnik može pridružiti. 6. Izuzetno, države članice mogu tražiti da zahtjevi u vezi s spajanjem porodice maloljetne djece budu podnijeti prije dobi od 15 godina, kako je utvrđeno u njenom postojećem zakonodavstvu u vrijeme provedbe ove Direktive. Ako je zahtjev podnijet nakon dobi od 15 godina, države članice koje odluče primijeniti ovaj izuzetak dopuštaju ulazak i boravište takve djece na drugim osnovama, a ne na osnovu spajanja porodice.	stava 1 ovog člana umro, kao i u slučaju prestanka braka koji je u Crnoj Gori trajao najmanje tri godine.			

Podnošenje i ispitivanje zahtjeva **Član 5** 1. Da bi se ostvarilo pravo na spajanje porodice , države članice utvrđuju hoće li zahtjev za ulazak i boravište nadležnim državnim tijelima države članice u pitanju podnijeti sponzor ili član ili članovi porodice. 2. Zahtjevu se prilažu dokumentirani dokazi o porodičnom odnosu i o udovoljavanju uslovima utvrđenim u čl. 4. i 6. te, kada je to primjenjivo, čl. 7. i 8., kao i ovjerene kopije putnih dokumenata člana(-ova) porodice. Ako to bude primjereno, a kako bi se pribavio dokaz o postojanju porodičnog odnosa, države članice mogu provesti intervjue sa sponzorom i njegovim/njenim članovima porodice te druga ispitivanja koja budu potrebna. Prilikom ispitivanja zahtjeva koji se odnosi na nevjenčanog partnera sponzora, države članice razmatraju kao dokaz porodičnog odnosa razloge kao što je zajedničko dijete, prethodna vanbračna zajednica, registracija partnerstva i druga pouzdana dokazna sredstva. 3. Zahtjev se podnosi i ispituje kada članovi porodice borave van državnog područja države članice u kojoj boravi sponzor. Država članica može izuzetno, u odgovarajućim okolnostima, prihvatiti podneseni zahtjev kada su članovi porodice već na njenom državnom području. 4. Nadležna državna tijela države članice dostavljaju osobi koja je podnijela zahtjev pisano obaviještenje o odluci čim je prije moguće, a u svakom slučaju ne kasnije od devet mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva. Rok određen u prvom stavu može se produžiti u izuzetnim okolnostima povezanim sa složenošću ispitivanja zahtjeva,. Za odbijanje zahtjeva navode se razlozi. Sve posljedice nastale nedonošenjem odluke do kraja roka utvrđenog u prvom podstavu utvrđuju se u nacionalnom zakonodavstvu odgovarajuće države članice. 5. Prilikom ispitivanja zahtjeva države članice procjenjuju najbolje interese maloljetne djece.	**Privremeni boravak radi spajanja porodice** **Član 43** Dozvola za privremeni boravak radi spajanja porodice izdaje se strancu koji je član uže porodice crnogorskog državljanina ili član uže porodice stranca kome je odobren stalni boravak ili privremeni boravak u Crnoj Gori. **Zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak** **Član 56** Zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak stranac podnosi lično Ministarstvu u mjestu boravka, na propisanom obrascu. Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, stranac je dužan da priloži dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 42 stav 1 tač. 1, 2, 3, 4, 7 i 9 ovog zakona. Prilikom podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana, od stranca se uzima fotografija, otisak dva prsta i digitalizovani svojeručni potpis. Otisak dva prsta i potpis ne uzimaju se od djece mlađe od 12 godina života. Stranac koji podnese uredan zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak prije isteka boravka od 90 dana može ostati u Crnoj Gori do donošenja izvršnog rješenja. **Odlučivanje o zahtjevu** **Član 57** O zahtjevu za izdavanje dozvole za privremeni boravak odlučuje se u roku od 40 dana od dana predaje urednog	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno u dijelu koji se odnosi na mogućnost ispitivanja zahtjeva nevjenčanog partnera stranca kome je odobren stalni ili privremeni boravak. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem izmjena i dopuna Zakona o strancima i podzakonskog akta koji propisuje bliže uslove i način izdavanja dozvole za privremeni boravak.	Rok za donošenje izmjena i dopuna Zakona o strancima: IV kvartal 2015 Rok za donošenje podzakonskog akta koji propisuje bliže uslove i način izdavanja dozvole za privremeni boravak II kvartal 2015

	zahtjeva. Protiv rješenja iz stava 5 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja. Bliže uslove i način izdavanja dozvole za privremeni boravak, kao i obrazac zahtjeva iz člana 56 ovog zakona, propisuje Ministarstvo.			
Uslovi za ostvarenje prava na spajanje porodice **Član 6** **1. Države članice mogu odbiti zahtjev za ulazak i boravište članova porodice na osnovama javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja.** **2. Države članice mogu povući ili odbiti obnavljanje boravišne dozvole članovima porodice na osnovama javnog poretka ili javne sigurnosti ili javnog zdravlja.** **Prilikom donošenja odgovarajuće odluke država članica uzima u obzir, osim člana 17., ozbiljnost ili vrstu povrede javnog poretka ili javne sigurnosti koje je počinio član porodice, ili opasnosti koje potiču od takve osobe.**	**Odlučivanje o zahtjevu** **Član 57** Dozvolu za privremeni boravak izdaje Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Agencije za nacionalnu bezbjednost (u daljem tekstu: Agencija) i policije, o postojanju smetnji iz razloga nacionalne bezbjednosti, odnosno javnog poretka iz člana 42 stav 1 tačka 8 ovog zakona. Agencija i policija su dužne da mišljenje iz stava 1 ovog člana dostave Ministarstvu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva za davanje mišljenja. Ako Ministarstvo ne dobije mišljenja iz stava 2 ovog člana u propisanom roku, smatraće se da ne postoje smetnje za izdavanje dozvole za privremeni boravak. O zahtjevu za izdavanje dozvole za privremeni boravak odlučuje se u roku od 40 dana od dana predaje urednog zahtjeva. O odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak odlučuje se rješenjem. Protiv rješenja iz stava 5 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu,	Potpuno usklađeno		

	u roku od osam dana od dana prijema rješenja. Bliže uslove i način izdavanja dozvole za privremeni boravak, kao i obrazac zahtjeva iz člana 56 ovog zakona, propisuje Ministarstvo.			
3. Nadležna državna tijela države članice u pitanju ne mogu uskratiti obnavljanje boravišne dozvole i ne mogu narediti preseljenje s državnog područja isključivo na osnovu bolesti ili invalidnosti koja je pretrpljena nakon izdavanja boravišne dozvole.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima.	IV kvartal 2015
Član 7 **1. Kada je podnesen zahtjev za spajanje porodice, država članica u pitanju može tražiti od osobe koja je podnijela zahtjev dostavljanje dokaza da sponzor ima:** **(a) smještaj koji se smatra normalnim za usporedivu porodice u istoj regiji i koji udovoljava opštim zdravstvenim i sigurnosnim standardima na snazi u državi članici u pitanju;** **(b) osiguranje od bolesti u pogledu svih rizika koji se uobičajeno pokrivaju za svoje vlastite državljane u državi članici u pitanju za sebe i članove svoje porodice;** **(c) stabilna i redovna novčana sredstva koja su dovoljna za vlastito izdržavanje i izdržavanje članova njegove/njene porodice, bez pribjegavanja sistemu socijalne pomoći države članice u pitanju. Države članice procjenjuju ove izvore prihoda upućivanjem na njihovu prirodu i redovnost te mogu uzeti u obzir nivo minimalnih nacionalnih primanja i penzija, kao i broj članova porodice.** **2. Države članice mogu tražiti od državljana trećih zemalja da udovolje integracijskim mjerama u skladu s nacionalnim zakonom.** **U pogledu izbjeglica i/ili članova porodice izbjeglica navedenih u članu 12. integracijske mjere spomenute u prvom podstavu mogu se primijeniti samo jednom kada je osobama u pitanju odobreno spajanje porodice.**	**Uslovi za izdavanje dozvola** **Član 42** Strancu se može izdati dozvola za privremeni boravak i dozvola za privremeni boravak i rad, ako: 1) ima sredstva za izdržavanje; 2) ima obezbijeđen smještaj; 3) ima zdravstveno osiguranje; 4) ima važeću stranu putnu ispravu ili ličnu kartu koju mu je izdao nadležni organ druge države; 5) mu nije izrečena zabrana ulaska i boravka u Crnoj Gori; 6) u Crnoj Gori nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude; 7) u državi porijekla nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude; 8) ne postoje smetnje iz razloga nacionalne bezbjednosti, javnog	Potpuno usklađeno		

	poretka ili javnog zdravlja; 9) priloži dokaz o opravdanosti zahtjeva za izdavanje dozvole. Za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana, za stranca mlađeg od 16 godina života nije potreban dokaz iz stava 1 tač. 6 i 7 ovog člana.			
Član 8 Države članice mogu tražiti od sponzora da je zakonito boravio na njihovom državnom području za razdoblje koje nije duže od dvije godine, prije nego što su mu se njegova porodice pridružila. Izuzetno, kada zakonodavstvo države članice koje se odnosi na spajanje porodice na snazi u vrijeme usvajanja ove Direktive uzme u obzir svoj kapacitet prihvata, država članica može utvrditi razdoblje čekanja ne duže od tri godine između podnošenja zahtjeva za spajanje porodice i izdavanja boravišne dozvole članovima porodice.	Nema odgovarajuće odredbe		Opcija nije iskorišćena	
Spajanje porodice izbjeglica **Član 9** 1. Ovo se poglavlje ne primjenjuje na spajanje porodice izbjeglica priznatih od država članica. 2. Države članice mogu ograničiti primjenu ovog poglavlja na izbjeglice čiji porodični odnosi prethode njihovom ulasku. 3. Ovo poglavlje ne dovodi u pitanje bilo koja pravila kojima se odobrava status izbjeglice članovima porodice.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
Član 10 1. Na definiciju članova porodice primjenjuje se član 4., osim što se treći podstav njegovog stava 1. ne primjenjuje na djecu izbjeglica. 2. Države članice mogu dopustiti spajanje porodice drugih članova porodice koji nisu navedeni u članu 4. ako su zavisni o izbjeglici. 3. Ako je izbjeglica maloljetna osoba bez pratnje, države članice: (a) dopuštaju ulazak i boravište u svrhe spajanja porodice njegove/njene rodbine u prvom stepenu prave uzlazne linije bez primjene uslova utvrđenih članom 4. stavom 2. tačkom	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima	IV kvartal 2015

(a); (b) mogu dopustiti ulazak i boravište u svrhe okupljanja porodice njihovog/njenog zakonskog staratalja ili bilo kojeg drugo člana porodice, kada izbjeglica nema rodbine i pravoj uzlaznoj liniji ili se takva rodbina ne može pronaći.				
Član 11 1. Na podnošenje i ispitivanje zahtjeva primjenjuje se član 5. pod uslovima stava 2. ovog člana. 2. Kada izbjeglica ne može pružiti službene dokumentacijske dokaze o porodičnom odnosu, države članice uzimaju u obzir druge dokaze o postojanju takvog odnosa, koji će se procijeniti u skladu s nacionalnim pravom. Odluka kojom se odbija zahtjev ne može se osnivati isključivo na činjenici pomanjkanja dokumentacijskih dokaza.	Nema odgovarujuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima	IV kvartal 2015
Član 12 1. Izuzetno od člana 7., države članice ne traže da izbjeglica i/ili njegovi članovi porodice dostave, u pogledu zahtjeva koji se odnose na one članove porodice navedene u članu 4. stavu 1., dokaz da izbjeglica ispunjava uslove navedene u članu 7. Ne dovodeći u pitanje međunarodne obveze kada je spajanje porodice moguće u trećoj zemlji s kojom sponzor i/ili član porodice ima posebne veze, države članice mogu tražiti pružanje dokaza navedenih u prvom podstavu. Države članice mogu tražiti od izbjeglice da udovolji uslovima navedenima u članu 7. stavu 1. ako zahtjev za spajanje porodice nije podnesen u roku od tri mjeseca nakon odobrenja statusa izbjeglice. 2. Izuzetno od člana 8., države članice ne traže od izbjeglice boravište na njihovom državnom području određeno vrijeme, prije nego što mu se njegova/njena porodica pridružila.	Nema odgovarujuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima	IV kvartal 2015
Ulazak i boravište članova porodice **Član 13** 1. Čim je prihvaćen zahtjev za spajanje porodice, država članica u pitanju dopušta ulazak članu ili članovima porodice. U tom pogledu, država članica u pitanju daje takvim osobama svaku dodatnu mogućnost za pribavljanje nužnih viza. 2. Država članica u pitanju odobrava članovima porodice prvu	Član 43 stav 6 i 7 Dozvola za privremeni boravak radi spajanja porodice izdaje se sa rokom važenja do jedne godine, odnosno do isteka roka važenja dozvole za privremeni boravak stranca sa kojim se spajanje traži.	Potpuno usklađeno		

boravišnu dozvolu u trajanju od barem godinu dana. Boravišna dozvola je obnovljiva. 3. Trajanja odobrene boravišne dozvole članu/ovima porodice u načelu nije duže od datuma isteka boravišne dozvole koju posjeduje sponzor.	Dozvola za privremeni boravak radi spajanja porodice može se produžiti u slučaju kad je crnogorski državljanin iz stava 1 ovog člana umro, kao i u slučaju prestanka braka koji je u Crnoj Gori trajao najmanje tri godine.			
Član 14 1. Sponzorovi članovi porodice ovlašćeni su, kao i sponzor, na: (a) pristup obrazovanju; (b) pristup zaposlenju i samostalno obavljanje djelatnosti; (c) pristup profesionalnom savjetovanju, početnu i dalju obuku te ponovnu obuku. 2. Države članice mogu u skladu s nacionalnim pravom utvrditi uslove pod kojima članovi porodice obavljaju zaposlenje ili samostalno obavljanje djelatnosti. Ovi uslovi utvrđuju rok koji ni u kojem slučaju nije duži od 12 mjeseci, tokom kojega države članice mogu ispitati stanje na tržištu rada prije dopuštanja članovima porodice obavljanja zaposlenja ili samostalnog obavljanja djelatnosti. 3. Države članice mogu ograničiti pristup zaposlenju ili samostalnom obavljanju djelatnosti rodbini u prvom stepenu prave uzlazne linije ili odrasloj neoženjenoj /neudatoj djeci na koju se primjenjuje član 4. stav 2.	**Član 62** Bez dozvole za privremeni boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, stranac može da radi u Crnoj Gori, ako ima: 1) dozvolu za privremeni boravak radi spajanja porodice sa crnogorskim državljaninom ili sa strancem koji ima dozvolu za stalni boravak; 2) priznat status izbjeglice ili odobrenu dodatnu zaštitu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje azil; 3) dozvolu za privremeni boravak iz humanitarnih razloga. U slučaju iz stava 1 ovog člana, stranac ima slobodan pristup tržištu rada Crne Gore, ukoliko posebnim propisom nije drukčije propisano. Poslodavac mora u poslovnim prostorijama, odnosno mjestu rada stranca imati kopiju dozvole za privremeni boravak iz stava 1 tač. 1 i 3 ovog člana, odnosno dokaz o priznatom statusu izbjeglice ili odobrenoj dodatnoj zaštiti. Poslodavac koji zapošljava stranca iz stava 1 ovog člana, dužan je da u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa ili početka rada stranca, odnosno prestanka rada, obavijesti Ministarstvo.	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno u dijelu koji se odnosi na pristup zapošljavanju članova porodice stranca s privremenim boravkom. Materija koja odnosi na pristup obrazovanju i profesionalnom savjetovanju, početnu i dalju obuku članova porodice nije predmet regulisanja ovog propisa. Potpuna usklađenost će se postići izmjenamama i dopunama Zakona o strancima	IV kvartal 2015
Član 15	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će	IV kvartal

1. Nakon najviše pet godina boravka i pod uslovom da članu porodice nije odobrena boravišna dozvola zbog razloga koji se ne odnose na spajanje porodice , supružnik ili nevjenčani partner i dijete koje je postalo punoljetno imaju po podnošenju zahtjeva, ako se isti traži, pravo na autonomnu boravišnu dozvolu, nezavisno o dozvoli sponzora. Države članice mogu ograničiti dobijanje boravišne dozvole boravka navedene u prvom podstavu supružnika ili nevjenčanog partnera u slučajevima raspada porodičnog odnosa. 2. Države članice mogu izdati autonomnu boravišnu dozvolu odrasloj djeci i rodbini u izravnoj uzlaznoj liniji na koje se primjenjuje član 4. stav 2. 3. U slučaju udovištva, razvoda, rastave ili smrti rodbine prvog stepena u pravoj uzlaznoj ili silaznoj liniji, autonomna boravišna dozvola može se izdati na zahtjev, ako se traži, osobama koje su ušle na osnovu okupljanja porodice. Države članice utvrđuju odredbe kojima se osigurava odobravanje autonomnih boravišnih dozvola u slučaju posebno teških okolnosti. 4. Nacionalnim pravom utvrđeni su uslovi koji se odnose na odobravanje i trajanje autonomne boravišne dozvole.			se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima	2015
Sankcije i pravni lijek **Član 16** 1. Države članice mogu odbiti zahtjev za ulazak i boravište u svrhu okupljanja porodice ili, ako je primjereno, povući ili odbiti obnavljanje boravišne dozvole članova porodice u sljedećim okolnostima: (a) kada uslovima utvrđenima ovom Direktivom nije ili nije više udovoljeno. Prilikom obnavljanja boravišne dozvole, kada sponzor nema dovoljne izvore prihoda bez pribjegavanja sistemu socijalne pomoći države članice kako je navedeno u članu 7. stavu 1. tački (c), država članica uzet će u obzir doprinose članova porodice prihodu domaćinstva; (b) kada sponzor i njegovi/njeni član(-ovi) porodice ne žive ili više ne žive u stvarnom bračnom ili porodice odnosu; (c) kada je nađeno da je sponzor ili nevjenčani partner u	**Brak iz koristi** **Član 44** Dozvola za privremeni boravak radi spajanja porodice neće se izdati strancu ako se utvrdi da je brak zaključen iz koristi. Brakom iz koristi, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se brak koji je zaključen sa namjerom da se ostvari ulazak ili boravak stranca u Crnoj Gori suprotno uslovima propisanim ovim zakonom. Okolnosti koje mogu ukazivati da je brak zaključen iz koristi su da: 1) supružnici ne održavaju bračnu zajednicu;	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno u dijelu koji se odnosi na mogućnost da nevjenčani partner stranca sa stalnim ili privremenim boravkom ima isti status kao supružnik Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima	IV kvartal 2015

braku ili u stabilnom dugoročnom odnosu s drugom osobom. 2. Države članice mogu također odbiti zahtjev za ulazak i boravište u svrhu spajanja porodice, ili povući ili odbiti obnavljanje boravišnih dozvola članova porodice kada se pokazalo da: (a) su korištene lažne ili informacije koje dovode u zabludu, lažni ili falsifikovani dokumenti, da je na drugi način počinjena prijevara ili su korištena druga nezakonita sredstva; (b) su brak, partnerstvo ili posvojenje bili sklopljeni u isključive svrhe omogućavanja osobi u pitanju da uđe ili boravi u državi članici. Prilikom procjene u pogledu ove tačke, države članice mogu uzeti u obzir posebno činjenicu da je brak, partnerstvo ili usvojenje bilo sklopljeno nakon što je sponzoru bila izdata njegova/njena boravišna dozvola. 3. Države članice mogu povući ili odbiti obnavljanje boravišne dozvole članu porodice kada se dovrši sponzorov boravak, a član porodice još ne uživa autonomno pravo boravka prema članu 15. 4. Države članice mogu sprovesti posebne provjere i inspekcije kada postoji razlog za sumnju na prevaru ili na brak, partnerstvo ili posvojenje iz interesa kako je definisano stavom 2. Posebne provjere mogu se također sprovesti prilikom obnavljanja boravišne dozvole članova porodice.	2) supružnici ne izvršavaju obaveze koje proizilaze iz braka; 3) se supružnici nijesu upoznali prije zaključenja braka; 4) supružnici ne daju istinite lične podatke; 5) su za zaključenje braka data materijalna sredstva, a nije u pitanju običaj davanja miraza, kad supružnici dolaze iz zemalja u kojima je davanje miraza običaj; 6) postoje dokazi da su supružnici i ranije zaključivali brak iz koristi u Crnoj Gori ili u stranoj državi. **Prestanak važenja dozvole za privremeni boravak** **Član 60** Dozvola za privremeni boravak prestaje da važi: 1) istekom roka važenja; 2) prestankom razloga na osnovu kojih je dozvola izdata; 3) ako za vrijeme trajanja privremenog boravka stranac boravi van Crne Gore duže od 30 dana; 4) ako se naknadno utvrdi da postoje razlozi iz člana 9 ovog zakona; 5) ako je strancu izrečena zaštitna mjera udaljenja, mjera bezbjednosti protjerivanje stranca iz zemlje ili zaštitna mjera protjerivanje stranca sa teritorije Crne Gore; 6) ako stranac boravak u Crnoj Gori ne koristi u svrhu zbog kojeg je odobren; 7) u slučaju kad je stranac dozvolu za privremeni boravak dobio radi spajanja porodice, a naknadno se utvrdi da je brak zaključen iz koristi;			

	8) kad stranac ostvari pravo na stalni boravak. Izuzetno od stava 1 tačka 3 ovog člana, strancu koji do 90 dana iz opravdanih razloga boravi van Crne Gore, neće prestati da važi dozvola za privremeni boravak ako o odlasku iz Crne Gore prethodno obavijesti Ministarstvo. O postojanju razloga za prestanak važenja dozvole za privremeni boravak iz stava 1 tač. 2 do 7 ovog člana, policija obavještava Ministarstvo. O prestanku važenja dozvole za privremeni boravak iz stava 1 tač. 2 do 7 ovog člana, Ministarstvo donosi rješenje. Prilikom odlučivanja o prestanku važenja dozvole za privremeni boravak u slučajevima iz stava 1 tač. 3 i 8 ovog člana, naročito se uzimaju u obzir trajanje boravka, kao i lične, porodične, ekonomske i druge okolnosti. U rješenju iz stava 4 ovog člana određuje se rok u kojem stranac mora napustiti Crnu Goru, koji ne može biti duži od 30 dana, i može se izreći zabrana ulaska i boravka u Crnoj Gori u periodu od jedne do pet godina. Vrijeme zabrane ulaska iz stava 6 ovog člana, računa se od dana napuštanja Crne Gore. Protiv rješenja iz stava 4 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.			
Član 17 **Države članice uzimaju u obzir prirodu i čvrstoću porodičnih odnosa osobe, trajanje njenog boravišta u državi članici i postojanje porodice, kulturnih i socijalnih veza s**	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima	IV kvartal 2015

njegovom/njenom državom porijekla prilikom odbijanja zahtjeva, povlačenja ili odbijanja obnavljanja boravišne dozvole ili odlučivanja o nalogu za premještaj sponzora ili članova njegove porodice.				
Član 18 Države članice osiguravaju da sponzor i/ili članovi njegove/njene porodice imaju pravo uložiti prigovor kada je zahtjev za spajanje porodice odbijen ili boravišna dozvola nije obnovljena ili je povučena ili je naloženo preseljenje. Postupak i nadležnost u skladu s kojom se pravo navedeno u prvom podstavu ostvaruje utvrđuje država članica u pitanju.	**Odlučivanje o zahtjevu** **Član 57** Dozvolu za privremeni boravak izdaje Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Agencije za nacionalnu bezbjednost (u daljem tekstu: Agencija) i policije, o postojanju smetnji iz razloga nacionalne bezbjednosti, odnosno javnog poretka iz člana 42 stav 1 tačka 8 ovog zakona. Agencija i policija su dužne da mišljenje iz stava 1 ovog člana dostave Ministarstvu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva za davanje mišljenja. Ako Ministarstvo ne dobije mišljenja iz stava 2 ovog člana u propisanom roku, smatraće se da ne postoje smetnje za izdavanje dozvole za privremeni boravak. O zahtjevu za izdavanje dozvole za privremeni boravak odlučuje se u roku od 40 dana od dana predaje urednog zahtjeva. O odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak odlučuje se rješenjem. Protiv rješenja iz stava 5 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.	Potpuno usklađeno		
Čl. 19-22	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Direktiva 2004/114/EZ				
Član 1	**Privremeni boravak radi srednjoškolskog**	Djelimično	Djelimično usklađeno u	IV kvartal

Predmet **Svrha je ove Direktive odrediti:** **(a) uslove za prihvat državljana treće države na državno područje država članica na razdoblje duže od tri mjeseca u svrhe studija, razmjene učenika, neplaćene obuke i dobrovoljnog rada;** **(b) pravila za postupke prihvata državljana trećih zemalja na državno područje država članica u te svrhe.**	**obrazovanja ili studiranja** **Član 45** Dozvola za privremeni boravak radi srednjoškolskog obrazovanja ili studiranja može se izdati strancu koji ispunjava uslove iz člana 42 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži potvrdu o školovanju ili studiranju. Dozvola za privremeni boravak iz stava 1 ovog člana, radi završetka školovanja ili studiranja, može se produžiti najduže do dvije godine po isteku roka propisanog za trajanje školovanja, odnosno studiranja. Za izdavanje dozvole za privremeni boravak maloljetnom strancu, radi srednjoškolskog obrazovanja, potrebna je saglasnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika. **Privremeni boravak radi učešća u programima međunarodne razmjene učenika i studenata ili drugim programima mladih** **Član 46** Strancu koji u Crnu Goru dolazi radi učestvovanja u programima međunarodne razmjene učenika i studenata ili drugim programima mladih može se izdati dozvola za privremeni boravak ako ispunjava uslove iz člana 42 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži i: 1) potvrdu organa državne uprave nadležnog za sprovođenje međunarodnih ugovora o razmjeni učenika ili studenata, kojom se potvrđuje učešće stranca u	usklađeno	dijelu koji se odnosi na izdavanje dozvole za privremeni ili stalni boravak strancu radi volontiranja. Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima	2015

	međunarodnoj razmjeni; 2) potvrdu nadležnog organa, odnosno institucije o finansiranju troškova školovanja ili studiranja, izdržavanja, smještaja, zdravstvenog osiguranja i troškova povratka stranca u državu čiji je državljanin. Za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana maloljetnom strancu potrebna je saglasnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika. **Privremeni boravak radi specijalizacije, stručnog usavršavanja ili praktične obuke** **Član 47** Dozvola za privremeni boravak radi specijalizacije, stručnog usavršavanja ili praktične obuke može se izdati strancu koji ispunjava uslove iz člana 42 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži potvrdu nadležnog organa, ustanove ili drugog pravnog lica u Crnoj Gori da mu je odobrena specijalizacija, stručno usavršavanje ili praktična obuka, kao i program kojim je utvrđeno vrijeme njihovog trajanja.			
Član 2 **Definicije** **Za potrebe ove Direktive:** **(a) „državljanin treće države" znači svaka osoba koja nije građanin Evropske unije u smislu člana 17. stava 1. Ugovora;** **(b) „student" znači državljanin treće države kojeg je visokoškolska ustanova primila te mu je odobren prihvat na državno područje države članice kako bi nastavio svoju glavnu djelatnost redovnog studiranja nakon kojeg će steći titulu visokog obrazovanja koje priznaje država članica uključujući diplome, svjedočanstva, doktorske titule u visokoškolskoj ustanovi, što može obuhvaćati pripremni tečaj koji prethodi**	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima Definicije „student", „učenik", „neplaćeni pripravnik", „ustanova" i „shema dobrovoljnog rada" nisu predmet regulisanja ovog propisa.	IV kvartal 2015

takvom obrazovanju shodno njenom nacionalnom zakonodavstvu; (c) „učenik" znači državljanin treće države kojem je odobren prihvat na državno područje države članice kako bi pohađao priznat program srednjoškolskog obrazovanja u okviru programa razmjene koji provodi organizacija koju država članica priznaje u tu svrhu shodno njenom nacionalnom zakonodavstvu ili upravnoj praksi; (d) „neplaćeni pripravnik" znači državljanin treće države kojem je odobren ulazak na državno područje države članice tokom pripravničkog razdoblja bez naknade u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom; (e) „ustanova" znači javna ili privatna ustanova koju priznaje država članica domaćin i/ili čiji su studijski programi priznati u skladu sa njenim nacionalnim zakonodavstvom ili upravnoj praksi u svrhe utvrđene u ovoj Direktivi; (f) „shema dobrovoljnog rada" znači program djelatnosti ili praktične solidarnosti koji se temelji na shemi države ili Zajednice, koji ostvaruju ciljeve od opšteg interesa; (g) „dozvola boravka" znači svako odobrenje koje su izdala tijela države članice kojima se državljaninu treće države dopušta zakoniti boravak na njenom državnom području, u skladu sa članom 1 stav 2. tačka (a) Regulative (EZ) br. 1030/2002.				
Član 3 **Područje primjene** 1. Ova se Direktiva primjenjuje na državljane trećih zemalja koji su podnijeli zahtjev za prihvat na državno područje države članice u svrhe studija. Države članice mogu odlučiti hoće li ovu Direktivu primjenjivati i na državljane trećih zemalja koji podnesu zahtjev za prihvat u svrhe razmjene učenika, neplaćene iobuke ili dobrovoljnog rada. 2. Ova se Direktiva ne primjenjuje na: (a) državljane trećih zemalja koji borave u državi članici kao podnosioci zahtjeva za azil, ili na temelju supsidijarnih oblika zaštite ili na temelju programa privremene zaštite; (b) državljane trećih zemalja čiji je progon obustavljen zbog	**Privremeni boravak radi srednjoškolskog obrazovanja ili studiranja** **Član 45** Dozvola za privremeni boravak radi srednjoškolskog obrazovanja ili studiranja može se izdati strancu koji ispunjava uslove iz člana 42 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži potvrdu o školovanju ili studiranju. Dozvola za privremeni boravak iz stava 1 ovog člana, radi završetka školovanja ili studiranja, može se produžiti najduže do dvije godine po isteku roka propisanog za trajanje	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno u dijelu koji se odnosi na definisanje područja primjene zakona. Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima	IV kvartal 2015

činjeničnih ili pravnih razloga; (c) državljane trećih zemalja koji su članovi porodice državljana Unije koji su ostvarili svoja prava slobodnog kretanja unutar Zajednice; (d) državljane trećih zemalja koji uživaju status osobe koja ima stalni boravak u državi članici u skladu sa Direktivom Savjeta 2003/109/EZ od 25. novembra 2003. o statusu državljana trećih zemalja koji imaju odobrenje stalnog boravka i koriste svoje pravo boravka u drugoj državi članici s ciljem studiranja ili stručnog obrazovanja. (e) državljane trećih zemalja koji se na temelju nacionalnog zakonodavstva određene države članice smatraju radnicima ili samo-zaposlenim osobama.	školovanja, odnosno studiranja. Za izdavanje dozvole za privremeni boravak maloljetnom strancu, radi srednjoškolskog obrazovanja, potrebna je saglasnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika. **Privremeni boravak radi učešća u programima međunarodne razmjene učenika i studenata ili drugim programima mladih** **Član 46** Strancu koji u Crnu Goru dolazi radi učestvovanja u programima međunarodne razmjene učenika i studenata ili drugim programima mladih može se izdati dozvola za privremeni boravak ako ispunjava uslove iz člana 42 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži i: 1) potvrdu organa državne uprave nadležnog za sprovođenje međunarodnih ugovora o razmjeni učenika ili studenata, kojom se potvrđuje učešće stranca u međunarodnoj razmjeni; 2) potvrdu nadležnog organa, odnosno institucije o finansiranju troškova školovanja ili studiranja, izdržavanja, smještaja, zdravstvenog osiguranja i troškova povratka stranca u državu čiji je državljanin. Za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana maloljetnom strancu potrebna je saglasnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika. **Privremeni boravak radi specijalizacije, stručnog usavršavanja ili praktične**			

	obuke **Član 47** Dozvola za privremeni boravak radi specijalizacije, stručnog usavršavanja ili praktične obuke može se izdati strancu koji ispunjava uslove iz člana 42 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži potvrdu nadležnog organa, ustanove ili drugog pravnog lica u Crnoj Gori da mu je odobrena specijalizacija, stručno usavršavanje ili praktična obuka, kao i program kojim je utvrđeno vrijeme njihovog trajanja.			
Član 4 **Povoljnije odredbe** 1. Ova Direktiva ne dovodi u pitanje povoljnije odredbe: (a) dvostranih ili višestranih sporazuma između Zajednice ili Zajednice i njenih država članica i jedne ili više trećih zemalja; ili (b) dvostrane ili višestrane sporazume između jedne ili više država članica i jedne ili više trećih zemalja. 2. Ova Direktiva ne dovodi u pitanje pravo država članica da donesu ili zadrže odredbe koje su povoljnije za osobe na koje se primjenjuju.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 5 **Načelo** Prihvat državljanina treće države na osnovu ove Direktive podliježe provjeri pisanih dokaza koji pokazuju da udovoljava uslovima utvrđenim u članu 6. i s članovima od 7. do 11. koji se primjenjuju na relevantnu kategoriju. **Član 6** **Opšti uslovi** 1. Državljanin treće države koji podnese zahtjev za prihvat u svrhe utvrđene u čl. 7. do 11.: (a) mora podnijeti valjanu putnu ispravu u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. Države članice mogu zahtijevati da rok važenja putne isprave obuhvata najmanje trajanje planiranog boravka;	**Privremeni boravak radi srednjoškolskog obrazovanja ili studiranja** **Član 45** Dozvola za privremeni boravak radi srednjoškolskog obrazovanja ili studiranja može se izdati strancu koji ispunjava uslove iz člana 42 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži potvrdu o školovanju ili studiranju. Dozvola za privremeni boravak iz stava 1 ovog člana, radi završetka školovanja ili studiranja, može se produžiti najduže do dvije godine po isteku roka propisanog za trajanje	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno u dijelu koji se odnosi na podnošenje dokaza o uplaćenoj taksi za obradu zahtjeva stranca koji traži privremeni boravak u svrhu studiranja, razmjene ili stručnog usavršavanja. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji propisuje bliže uslove i	II kvartal 2015

(b) ako je osoba maloljetna na osnovu nacionalnog zakonodavstva države članice domaćina, mora priložiti saglasnost roditelja za planirani boravak; (c) mora imati zdravstveno osiguranje koje uključuje sve rizike protiv kojih su obično osigurani državljani određene države članice; (d) ne smije se smatrati prijetnjom opštem interesu, javnoj sigurnosti ili javnom zdravlju; (e) mora obezbijediti dokaz, ako to traži država članica, da je platio taksu za obradu zahtjeva na osnovu člana 20. 2. Države članice olakšavaju postupke prihvata za državljane trećih zemalja iz člana 7. do 11. koji učestvuju u programima Zajednice za jačanje mobilnosti prema ili unutar Zajednice.	školovanja, odnosno studiranja. Za izdavanje dozvole za privremeni boravak maloljetnom strancu, radi srednjoškolskog obrazovanja, potrebna je saglasnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika. **Odlučivanje o zahtjevu** **Član 57** Bliže uslove i način izdavanja dozvole za privremeni boravak, kao i obrazac zahtjeva iz člana 56 ovog zakona, propisuje Ministarstvo.		način izdavanja dozvole za privremeni boravak.	
Član 7 **Posebni uslovi za studente** 1. Uz opšte uslove iz člana 6., državljanin treće države koji je podnio zahtjev za prihvat u svrhe studija: (a) mora biti primljen na visokoškolsku ustanovu s ciljem pohađanja studijskog programa; (b) mora priložiti dokaze koje zahtijeva država članica da će tokom boravka imati dovoljna sredstva za izdržavanje, troškove studija i povratak. Države članice javno objavljuju minimalna mjesečna sredstva potrebna u svrhe ove odredbe, ne dovodeći u pitanje pojedinačna razmatranja svakoga slučaja; (c) mora priložiti dokaze, ako to traži država članica, neophodnog znanja jezika za studijski program koji je upisao; (d) mora priložiti dokaz, ako to traži država članica, da je platio takse koje obračunava ustanova. 2. Smatra se da su studenti koji upisom u ustanovu automatski ostvaruju zdravstveno osiguranje od svih rizika od koji su obično osigurani državljani određene države članice udovoljili uslovu iz člana 6. stava 1. tačke (c).	**Privremeni boravak radi srednjoškolskog obrazovanja ili studiranja** **Član 45** Dozvola za privremeni boravak radi srednjoškolskog obrazovanja ili studiranja može se izdati strancu koji ispunjava uslove iz člana 42 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži potvrdu o školovanju ili studiranju. Dozvola za privremeni boravak iz stava 1 ovog člana, radi završetka školovanja ili studiranja, može se produžiti najduže do dvije godine po isteku roka propisanog za trajanje školovanja, odnosno studiranja. Za izdavanje dozvole za privremeni boravak maloljetnom strancu, radi srednjoškolskog obrazovanja, potrebna je saglasnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika. **Odlučivanje o zahtjevu** **Član 57** Bliže uslove i način izdavanja dozvole za privremeni boravak, kao i	Djelimično usklađeno	Djelimično uskađeno u dijelu koji se odnosi na posebne uslove za strance koji podnose zahtjev za privremeni boravak u svrhe studija. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji propisuje bliže uslove i način izdavanja dozvole za privremeni boravak.	II kvartal 2015

	obrazac zahtjeva iz člana 56 ovog zakona, propisuje Ministarstvo.			
Član 8 **Mobilnost studenata** 1. Ne dovodeći u pitanje član 12. stav 2., član 16. i član 18. stav 2., državljaninu treće države kojem je već odobren prihvat u svojstvu studenta i podnosi zahtjeva za nastav dijela već započetih studija u drugoj državi članici, ili njihovu dopunu povezanim studijskim programom u drugoj državi članici, potonja država članica odobrit će mu boravak u roku koji neće otežati nastav relevantnih studija, ostavljajući nadležnim tijelima dovoljno vremena za obradu zahtjeva, ako: (a) udovoljava uslovima utvrđenim u članovima 6. i 7. u odnosu na tu državu članicu; i (b) je već poslao svoj zahtjev za prihvat, potpune pismene dokaze o svom akademskom obrazovanju i dokaze da studijski program koji želi upisati uistinu dopunjava onaj koji je već završio; i (c) učestvuje u programima Zajednice ili programima bilateralne razmjene ili mu je odobren boravak u svojstvu studenta u državi članici na najmanje dvije godine. 2. Zahtjevi iz stava 1. tačke (c), ne primjenjuju se u slučaju kada je student u okviru programa studija obavezan pohađati dio studijskog programa u ustanovi u drugoj državi članici. 3. Nadležna tijela prve države članice na zahtjev nadležnih tijela druge države članice, osiguravaju odgovarajuće podatke o boravku studenta na državnom području prve države članice.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
Član 9 **Posebni uslovi za učenike** 1. U smislu člana 3 državljanin treće države koji podnosi zahtjev za prihvat u okviru sheme razmjene učenika, uz opšte uslove iz člana 6.: (a) ne smije biti mlađi niti stariji nego što to odredi određena država članica; (b) mora obezbijediti dokaz da ga je srednjoškolska ustanova primila; (c) mora obezbijediti dokaz o učestvovanju u priznatom	**Privremeni boravak radi srednjoškolskog obrazovanja ili studiranja** **Član 45** Dozvola za privremeni boravak radi srednjoškolskog obrazovanja ili studiranja može se izdati strancu koji ispunjava uslove iz člana 42 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži potvrdu o školovanju ili studiranju. Dozvola za privremeni boravak iz	Djelimično usklađeno	Djelimično uskađeno u dijelu koji se odnosi na posebne uslove za strance koji podnose zahtjev za privremeni boravak u svrhe razmjene učenika. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem	II kvartal 2015

programu sheme razmjene učenika koji izvodi organizacija koju u tu svrhu priznaje određena država članica shodno nacionalnom zakonodavstvu ili upravnoj praksi; (d) mora obezbijediti dokaz da organizacija razmjene učenika preuzima odgovornost za njega tokom razdoblja boravka na državnom području određene države članice, posebno u vezi s troškovima izdržavanja, obrazovanja, zdravstvenog osiguranja i povratka; (e) mora tokom boravka biti smješten u porodici koja ispunjava uslove koje određuje određena država članica te je odabrana u skladu sa pravilima sheme razmjene učenika u kojoj učestvuje. 2. Države članice mogu ograničiti prihvat učenika koji učestvuju u shemama razmjene na državljane trećih zemalja koji nude iste mogućnosti za njihove državljane.	stava 1 ovog člana, radi završetka školovanja ili studiranja, može se produžiti najduže do dvije godine po isteku roka propisanog za trajanje školovanja, odnosno studiranja. Za izdavanje dozvole za privremeni boravak maloljetnom strancu, radi srednjoškolskog obrazovanja, potrebna je saglasnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika. **Odlučivanje o zahtjevu** **Član 57** Bliže uslove i način izdavanja dozvole za privremeni boravak, kao i obrazac zahtjeva iz člana 56 ovog zakona, propisuje Ministarstvo.		podzakonskog akta koji propisuje bliže uslove i način izdavanja dozvole za privremeni boravak.	
Član 10 **Posebni uslovi za neplaćene pripravnike** U skladu sa članom 3., državljanin treće države koji podnosi zahtjev za prihvat kao neplaćeni pripravnik, uz opšte uslove iz člana 6. mora: (a) potpisati sporazum o obuci, koji prema potrebi odobrava relevantno tijelo određene države članice shodno njenom nacionalnom zakonodavstvu ili upravnoj praksi za neplaćenu obuku u preduzeću javnog ili privatnog sektora ili ustanovi stručnog obrazovanja koju priznaje država članica u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom ili upravnoj praksi; (b) obezbijediti dokaz na zahtjev države članica da će tokom boravka imati dovoljna sredstva za izdržavanje, troškove obrazovanja i povratak. Države članice javno objavljuju visinu minimalnih mjesečnih sredstava potrebnih u svrhe ove odredbe, ne dovodeći u pitanje pojedinačno razmatranje svakog slučaja; (c) mora, ako to zahtijeva država članica, proći osnovnu jezičku obuku kako bi stekao znanje potrebno u svrhe pripravničke obuke. **Član 11**	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima i donošenjem podzakonskog akta koji propisuje bliže uslove i način izdavanja dozvole za privremeni boravak.	Rok za donošenje izmjena i dopuna Zakona o strancima: IV kvartal 2015 Rok za donošenje podzakonskog akta koji propisuje bliže uslove i način izdavanja dozvole za

Posebni uslovi za dobrovoljce U skladu sa članom 3., državljanin treće države koji podnosi zahtjev za prihvat u shemu dobrovoljnog rada, uz opšte uslove iz člana 6.: (a) ne smije biti mlađi niti stariji nego što to odredi određena država članica; (b) mora priložiti sporazum s organizacijom određene države članice odgovornom za shemu dobrovoljnog rada u kojoj učestvuje, dajući opis zadataka, uslova nadzora izvođenja tih zadataka, radno vrijeme, dovoljna sredstva za pokrivanje troškova puta, izdržavanja, smještaja i džeparac za razdoblje njegova boravka i, prema potrebi, navesti obuku koju će proći kako bi mu pomogla u izviđenju njegovog posla; (c) obezbijediti dokaz da je organizacija odgovorna za shemu dobrovoljnog rada u kojoj učestvuje potpisala polisu obveznog osiguranja i prihvata punu odgovornost za njega tokom njegovog boravka, posebno s obzirom na troškove izdržavanja, troškove zdravstvenog osiguranja i povratka; (d) i, ako to posebno zahtijeva država članica domaćin, mora proći osnovnu obuku iz jezika, istorije te političkih i društvenih osnova te države članice.				privremen i boravak II kvartal 2015
Član 12 **Dozvola boravka za studente** 1. Dozvola boravka se izdaje studentu na period od najmanje godinu dana s mogućnošću produženja ako vlasnik i dalje udovoljava uslovima iz članova 6. i 7. Ako studije traju manje od godinu dana, dozvola boravka ima rok važenja za razdoblje trajanja studijskog programa. 2. Ne dovodeći u pitanje član 16., produženje dozvole boravka može biti odbijeno ili se odobrenje otkazuje ako vlasnik: (a) na poštuje ograničenja u vezi s pristupom privrednim djelatnostima na osnovu člana 17.; (b) ne postiže zadovoljavajući napredak u studijama u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom ili upravnoj praksi. **Član 13** **Dozvole boravka za učenike** Dozvole boravka koje se izdaju učenicima izdaju se s rokom važenja do godine dana.	**Član 45 stav 2** Dozvola za privremeni boravak iz stava 1 ovog člana, radi završetka školovanja ili studiranja, može se produžiti najduže do dvije godine po isteku roka propisanog za trajanje školovanja, odnosno studiranja. Za izdavanje dozvole za privremeni boravak maloljetnom strancu, radi srednjoškolskog obrazovanja, potrebna je saglasnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika.	Potpuno usklađeno		

Član 14 **Dozvole boravka za neplaćene pripravnike** Rok važenja dozvole boravka za neplaćene pripravnike u skladu je s trajanjem praktične obuke ili ima rok važenja do godine dana. U izuzetnim slučajevima može se produžiti samo jednom isključivo za vrijeme potrebno za sticanje profesionalnih kvalifikacija koje priznaje država članica u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom ili upravnoj praksi pod uslovom da vlasnik i dalje udovoljava uslovima utvrđenim u članovima 6. i 10. **Član 15** **Dozvola boravka za dobrovoljce** Dozvola boravka za dobrovoljce izdaje se s rokom važenja do godine dana. U izuzetnim slučajevima, ako je trajanje relevantnog programa duže od godine dana, rok važenja dozvole boravka može biti u skladu s tim razdobljem.	Ne postoji odgovarajuća odredba	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima i donošenjem podzakonskog akta koji propisuje bliže uslove i način izdavanja dozvole za privremeni boravak.	IV kvartal 2015
Član 16 **Odbijanje ili neprodužívanje dozvole boravka** 1. Države članice mogu otkazati ili odbiti produženje dozvole boravka izdatog na osnovu ove Direktive kada je stečena prevarom ili se čini da vlasnik nije udovoljio ili više ne udovoljava uslovima za ulazak i boravak utvrđenim u članu 6. i jednom od članova 7. do 11. koji se primjenjuje na relevantnu kategoriju. 2. Države članice mogu odbiti ili odbiti produženje dozvole boravka na osnovu opšteg interesa, javne sigurnosti ili javnog zdravlja.	**Odlučivanje o zahtjevu** **Član 57** Dozvolu za privremeni boravak izdaje Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Agencije za nacionalnu bezbjednost (u daljem tekstu: Agencija) i policije, o postojanju smetnji iz razloga nacionalne bezbjednosti, odnosno javnog poretka iz člana 42 stav 1 tačka 8 ovog zakona. Agencija i policija su dužne da mišljenje iz stava 1 ovog člana dostave Ministarstvu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva za davanje mišljenja. Ako Ministarstvo ne dobije mišljenja iz stava 2 ovog člana u propisanom roku, smatraće se da ne postoje smetnje za izdavanje dozvole za privremeni boravak. O zahtjevu za izdavanje dozvole za privremeni boravak odlučuje se u roku	Potpuno usklađeno		

	od 40 dana od dana predaje urednog zahtjeva. O odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak odlučuje se rješenjem. Protiv rješenja iz stava 5 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja. Bliže uslove i način izdavanja dozvole za privremeni boravak, kao i obrazac zahtjeva iz člana 56 ovog zakona, propisuje Ministarstvo. **Rok važenja** **Član 58** Dozvola za privremeni boravak izdaje se sa rokom važenja do jedne godine, ako ovim zakonom nije drukčije propisano. **Produženje privremenog boravka** **Član 59** Zahtjev za produženje dozvole za privremeni boravak stranac podnosi lično Ministarstvu u mjestu boravka, najkasnije u roku od 30 dana prije isteka roka važenja dozvole za privremeni boravak. Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, prilaže se važeća strana putna isprava ili lična karta koju je izdao nadležni organ druge države i dokaz o opravdanosti zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak, a ako je od dana uzimanja podataka iz člana 56 stav 3 ovog zakona proteklo pet godina, od stranca se uzimaju i ti podaci. U slučaju da se zahtjev za produženje dozvole za privremeni boravak odobri, izdaje se dozvola za			

	privremeni boravak sa novim rokom važenja do jedne godine. Na postupak produženja dozvole za privremeni boravak primjenjuju se odredbe člana 57 ovog zakona. Obrazac zahtjeva za produženje dozvole za privremeni boravak propisuje Ministarstvo.			
Član 17 **Privredne djelatnosti koje obavljaju studenti** 1. U slobodno vrijeme i u skladu sa pravilima i uslovima koji se primjenjuju na relevantnu djelatnost u državi članici domaćinu, studenti imaju pravo zaposliti se i samo-zaposliti se te obavljati privrednu djelatnost. Stanje na tržištu rada države članice domaćina može se uzeti u obzir. Prema potrebi, države članice studentima i/ili poslodavcima daju prethodno odobrenje u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. 2. Svaka država članica određuje maksimalan broj dopuštenih nedjeljnjih sati te dana ili mjeseci godišnje za takvu djelatnost, koji nije manji od 10 sati nedjeljno ili odgovarajući broj sati izražen u danima ili mjesecima godišnje. 3. Država članica domaćin može ograničiti pristup privrednim djelatnostima tokom prve godine boravka. 4. Države članice mogu zahtijevati da studenti izvijeste, unaprijed ili na neki drugi način, tijelo koje je država članica odredila, o obavljanju privredne djelatnosti. I njihovi poslodavci mogu imati obvezu izvještavanja, bilo unaprijed ili na neki drugi način.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog zakona	

Član 18 **Proceduralni postupci i transparentnost** **1. Odluka o podnošenju zahtjeva za dobijanje ili produženje dozvole boravka se usvaja o čemu se obavještava podnosilac zahtjeva u roku koji neće otežati nastavak relevantnih studija, ostavljajući nadležnim tijelima dovoljno vremena za obradu zahtjeva.** **2. Ako su podaci priloženi zahtjevu nedovoljni obrada zahtjeva može se obustaviti i nadležna tijela obavještavaju podnosilaca zahtjeva o svim potrebnim dodatnim informacijama.** **3. Državljanina treće države obavještava o svakoj odluci o odbijanju zahtjeva za dozvolu boravka shodnoo postupcima obavještavanja na osnovu relevantnog nacionalnog zakonodavstva. U obavještenjei se navode dostupni postupci za korišćenje pravnog sredstva i rokovi za njihovo preduzimanje.** **4. Ako je zahtjev odbijen ili je dozvola boravka izdata u skladu ovoj Direktivi odbijena, osoba na koju se to odnosi ima pravo na pravni lijek pred tijelima te države članice.**	**Produženje privremenog boravka** **Član 59** Zahtjev za produženje dozvole za privremeni boravak stranac podnosi lično Ministarstvu u mjestu boravka, najkasnije u roku od 30 dana prije isteka roka važenja dozvole za privremeni boravak. Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, prilaže se važeća strana putna isprava ili lična karta koju je izdao nadležni organ druge države i dokaz o opravdanosti zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak, a ako je od dana uzimanja podataka iz člana 56 stav 3 ovog zakona proteklo pet godina, od stranca se uzimaju i ti podaci. U slučaju da se zahtjev za produženje dozvole za privremeni boravak odobri, izdaje se dozvola za privremeni boravak sa novim rokom važenja do jedne godine. Na postupak produženja dozvole za privremeni boravak primjenjuju se odredbe člana 57 ovog zakona. Obrazac zahtjeva za produženje dozvole za privremeni boravak propisuje Ministarstvo. **Primjena pravila upravnog postupka** **Član 5** U postupku odlučivanja o pravima i obavezama stranca primjenjuje se zakon kojim se uređuje upravni postupak, ukoliko ovim zakonom nije drukčije propisano.	Potpuno usklađeno		
Član 19 **Ubrzani postupci za izdavanje dozvole boravka ili viza studentima i učenicima** Sporazum o utvrđivanju ubrzanog postupka prihvata u skladu	Nema odgovarajuće odrebe		Opcija nije iskorišćena	

kojem se izdaju dozvole boravka ili vize na ime državljanina treće države mogu se sklopiti između tijela države članice odgovornog za ulazak i boravak studenata ili učenika koji su državljani trećih zemalja i visokoškolske ustanove ili organizacije koja sprovodi shemu razmjene učenika koju država članica priznaje u tu svrhu u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom ili upravnoj praksi.				
Član 20 **Takse** Države članice mogu zahtijevati da podnosioci zahtjeva plate takse za obradu zahtjeva u skladu sa ovom Direktivom.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
Čl. 21 – 26	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Direktiva 2011/98/EZ				
Član 1 **Predmet** 1. Ovom direktivom utvrđuje se: (a) jedinstveni postupak obrade zahtjeva za izdavanje jedinstvene dozvole za boravak državljanima trećih zemalja za potrebe rada na državnom području države članice kako bi se pojednostavili postupci za njihov ulazak i omogućila kontrola njihovog statusa; i (b) zajednički skup prava radnika iz trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici, bez obzira na svrhu zbog koje su na početku primljeni na državno područje te države članice, na temelju jednakog tretmana s državljanima te države članice. 2. Ova Direktiva ne dovodi u pitanje ovlašćenja država članica o pristupu državljana trećih zemalja njihovim tržištima rada.	**Privremeni boravak radi rada** **Član 61** Stranac u Crnoj Gori može da radi na osnovu dozvole za privremeni boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, ako ovim zakonom nije drukčije propisano. Stranac može da radi u Crnoj Gori samo na poslovima za koje mu je izdata dozvola za privremeni boravak i rad ili potvrda o prijavi rada i samo kod onog poslodavca koji ga zapošljava. Poslodavac može da rasporedi stranca samo na poslove za koje mu je izdata dozvola za boravak i rad, odnosno potvrda o prijavi rada. Poslodavac mora u poslovnim prostorijama, odnosno mjestu rada stranca imati kopiju dozvole za boravak i rad, odnosno kopiju potvrde o prijavi rada stranca koji kod njega radi. Poslodavac je dužan da o prestanku rada stranca, prije isteka roka važenja dozvole za boravak i rad, obavještenjei Ministarstvo, najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka	Potpuno usklađeno		

	rada stranca. Poslodavac ne smije zapošljavati niti koristiti rad stranca koji nezakonito boravi u Crnoj Gori.			
Član 2 **Definicije** Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedece definicije: (a) „državljanin treće zemlje" znači osoba koja nije građanin Unije u smislu člana 20. stava 1. Ugovora o funkcioniranju Evropske unije; (b) „radnik iz treće zemlje" znači državljanin treće zemlje koji je primljen na državno podrucje države članice i koji zakonito boravi te mu je odobren rad u kontekstu placenog odnosa u toj državi članici u skladu s nacionalnim pravom ili praksom; (c) „jedinstvena dozvola" znači boravišna dozvola koju su izdala tijela države članice kojom se državljaninu treće zemlje omogućava zakonit boravak na njenom državnom području za potrebe rada; (d) „jedinstveni postupak obrade zahtjeva" znači svaki postupak koji, na osnovu jedinstvenog zahtjeva državljanina treće zemlje ili njegovog poslodavca, za odobrenje boravka i rada na državnom području države članice, dovodi do odluke o tom zahtjevu za jedinstvenu dozvolu.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima	IV kvartal 2016
Član 3 **Područje primjene** 1. Ova se Direktiva primjenjuje na: (a) državljane trećih zemalja koji podnose zahtjev za boravak u trećoj zemlji članici za potrebe rada; (b) državljane trećih zemalja koji su primljeni u državu članicu za potrebe koje se ne odnose na rad u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom kojima je dopušten rad i koji imaju boravišnu dozvolu u skladu s Regulativom (EZ) br. 1030/2002; i (c) državljane trećih zemalja koji su primljeni u državu članicu za potrebe rada u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom. 2. Ova se Direktiva ne primjenjuje na državljane trećih zemalja:	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Djelimično usklađeno u dijelu koji se odnosi na definisanje područja primjene zakona. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima	IV kvartal 2016

(a) koji su članovi porodice gradana Unije koji su koristili, ili koriste, svoje pravo na slobodno kretanje unutar Unije u skladu s Direktivom 2004/38/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 29. aprila 2004. o pravu gradana Unije i članova njihove porodce na slobodno kretanje i boravište na području država članica (1); (b) koji, zajedno s članovima svojih porodica, i bez obzira na njihovo državljanstvo, uživaju prava slobodnog kretanja istovjetna pravima gradana Unije na osnovu ugovora ili izmedu Unije i država članica ili izmedu Unije i trećih zemalja; (c) koji su rasporedeni sve dok su rasporedeni; (d) koji su podnijeli zahtjev za prijem ili su primljeni na državno podrucje države članice kako bi radili kao osobe premještene unutar preduzeca; (e) koji su podnijeli zahtjev za prijem ili su primljeni na državno podrucje države članice kao sezonski radnici ili au pair; (f) kojima je odobren boravak u državi članici na osnovu privremene zaštite ili koji su podnijeli zahtjev za dozvolu za boravak na toj osnovi i cekaju odluku o svom statusu; (g) koji su korisnici medunarodne zaštite na osnovu Direktive Savjeta 2004/83/EZ od 29. aprila 2004. o minimalnim standardima za kvalifikaciju i status državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva kao izbjeglica ili kao osoba kojima je na drugi nacin potrebna medunarodna zaštita i o sadržaju dodijeljene zaštite (2) ili koji su zatražili medunarodnu zaštitu na temelju te Direktive i o cijem zahtjevu nije donesena konacna odluka; (h) koji su korisnici zaštite u skladu s nacionalnim pravom, medunarodnim obavezama ili praksom države Članice ili su zatražili zaštitu u skladu s nacionalnim pravom, medunarodnim obavezama ili praksom države Članice i o cijem zahtjevu nije donesena konacna odluka; (i) koji imaju dugotrajan boravak u skladu s Direktivom 2003/109/EZ; (j) cije je udaljavanje obustavljeno na temelju cinjenicnih ili pravnih razloga; (k) koji su podnijeli zahtjev za prijem ili su primljeni na				

državno područje države članice kao samozaposleni radnici; (l) koji su podnijeli zahtjev za prijem ili su primljeni kao pomorci radi zapošljavanja ili rada u bilo kojem svojstvu na brodu koji je registriran ili plovi pod zastavom države članice. 3. Države članice mogu odluciti da se poglavlje II. ne primjenjuje na državljane trećih zemalja kojima je odobren rad na državnom području države članice za razdoblje koje ne prelazi šest mjeseci ili koji su primljeni u državu članicu u svrhu studiranja. 4. Poglavlje II. ne primjenjuje se na državljane trećih zemalja kojima je odobren rad na temelju vize.				
Član 4 **Jedinstveni postupak obrade zahtjeva** 1. Zahtjev za izdavanje, izmjenu ili obnovu jedinstvene dozvole podnosi se putem jedinstvenog postupka obrade zahtjeva. Države članice određuju treba li zahtjeve za jedinstvenom dozvolom dostaviti državljanin treće zemlje ili poslodavac državljanina treće zemlje. Države članice takode mogu odlučiti da dopuste da zahtjev podnese bilo koja stranka. Ako zahtjev podnosi državljanin treće zemlje, države članice omogucavaju pokretanje zahtjeva iz treće zemlje ili, ako je tako predviđeno, nacionalnim pravom na državnom području države članice u kojoj državljanin treće zemlje zakonito boravi. 2. Države članice ispituju zahtjev koji je dostavljen na temelju stava 1. i donose odluku o izdavanju, izmjeni ili obnovi jedinstvene dozvole ako podnosilacj zahtjeva ispunjava uslove odredene pravom Unije ili nacionalnim pravom. Odluka o izdavanju, izmjeni ili obnovi jedinstvene dozvole predstavlja jedinstveni upravni akt koji sadrži boravišnu dozvolu i radnu dozvolu. 3. Jedinstveni postupak obrade zahtjeva ne dovodi u pitanje postupak odobravanja vize koji se može tražiti za početni ulazak. 4. Ako su predvideni uslovi ispunjeni, države članice izdaju jedinstvenu dozvolu državljanima trećih zemalja koji podnesu zahtjev za prijem i državljanima trećih zemalja koji su vec primljeni a koji su podnijeli zahtjev za obnovu ili izmjenu	**Zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad** **Član 76** Zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad stranac podnosi lično Ministarstvu u mjestu boravka, na propisanom obrascu. Pored dokaza o opravdanosti zahtjeva iz čl. 65, 70 i 72 ovog zakona, uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, stranac je dužan da priloži dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 42 stav 1 tač. 1, 2, 3, 4, 7 i 9 ovog zakona. Prilikom podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana, od stranca se uzima fotografija, otisak dva prsta i digitalizovani svojeručni potpis. Izuzetno, zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad može podnijeti Ministarstvu i poslodavac u mjestu namjeravanog boravka stranca, sjedištu poslodavca u Crnoj Gori ili mjestu rada stranca. U slučaju iz stava 5 ovog člana, poslodavcu se izdaje potvrda o rezervaciji godišnje kvote, ako podnese dokaze iz stava 2 ovog člana.	Potpuno usklađeno		

njihove boravišne dozvole nakon stupanja na snagu nacionalnih provedbenih odredaba.	Potvrda iz stava 6 ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet dana. U slučaju podnošenja zahtjeva u skladu sa stavom 5 ovog člana, stranac je dužan da se, u roku od pet dana, od dana izdavanja potvrde javi Ministarstvu u mjestu podnošenja zahtjeva, radi davanja podataka iz stava 3 ovog člana. U protivnom smatraće se da je poslodavac odustao od zahtjeva. Stranac kome je izdata viza za duži boravak (viza D) radi rada, dužan je da podnese zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad u roku od deset dana od dana izdavanje vize. Stranac koji podnese uredan zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad prije isteka boravka od 90 dana, može ostati u Crnoj Gori do donošenja izvršnog rješenja. O prijemu zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad Ministarstvo izdaje potvrdu u kojoj je naznačen rok u kojem podnosilac zahtjeva može preuzeti dozvolu. Obrazac zahtjeva iz stava 1 ovog člana i obrazac potvrde iz stava 6 ovog člana propisuje Ministarstvo.			
Član 5 **Nadležno tijelo** 1. Države članice imenuju tijelo nadležno za primanje zahtjeva i izdavanje jedinstvene dozvole. 2. Nadležno tijelo donosi odluku o potpunom zahtjevu što je prije moguće, a u svakom slučaju u roku od četiri mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva. Rok iz prvog podstava može se produžiti u posebnim okolnostima, vezano za složenost preispitivanja zahtjeva. Kada se odluka ne donese u roku predvidenom u ovom stavu,	**Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad** **Član 77** Dozvolu za privremeni boravak i rad izdaje Ministarstvo u skladu sa članom 57 st. 1, 2, 3, 5 i 6 ovog zakona. O zahtjevu za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad odlučuje se u roku od 20 dana od dana predaje urednog zahtjeva.	Potpuno usklađeno		

sve posljedice utvrduju se nacionalnim pravom. 3. Nadležno tijelo obavještava podnosioca zahtjeva u pisanom obliku o odluci u skladu s postupkom za slanje obaviještenja utvrdenim u odgovarajucem nacionalnom pravu. 4. Ako su informacije ili dokumenti u podnošenju zahtjeva nepotpuni s obzirom na kriterijume odredene u nacionalnom pravu, nadležno tijelo pisanim putem obavještava podnosioca zahtjeva o dodatnim informacijama ili dokumentima koji su potrebni, odredujuci razumni rok za njihovo dostavljanje. Rok iz stava 2. obustavlja se dok nadredeno tijelo ili ostala odgovarajuca tijela ne prime potrebe dodatne informacije. Ako se dodatne informacije ili dokumenti ne dostave u okviru odredenog roka, nadležno tijelo može odbiti zahtjev.	Ukoliko podnosilac zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad ne preuzme dozvolu najkasnije u roku od pet dana, po isteku roka naznačenog u potvrdi iz člana 76 stav 10 ovog zakona smatraće se da je odustao od zahtjeva. Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad zbog popunjenosti godišnje kvote može pokrenuti upravni spor. Bliže uslove i način izdavanja dozvole za privremeni boravak i rad propisuje Ministarstvo. **Primjena pravila upravnog postupka** **Član 5** U postupku odlučivanja o pravima i obavezama stranca primjenjuje se zakon kojim se uređuje upravni postupak, ukoliko ovim zakonom nije drukčije propisano.			
Član 6 **Jedinstvena dozvola** 1. Države članice izdaju jedinstvenu dozvolu koristeći se jedinstvenim formatom kako je utvrdeno Regulativom (EZ) br. 1030/2002 i navode informacije vezane uz dopuštenje za rad u skladu s tackom (a)7.5-9 njenog Priloga. Države članice mogu navesti dodatne informacije vezane za radni odnos državljana trećih zemalja (kao što su ime odnosno naziv te adresa poslodavca, mjesto rada, vrsta posla, radno vrijeme, primanja) u papirnatom obliku, ili pohraniti takve podatke u elektronskom formatu kako je navedeno u članu 4. Regulative (EZ) br. 1030/2002 i tački (a)16 njenog Priloga. 2. Pri izdavanju jedinstvene dozvole države članice ne izdaju dodatne dozvole kao dokaz odobrenja za pristup tržištu rada. **Član 7**	**Obrasci dozvola** **Član 40** Dozvole iz čl. 38 i 39 ovog zakona su javne isprave kojima stranac dokazuje da mu je odobren privremeni boravak, odnosno privremeni boravak i rad. Dozvole iz stava 1 ovog člana, izdaju se na propisanom obrascu koji sadrži: Grb Crne Gore, naziv "Crna Gora", naziv dozvole, zaštitne elemente i rubrike za unos ličnih i drugih podataka. Podaci iz stava 2 ovog člana su: prezime, ime, jedinstveni matični broj stranca, pol, državljanstvo, dan, mjesec i godina rođenja, broj dozvole, datum izdavanja, datum do kojeg važi, fotografija, potpis, naziv organa koji je	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno u dijelu koji se odnosi na format obrasca dozvole za privremeni boravak i privremeni boravak i rad, kao i na informacije u obrascima dozvola koje se odnose na odobrenje za rad. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji propisuje obrazac dozvole za privremeni boravak i privremeni boravak i rad.	IV kvartal 2014

Boravišne dozvole izdane za svrhe koje se ne odnose na rad **1. Pri izdavanju boravišnih dozvola u skladu s Regulativom (EZ) br. 1030/2002 države članice navode informacije koje se odnose na odobrenje za rad bez obzira na vrstu dozvole.** **Države članice mogu navesti dodatne informacije vezane za radni odnos državljana trećih zemalja (kao što su ime odnosno naziv te adresa poslodavca, mjesto rada, vrsta posla, radno vrijeme, primanja) u papirnatom obliku, ili takve podatke pohraniti u elektronskom formatu kako je navedeno u članu 4. Regulative (EZ) br. 1030/2002 i tački (a)16 njenog Priloga.** **2. Pri izdavanju boravišnih dozvola u skladu s Regulativom (EZ) br. 1030/2002, države članice ne izdaju dodatne dozvole kao dokaz odobrenja za pristup tržištu rada.**	izdao dozvolu, pravni osnov za izdavanje dozvole i mašinski čitljiv zapis. Pored podataka iz stava 3 ovog člana, dozvola za privremeni boravak i rad sadrži i sljedeće podatke: zanimanje, naziv, odnosno ime i prezime i sjedište, odnosno adresu i poreski identifikacioni broj poslodavca. Unos podataka iz st. 3 i 4 ovog člana u obrasce dozvola vrši Ministarstvo. Podatke koje sadrži mašinski čitljiv zapis utvrđuje Ministarstvo, u skladu sa preporukama ISAO Dos 9303. Obrazac dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad, propisuje Ministarstvo, u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima.			
Član 8 **Proceduralna jemstva** **1. U pisanom obavještenju daju se razlozi za odluku kojom se odbijaju zahtjev za izdavanje, izmjenu ili obnovu jedinstvene dozvole ili odlukom o povlacenju jedinstvene dozvole na osnovu kriterijuma predvidenih pravom Unije ili nacionalnim pravom.** **2. Odluka kojom se odbija zahtjev za izdavanje, izmjenu ili obnovu jedinstvene dozvole odnosno o njenom povlacenju može se osporavati zakonskim putem u doticnoj državi Članici u skladu s nacionalnim pravom. Pisanu obavještenje iz stava 1. odreduje sudsko ili upravno tijelo kod kojeg doticna osoba može uložiti žalbu, kao i rok za nju.** **3. Zahtjev se može smatrati neprihvatljivim zbog obima primljenih državljana trećih zemalja koji dolaze zbog posla i zbog toga se ne mora obraditi.**	**Zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad** **Član 76** Zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad stranac podnosi lično Ministarstvu u mjestu boravka, na propisanom obrascu. Pored dokaza o opravdanosti zahtjeva iz čl. 65, 70 i 72 ovog zakona, uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, stranac je dužan da priloži dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 42 stav 1 tač. 1, 2, 3, 4, 7 i 9 ovog zakona. Prilikom podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana, od stranca se uzima fotografija, otisak dva prsta i digitalizovani svojeručni potpis. Izuzetno, zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad može podnijeti Ministarstvu i poslodavac u mjestu namjeravanog boravka stranca,	Potpuno usklađeno		

	sjedištu poslodavca u Crnoj Gori ili mjestu rada stranca. U slučaju iz stava 4 ovog člana, poslodavcu se izdaje potvrda o rezervaciji godišnje kvote, ako podnese dokaze iz stava 2 ovog člana. Potvrda iz stava 5 ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet dana. U slučaju podnošenja zahtjeva u skladu sa stavom 4 ovog člana, stranac je dužan da se, u roku od pet dana od dana izdavanja potvrde javi Ministarstvu u mjestu podnošenja zahtjeva, radi davanja podataka iz stava 3 ovog člana. U protivnom smatraće se da je poslodavac odustao od zahtjeva. Stranac kome je izdata viza za duži boravak (viza D) radi rada, dužan je da podnese zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad u roku od deset dana od dana izdavanje vize. Stranac koji podnese uredan zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad prije isteka boravka od 90 dana, može ostati u Crnoj Gori do donošenja izvršnog rješenja. O prijemu zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad Ministarstvo izdaje potvrdu, u kojoj je naznačen rok u kojem podnosilac zahtjeva može preuzeti dozvolu. Obrazac zahtjeva iz stava 1 ovog člana i obrazac potvrde iz stava 5 ovog člana propisuje Ministarstvo. **Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad** **Član 77** Dozvolu za privremeni boravak i			

	rad izdaje Ministarstvo u skladu sa članom 57 st. 1, 2, 3, 5 i 6 ovog zakona. O zahtjevu za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad odlučuje se u roku od 20 dana od dana predaje urednog zahtjeva. Ukoliko podnosilac zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad ne preuzme dozvolu najkasnije u roku od pet dana, po isteku roka naznačenog u potvrdi iz člana 76 stav 10 ovog zakona smatraće se da je odustao od zahtjeva. Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad zbog popunjenosti godišnje kvote može se pokrenuti upravni spor. Bliže uslove i način izdavanja dozvole za privremeni boravak i rad propisuje Ministarstvo. **Zahtjev za produženje dozvole za privremeni boravak i rad** **Član 78** Zahtjev za produženje dozvole za privremeni boravak i rad stranac ili poslodavac podnosi Ministarstvu u mjestu boravka stranca, sjedištu poslodavca u Crnoj Gori ili mjestu rada stranca, najkasnije u roku od 30 dana prije isteka roka važenja dozvole za privremeni boravak i rad. Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, prilaže se važeća strana putna isprava ili lična karta stranca koju je izdao nadležni organ druge države i dokaz o opravdanosti zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad, a ako je od dana uzimanja podataka iz			

	člana 76 stav 3 ovog zakona proteklo pet godina, od stranca se uzimaju i ti podaci. U slučaju da se zahtjev za produženje dozvole za privremeni boravak i rad odobri, izdaje se dozvola za privremeni boravak i rad sa novim rokom važenja do jedne godine. Na postupak produženja dozvole za privremeni boravak i rad primjenjuju se odredbe člana 77 ovog zakona. Obrazac zahtjeva za produženje dozvole za privremeni boravak i rad propisuje Ministarstvo.			
Član 9 **Pristup informacijama** Države članice na zahtjev državljaninu treće zemlje i budućem poslodavcu pružaju odgovarajuće informacije o dokumentima potrebnim za izradu potpunog zahtjeva.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima	IV kvartal 2016
Član 10 **Naknade** Države članice od podnosioca zahtjeva mogu zatražiti plaćanje naknada, prema potrebi, za obradu zahtjeva u skladu s ovom Direktivom. Visina takvih naknada je razmjerna i može se temeljiti na uslugama koje su stvarno pružene za obradu zahtjeva i izdavanje dozvola.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
Član 11 **Prava na osnovu jedinstvene dozvole** Ako je jedinstvena dozvola izdata u skladu s nacionalnim pravom, svom nosiocu tokom razdoblja valjanosti daje pravo najmanje na: (a) ulazak i boravak na državnom području države članice koja izdaje jedinstvenu dozvolu, pod uslovom da nosilac ispunjava sve uslove za prijem u skladu s nacionalnim pravom; (b) slobodan pristup cijelom državnom području države članice koja izdaje jedinstvenu dozvolu u granicama određenima nacionalnim pravom; (c) obavljanje određene djelatnosti odobrene na temelju jedinstvene dozvole u skladu s nacionalnim pravom;	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima	IV kvartal 2016

(d) obaviještenost o pravima nosioca koja su vezana uz dozvolu a koja su dodijeljena ovom Direktivom i/ili nacionalnim pravom.				
Pravo na jednaki tretman **Član 12** Pravo na jednaki tretman 1. Radnici iz trećih zemalja iz člana 3. stav 1. tačka (b) i (c) uživaju jednaki tretman kao i državljani države članice u kojoj borave u pogledu: (a) radnih uslova, uključujući platu i otpuštanje kao i sigurnost na radnom mjestu; (b) slobode udruživanja i povezivanja te članstva u organizaciji koja zastupa radnike ili poslodavce ili bilo kojoj organizaciji ciji se članovi bave posebnim zanimanjem, uključujući prednosti koje daje takva organizacija, ne dovodeći u pitanje nacionalne odredbe o javnom poretku i javnoj sigurnosti; (c) opšteg i stručnog obrazovanja; (d) priznavanja diploma, potvrda i ostalih strucnih kvalifikacija u skladu s odgovarajucim nacionalnim postupcima; (e) grana socijalne sigurnosti kako je definisano Regulativom (EZ) br. 883/2004; (f) poreskih olakšica, u mjeri u kojoj se radnik smatra rezidentom u poreske svrhe u doticnoj državi članici; (g) pristupa robi i uslugama i snabdijevanju robom i uslugama koji su dati na raspolaganje javnosti ukljucujuci postupke za dobijanje mjesta stanovanja kako je predvideno nacionalnim pravom, ne dovodeći u pitanje slobodu ugovora u skladu s pravom Unije i nacionalnim pravom; (h) usluga savjetovanja koje pružaju zavodi za zapošljavanje. 2. Države članice mogu ograničiti jednaki tretman: (a) na temelju tačke (c) stav 1.: i. ogranicavanjem zahtjeva na one radnike iz trećih zemalja koji su u radnom odnosu ili koji su bili zaposleni i koji su prijavljeni kao nezaposleni; ii. iskljucivanjem onih radnika iz trećih zemalja koji su primljeni na njihovo državno podrucje u skladu s Direktivom 2004/114/EZ; iii. iskljucivanjem bespovratnih sredstava i zajmova za studije i	**Prava stranca sa odobrenim stalnim boravkom** **Član 88** Stranac koji ima dozvolu za stalni boravak ima pravo kao crnogorski državljanin na: 1) rad; 2) obrazovanje i stručno usavršavanje; 3) priznavanje diploma i sertifikata; 4) socijalnu pomoć, zdravstveno i penzijsko osiguranje; 5) poreske olakšice; 6) pristup tržištu roba i usluga; 7) slobodu udruživanja, povezivanja i članstva u organizacijama koje zastupaju interese radnika ili poslodavaca. Prava iz stava 1 ovog člana, ostvaruju se u skladu sa zakonima kojima se uređuje način ostvarivanja tih prava.	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno u dijelu koji se odnosi na pravo na jednak tretman stranaca koji imaju dozvolu za privremeni boravak i dozvolu za privremeni boravak i rad i na potpuno izjednačavanje tretmana stranaca koji imaju sve vrste dozvola za boravak s državljanima Crne Gore. Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima.	IV kvartal 2016

smještaj ili ostalih sredstava i zajmova; iv. utvrdivanjem posebnih preduslova ukljucujuci poznavanje jezika i placanje školarina, u skladu s nacionalnim pravom, u pogledu pristupa univerzitetima, tehnickom i stručnom obrazovanju koji nije direktno povezan s posebnom djelatnosti; (b) ograničavanjem prava dodijeljenih radnicima iz trećih zemalja na temelju tacke (e) stav 1., no ne ograničavaju takva prava radnicima iz trećih zemalja koji su u radnom odnosu ili koji su bili zaposleni najmanje šest mjeseci i koji su prijavljeni kao nezaposleni. Osim toga, države članice mogu odlučiti da se tačka (e) stav 1. u pogledu porodičnih naknada ne primjenjuje na državljane trećih zemalja kojima je odobren rad na državnom području države članice na razdoblje koje ne prelazi šest mjeseci, na državljane trećih zemalja koji su primljeni u svrhu studiranja ili na državljane trećih zemalja kojima je odobren rad na temelju vize; (c) na temelju tacke (f) stav 1. u odnosu na poreske olakšice, ograničavanjem zahtjeva na slucajeve kada se prijavljeno ili uobicajeno mjesto boravišta članova porodica radnika iz trećih zemalja za koje se traže naknade nalazi na državnom području doticne države članice; (d) na osnovu tacke (g) stav 1.: i. ograničavanjem zahtjeva na one radnike iz trećih zemalja koji su u radnom odnosu; ii. ograničavanjem pristupa stanovanju; 3. Pravo na jednaki tretman utvrđen u stavu 1. ne dovodi u pitanje pravo države članice da povuče ili odbije da obnovi boravišnu dozvolu izdatu na osnovu Direktive, boravišnu dozvolu izdatu u svrhu koja se ne odnosi na posao ili bilo koje drugo odobrenje za rad u državi članici. 4. Radnici iz trećih zemalja koji se sele u treću zemlju ili njihovi preživjeli izdržavani članovi porodice koji borave u trećoj zemlji i na koje se prenose prava od tih radnika, primaju, u pogledu starosti, invalidnosti i smrti, zakonske penzije na osnovu prethodnog zaposlenja tih radnika stecene u skladu sa zakonodavstvom iz člana 3. Regulative (EZ) br.				

883/2004 na temelju istih uslova i po istim stopama kao i državljani dotične države članice kada se sele u treću zemlju.				
Član 13 **Povoljnije odredbe** 1. Ova se Direktiva primjenjuje ne dovodeći u pitanje povoljnije odredbe: (a) prava Unije, uključujući bilateralne i multilateralne sporazume između Unije, ili Unije i njenih država Članica, s jedne strane i jedne ili više trećih zemalja, s druge strane; i (b) bilateralnih ili multilateralnih sporazuma između jedne ili više država članica i jedne ili više trećih zemalja. 2. Ovom se Direktivom ne dovodi u pitanje pravo država Članica da donesu ili zadrže odredbe koje su povoljnije za osobe na koje se ova Direktiva primjenjuje.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 14 **Obavještavanje opšte javnosti** Svaka država članica stavlja na raspolaganje opštoj javnosti redovno ažurirane informacije koje se odnose na uslove primanja i boravka državljana trećih zemalja na njenom državnom području kako bi radili ondje.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o strancima	IV kvartal 2016
Čl. 15- 18.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Direktiva 2002/90/EZ				
Član 1. **Opšta povreda** 1. Svaka država članica donosi odgovarajuće sankcije za: (a) svaku osobu koja namjerno pomaže osobi koja nije državljanin države članice da uđe ili pređe preko državnog područja države članice i pritom krši zakone te države o ulasku i tranzitu stranaca; (b) svaku osobu koja, zbog finansijske koristi, namjerno pomaže osobi koja nije državljanin neke države članice da boravi na državnom području te države članice i pritom krši zakone te države o boravku stranaca. 2. Svaka država članica može odlučiti da ne izriče sankcije za postupanje iz stava 1. tačke (a) u skladu sa svojim nacionalnim pravom i praksom za slučajeve u kojima je cilj takva postupanja pružanje humanitarne pomoći osobi na koju	**Privremeni boravak iz humanitarnih razloga** **Član 50** Dozvola za privremeni boravak iz humanitarnih razloga može se izdati: 1) strancu za koga se pretpostavlja da je žrtva krivičnog djela trgovine ljudima; 2) maloljetnom strancu koji je napušten ili je žrtva organizovanog kriminala ili je iz drugih razloga ostao bez roditeljskog staranja ili bez pratnje; 3) strancu iz naročito opravdanih razloga humanitarne prirode. Stranac iz stava 1 ovog člana ne mora	Potpuno usklađeno	Materija sankcija je predmet regulisanja drugog propisa	

se to odnosi.	ispunjavati uslove iz člana 42 stav 1 tač. 1, 2, 3 i 8 ovog zakona. Dozvola za privremeni boravak iz humanitarnih razloga izdaje se na osnovu odgovarajućeg dokaza međunarodne organizacije, nevladine organizacije ili državnog organa koji strancu iz stava 1 ovog člana pruže pomoć i zaštitu ili dokaza nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da stranac sarađuje u rasvjetljavanju krivičnih djela. **Prava stranca sa odobrenim boravkom iz humanitarnih razloga** **Član 51** Stranac kome je izdata dozvola za privremeni boravak iz humanitarnih razloga ima pravo na smještaj, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, rad i novčanu pomoć, u skladu sa zakonom. **Period refleksije** **Član 52** Stranac za koga policija utvrdi da je žrtva krivičnog djela trgovine ljudima ima pravo da se u roku od 90 dana opredijeli da li će sarađivati u krivičnom postupku, odnosno da li će se pridružiti krivičnom gonjenju ili će biti svjedok u tom postupku (period refleksije). Policija utvrđuje da li je stranac žrtva krivičnog djela trgovine ljudima, u saradnji sa organima, nevladinim i drugim organizacijama koji su nadležni, odnosno koji se bave prevencijom, edukacijom, prijavljivanjem i krivičnim gonjenjem izvršilaca i zaštitom žrtava trgovine ljudima, a kad se radi o maloljetnom strancu i sa centrom za socijalni rad. **Zaštita stranca sa odobrenim boravkom**			

	iz humanitarnih razloga **Član 53** Stranac kome je izdata dozvola za privremeni boravak iz humanitarnih razloga ne smije se prinudno udaljiti zbog nezakonitog ulaska ili boravka u Crnoj Gori. Strancu iz stava 1 ovog člana, za koga postoji opravdani strah da bi davanjem iskaza u krivičnom postupku mogao biti izložen opasnosti po život, zdravlje, fizički integritet ili slobodu, obezbjeđuje se zaštita i ostvarivanje prava u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita svjedoka. Maloljetni stranac za koga je utvrđeno da je žrtva krivičnog djela trgovine ljudima neće biti vraćen ni u jednu državu, ako nakon procjene opasnosti i njegove bezbjednosti, postoje okolnosti koje upućuju da takav povratak ne bi bio u njegovom najboljem interesu.			
Član 2. **Podstrekavanje učestvovanje i pokušaj** **Svaka država članica donosi potrebne mjere kako bi osigurala da sankcije iz člana 1. budu primjenjive i na svaku osobu koja:** **(a) je podstrekač;** **(b) saučesnik; ili** **(c) je pokušala počiniti povredu u smislu člana 1. stava 1. tačaka (a) ili (b).** **Član 3.** **Sankcije** **Svaka država članica preduzima potrebne mjere kojima obezbjeđuje da se povrede iz članova 1. i 2. kazne sankcijama koje su efikasne, proporcionalne odvraćajuće od počinjenja krivičnog djela.**	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja drugog propisa	
Čl. 4-7	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		



Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Naziv propisa	**Predlog zakona o strancima**	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	**oblast**	**podoblast**
	IV. Unutrašnji poslovi	**1.Sloboda kretanja i nastanjivanja**
Klasifikacija propisa po pregovaračkim poglavljima i podpoglavljima prava Evropske unije	**poglavlje**	**potpoglavlje**
	24. Pravosuđe, sloboda i bezbjednost (19)	**24.10 Sloboda kretanja ljudi (19.10) 24.10.20 Prelaženje spoljnih granica 19.10.20) 24.10.40 Imigracija i pravo državljana trećih zamalja (19.10.40)**
Ključni termini - eurovok deskriptori		